

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة أصول الفقه الحنفي نصي وموضوعي
٢٠٢٦ (مقرر جامعة الأزهر قاهره بنين من
الكتاب الجامعي)

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح
بالإعتماد عليها 100% بفضل الله عز وجل

وكفايا دعوه حلوه بظهر الغيب وإنك تذكر الله
وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613
واتساب

الجزء الأول: مدخل إلى السنة النبوية و "الخبر المتواتر"

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. تعريف السنة النبوية

- السنة لغة: تعني الطريقة، سواء كانت طريقة حسنة أو سيئة.
- السنة اصطلاحاً: هي ما أثر (نقل) عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.
- أنواع السنة (من حيث ماهيتها):
 - سنة قولية: مثل قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات".
 - سنة فعلية: مثل أفعاله ﷺ في أداء الصلاة ومناسك الحج.
 - سنة تقريرية: سكوته ﷺ عن فعلٍ حدث أمامه أو علم به، فلم ينكره (السكوت إقرار بالجواز).

2. حجية السنة (مدى إلزامها)

- الحكم: السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم.
- الأدلة على حجيتها: تثبت بالأدلة الأربعة:
 - القرآن: آيات كثيرة تأمر بطاعته، مثل: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ).
 - السنة: أحاديث تأمر باتباع سنته، مثل: "عليكم بسنتي...".
 - الإجماع: أجمع الصحابة على الرجوع لسنة النبي ﷺ بعد وفاته.
 - المعقول (العقل): لأن الله أرسله مبيناً ومبلغاً، ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب طاعته.
- حكم منكر السنة: من أنكر حجية السنة بالكلية فقد كفر.

3. أقسام السنة من حيث السند (طريق النقل)

- مذهب جمهور الحنفية: تنقسم السنة عندهم إلى ثلاثة أقسام (متواتر، مشهور، آحاد).
- (ملاحظة: غير الحنفية يقسمونها إلى قسمين فقط: متواتر وآحاد).

4. القسم الأول: الخبر المتواتر

- تعريفه: هو خبر جماعة يمتنع (يستحيل) تواطؤهم على الكذب، عادةً، لكثرتهم، من أول السند إلى آخره.
- حكمه (أثره):
 - يُوجب العلم اليقيني القطعي (علم ضروري تضطر النفس لتصديقه).
 - من أنكره كفرَ (لأنه بمثابة منكر للقرآن).
- أمثله:
 - نقل القرآن الكريم.
 - تواتر أعداد ركعات الصلاة.
 - مقادير الزكاة.

ثانياً: الشرح المبسط (توضيح الأفكار)

- يعني إيه تقرير؟ الصحابي أكل ضب (سحلية الصحراء) قدام النبي، النبي مقرفش ولا زعق، سكت. سكوته معناه إن الأكل ده "حلال"، لأن النبي لا يسكت على حرام. دي اسمها "سنة تقريرية".
- الفرق بين تقسيم الماهية والسند:
 - لو سألناك عن الماهية (طبيعة الحاجة) = قول، فعل، تقرير.
 - لو سألناك عن السند (عدد الرواة) = متواتر، مشهور، آحاد.
- تركة "الحنفية": الحنفية متميزين إنهم حطوا قسم في النص اسمه "مشهور". بقية المذاهب معندهم مش القسم ده. دي معلومة بتيجي كتير في أسئلة (الصح والخطأ).
- فهم المتواتر: تخيل آلاف الصحابة نقلوا حديث لآلاف التابعين. العقل بيقول مستحيل الآلاف دول يتصلوا ببعض ويتفقوا يألفوا كدبة. عشان كده المتواتر بيدينا (يقين 100%)، واللي ينكره (يكفر) فوراً.

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: عرّف السنة اصطلاحاً، وما هي أنواعها من حيث الماهية مع التمثيل؟
- سؤال: اذكر أقسام السنة من حيث السند عند الحنفية. (سؤال صريح ومباشر).
- سؤال: ما هو الخبر المتواتر؟ وما حكمه؟ مع ذكر مثال. (هام جداً) 🔥

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () تنقسم السنة من حيث السند عند جمهور الحنفية إلى قسمين. (خطأ - ثلاثة أقسام).
- () الخبر المتواتر يوجب العلم الظني. (خطأ - يوجب العلم اليقيني القطعي).
- () من أنكر الخبر المتواتر لا يكفر. (خطأ - يكفر).
- () السنة التقريرية هي ما نقل عن النبي من قول. (خطأ - هي سكوته عن فعل).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع

- السنة: (قول - فعل - تقرير).
- سند الحنفية: (متواتر - مشهور - آحاد).
- المتواتر: (جماعة يستحيل كذبهم) ← النتيجة: (علم قطعي) ← منكره: (كافر).

الجزء الثاني: خبر "المشهور" و "الآحاد" (القسم الموضوعي)

أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. القسم الثاني: الخبر المشهور

- تعريفه اصطلاحاً: هو ما كان من الآحاد في القرن الأول (عصر الصحابة)، ثم انتشر واشتهر في القرن الثاني (التابعين) والثالث، فرواه قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب.
- حكمه (أثره):
 - يُوجب علم الطمأنينة (يفيد طمأنينة القلب، ولا يصل لدرجة اليقين القطعي لوجود شبهة في بدايته).
 - تصح به الزيادة على النص القرآني (ويُعد ذلك نسخاً عند الحنفية).
 - من أنكره (جاحده) يُضلل ويُبدع، ولكنه لا يكفر.

● أمثلته:

- حديث: "إنما الأعمال بالنيات".
- حديث: "لا وصية لوارث".
- أحاديث المسح على الخفين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها في الزواج.

2. القسم الثالث: خبر الآحاد

- تعريفه اصطلاحاً: هو ما لم يدخل في حد الاشتهار، بأن يرويه واحد أو اثنان أو جماعة لا يبلغون حد التواتر، من أول السند إلى آخره.
- حكمه (أثره):
 - يُوجب العمل به (وجوباً ظنياً في الأحكام العملية).
 - لا يُوجب العلم (لا يفيد اليقين القاطع، بل يفيد الظن لاحتمال السهو أو الخطأ من الراوي).
 - من أنكره لا يكفر ولا يضل بالضرورة.
 - لا تجوز به الزيادة على النص القرآني.

ثانياً: الشرح المبسط (توضيح الأفكار) 💡

- لعبة الأجيال في المشهور: الحديث المشهور بدأ "ضعيف العدد" في عهد الصحابة (رواه صحابي أو اثنين)، بس فجأة في عهد التابعين وتابعيهم "ضرب تريند" وبقي يرويه آلاف. عشان كده الحنفية قالوا: نديله وضع وسط، لا هو يقين 100% زي المتواتر، ولا هو ظني زي الآحاد. سموا نتيجته: "علم طمأنينة".
- عقوبة المنكر (تدرج مهم جداً):
 - أنكرت متواتر؟ ← كافر (لأنك بتكذب آلاف).
 - أنكرت مشهور؟ ← ضال ومبتدع (بس منقدرش نكفرك لأن الحديث بدأ بشخص واحد).
 - أنكرت آحاد؟ ← مخطئ (لا كفر ولا تضليل).
- الفرق بين "العلم" و "العمل" في الآحاد: الحنفية بيقولوا حديث الآحاد (اللي رواه عدد قليل) نطبقه في الفقه ونبني عليه أحكام حلال وحرام (ده اسمه يوجب العمل)، لكن مبنينش عليه "عقيدة" لأن العقيدة محتاجة يقين 100% (عشان كده لا يوجب العلم).

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: عرّف الخبر المشهور عند الحنفية؟ وما حكمه من حيث إيجاب العلم ومن حيث جاحده؟
- سؤال: ما هو خبر الآحاد؟ وهل يوجب العلم والعمل معاً؟ علل لما تقول.
- سؤال: (سؤال مقارنة خطير 🎯): قارن بين المتواتر والمشهور والآحاد من حيث (التعريف - الحكم - حكم الجاحد).

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () الخبر المشهور يوجب العلم اليقيني القطعي. (خطأ - يوجب علم طمأنينة).
- () من أنكر الخبر المشهور يكفر ويخرج من الملة. (خطأ - يضل ولا يكفر).
- () خبر الآحاد يوجب العمل ظناً ولا يوجب العلم يقيناً. (صح - متكررة جداً).
- () تصح الزيادة على النص القرآني بخبر الآحاد. (خطأ - تصح بالمشهور والمتواتر فقط).

- المشهور: (آحاد بالقرن الأول + تواتر بالثاني والثالث) = (علم طمأنينة) = (جاحذه ضال).
- الآحاد: (عدد قليل في كل العصور) = (يوجب العمل فقط) = (جاحذه لا يكفر ولا يضل).
- الكلمة السحرية في الآحاد: يوجب العمل (فقه) ولا يوجب العلم (عقيدة).

الجزء الثالث: شروط العمل بخبر الآحاد (شرائط الراوي)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. الإجمال (عدد شروط الراوي)

- نصّ المصنف على أن شرائط الراوي أربعة، وهي: (الإسلام، العقل، الضبط، العدالة).
- بدون اجتماع هذه الشروط الأربعة، يُردّ حديث الآحاد ولا يُعمل به.

2. الشرط الأول: الإسلام

- معناه: الانقياد والاستسلام لله تعالى ظاهراً.
- سبب اشتراطه: لأن رواية الحديث فيها "إلزام للغير" (تشريع يُلزم الأمة)، والكافر لا ولاية له على المسلم، فلا يُقبل قوله.
- حكم رواية الكافر: مرفوضة بالإجماع، حتى ولو كان الكافر معروفاً بالصدق وعدم الكذب في أمور الدنيا.

3. الشرط الثاني: العقل

- المراد به: التمييز والإدراك (وهو مناط التكليف). فلا تُقبل رواية المجنون أو الصبي غير المميز.

4. الشرط الثالث: العدالة (هام جداً)

- العدالة لغة: الاستقامة.
- العدالة اصطلاحاً: هي ملكة (صفة راسخة في النفس) تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، واجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر.
- أقسام العدالة: تنقسم إلى قسمين:
 - عدالة ظاهرة: الالتزام بأوامر الدين واجتناب المحرمات في الظاهر.
 - عدالة باطنة: خلو القلب من النفاق والشر، ولا يطلع عليها إلا الله.

5. الشرط الرابع: الضبط (هام جداً)

- الضبط لغة: حفظ الشيء بالحزم.
- الضبط اصطلاحاً: سماع الخبر، وحفظه ببذل المجهود في مذكرته وتكراره، إلى حين أدائه (تبليغه) للناس.
- أنواع الضبط: ينقسم إلى نوعين:
 - ضبط المتن: حفظ ألفاظ الحديث كما هي دون تغيير أو تحريف.
 - ضبط المعنى: فهم المعاني والمقاصد الفقهية للحديث (وهو الأهم عند الحنفية).

ثانياً: الشرح المبسط (توضيح الأفكار) 💡

- لماذا نرفض رواية الكافر الصادق؟ تخيل أن شخصاً غير مسلم (لكنه أمين جداً) نقل لنا حديثاً. لماذا نرفضه؟ لأن الحديث ده هيتحول لـ "قانون" و "حكم شرعي" يطبق على كل المسلمين. والمسلم لا يقبل أن يفرض عليه غير المسلم قانوناً (لا ولاية لكافر على مسلم).
- يعني إيه "العدالة" في علم الأصول؟ العدالة هنا ملهاش علاقة بوظيفة القاضي في المحكمة. العدالة يعني إنسان "مستقيم ومحترم". مش بيشرب خمر (كبائر)، مش بيعمل ذنوب صغيرة كل يوم (إصرار على الصغائر)، وعنده "مروءة" (يعني أخلاقه عالية ومبيعملش حاجات تخل بشكله في المجتمع).
- الفرق بين العدالة والضبط:
 - العدالة: تخص أخلاق الراوي ودينه.
 - الضبط: يخص ذاكرة الراوي وعقله. ممكن راوي يكون قمة في الأخلاق (عَدْل) بس بينسى كتير، هنا نرفض روايته لأنه فاقد لشرط (الضبط).
- أهمية بذل المجهود في الضبط: الضبط مش مجرد إنك سمعت الكلمة مرة وخلاص. الأصوليين قالوا لازم: (تسمع + تذاكر وتكرر وتتعب + تبلغ صح).

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: اذكر إجمالاً شرائط الراوي لقبول خبر الآحاد؟
- سؤال: عرّف (العدالة) و (الضبط) اصطلاحاً، مبيناً أقسام كل منهما؟ (متكرر جداً في الامتحانات) 🔥
- سؤال: علل: اشتراط (الإسلام) في الراوي وعدم قبول رواية الكافر؟

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () شرائط الراوي لقبول خبر الآحاد ثلاثة فقط. (خطأ - أربعة: الإسلام، العقل، الضبط، العدالة).
- () تقبل رواية الكافر إذا عُرف عنه الصدق وعدم الكذب في المعاملات. (خطأ - لا تقبل لعدم الولاية).
- () العدالة هي اجتناب الكبائر فقط. (خطأ - اجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وملازمة المروءة).
- () الضبط هو مجرد سماع الخبر دون الحاجة لمذاكرته. (خطأ - يجب بذل المجهود في مذاكرته وتكراره).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع 🎯

- شروط الراوي 4: (إسلام - عقل - عدالة - ضبط).
- مفاتيح العدالة: (أخلاق) = (ملكة + تقوى + مروءة + لا كبائر + لا إصرار على صغائر).
- مفاتيح الضبط: (ذاكرة) = (سماع + مجهود ومذاكرة + أداء سليم).
- أنواع الضبط: (متن = ألفاظ) و (معنى = فقه).

الجزء الرابع: انقسام الرواة وحكم رواية غير الفقيه (حديث المِصْرَة)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. انقسام الرواة (الصحابة) عند الحنفية

- قسّم الحنفية رواة الحديث من الصحابة إلى قسمين أساسيين:
 - القسم الأول: المعروفون بـ الفقه والفتوى (إلى جانب الرواية).
 - القسم الثاني: المشهورون بـ الرواية والحفظ فقط (دون الفتوى).

2. حكم القسم الأول (المعروفون بالفقه)

- أمثلتهم: الخلفاء الراشدون الأربعة، العبدلة (كابن عباس وابن عمر)، معاذ بن جبل، عائشة -رضي الله عنهم-.
- حكم روايتهم: تُقبل روايتهم مطلقاً، سواء وافقت القياس (القواعد العامة للدين) أو خالفته.
- التعليل: لأن فقههم يمنعهم من رواية ما يُنسخ أو يُفهم على غير وجهه، فلو خالفوا القياس، فهذا دليل قاطع على أن القياس هنا غير صحيح.

3. حكم القسم الثاني (المشهورون بالرواية فقط)

- أمثلتهم: أبو هريرة، أنس بن مالك -رضي الله عنهما-.
- حكم روايتهم: فيها تفصيل دقيق:
 - الحالة الأولى: إذا وافق الحديث القياس ➡ يُقبل بالاتفاق.
 - الحالة الثانية: إذا خالف الحديث القياس من كل وجه (تعارض مع القواعد الثابتة للدين) ➡ يُقدم القياس ويُترك الحديث.
- التعليل (هام): لأن الراوي هنا غير فقيه، فقد يسمع كلاماً فينقله بحروفه، ويغيب عنه السياق أو النسخ أو القصد الشرعي، فالتمسك بالقواعد الثابتة (القياس) أولى.

4. التطبيق العملي (حديث المِصْرَة) 🎯

- تعريف المِصْرَة: هي الناقة أو الشاة التي يُربط ضرعها (يُحبس فيها اللبن) ليأمن قبل بيعها، فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن دائماً (وهو غش وتدليس).
- الحديث (رواه أبو هريرة): أن النبي ﷺ أعطى المشتري الخيار: إما أن يُمسك الشاة، أو يردّها ويرد معها (صاعاً من تمر) تعويضاً عن اللبن الذي شربه منها.
- موقف الحنفية: رُفِض العمل بالحديث (في مسألة التعويض بالتمر)، وعُمل بالقياس.
- سبب الرُفْض (القياس الصحيح): قاعدة "الضمان" في الشريعة تقضي بأن التعويض يكون بـ المثل (يرد لبناً مثله) أو بـ القيمة (يرد ثمن اللبن مالياً). أما "صاع التمر" فهو لا مثّل ولا قيمة، بل تعويض ثابت لا يتغير باختلاف كمية اللبن! فتعارض الحديث مع القياس الواضح، فتركوا الحديث.

💡 ثانياً: الشرح المبسط (توضيح الأفكار)

- الفكرة ببساطة: الحنفية يقولوا "الفقه فهم مش بس حفظ". لو صحابي فقيه جداً زي سيدنا عمر قال حديث، حتى لو غريب شوية أو بيكسر قاعدة، هنمشي وراه وإحنا مغمضين، لأن عمر فاهم أبعاد التشريع.
- طب لو صحابي حافظ بس؟ زي سيدنا أبو هريرة (أكثر من روى أحاديث). لو روى حديث ماشي مع قواعد الفقه، على راسنا. طب لو روى حديث بيكسر قواعد الفقه الأساسية؟ الحنفية قالوا: "ستوب"! احتمال يكون أبو هريرة ركز في حفظ الألفاظ وفاته إن الحكم ده كان فيه مناسبة خاصة أو اتنسخ. فهنا نحتفظ بالقاعدة الفقهية ونعتذر عن العمل بالحديث.

- قصة المصرة (حكاية امتحانية): واحد راح السوق لقي بقرة ضرعها مليااان لبن، اشتراها غالية. تاني يوم بيحلبها لقاها مباتجيبش نقطة! البائع كان حابس اللبن عشان يغشه. المشتري عايز يرجعها. الحديث بيقول: رجعها وادي للبائع (صاع تمر) بدل اللبن اللي إنت شربته أول يوم.
- الحنفية اعترضوا عقلياً وقالوا: إشمعنى تمر؟ طب ما اللبن اللي شربته ده ممكن يكون قليل جداً وممكن يكون كثير جداً، صاع التمر ده لا هو نفس اللبن، ولا هو فلوس! قواعد الإسلام بتقول "اللي يتلف حاجة يجيب زيها أو تمنها"، عشان كده رفضوا التمر، وقالوا يرجع زي اللبن أو قيمته.

📝 ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: قسّم الحنفية رواة الحديث إلى قسمين، فما هما؟ وما حكم رواية كل قسم؟ (سؤال رئيسي) (🎯)
- سؤال: اذكر موقف الحنفية من حديث "المصرة" مع التوجيه (التعليل).
- سؤال: علل: تقديم القياس على رواية غير الفقيه إذا خالفه من كل وجه.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () رواية الراوي المعروف بالفقه تُقبل مطلقاً سواء وافقت القياس أو خالفته. (صح).
- () أبو هريرة وأنس بن مالك من الصحابة المعروفين بالفقه والفتوى. (خطأ - مشهورون بالرواية فقط).
- () إذا تعارضت رواية غير الفقيه مع القياس من كل وجه، قُدّم الحديث على القياس عند الحنفية. (خطأ - قُدّم القياس ويُترك الحديث).
- () عمل الحنفية بحديث المصرة وأوجبوا رد صاع من تمر. (خطأ - تركوا الحديث وعملوا بالقياس).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع

- راوي فقيه (عمر/ابن عباس) ← روايته مقبولة دائماً (حتى لو خالفت القياس).
- راوي غير فقيه (أبو هريرة) ← روايته تخضع للفترة: (توافق القياس = تُقبل) / (تخالف القياس = يُقدم القياس).
- المصرة: (حبس اللبن للغش) ← الحديث: (التعويض بتمر) ← الحنفية: (مرفوض، التعويض بالمثل أو القيمة "القياس").

الجزء الخامس: أقسام البيان الخمسة (القسم الموضوعي)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. الإجمال (ما هي أقسام البيان؟)

- قسّم علماء الحنفية "البيان" (التوضيح) إلى خمسة أقسام رئيسية.
- الأقسام هي: (التقرير، التفسير، التغيير، الضرورة، التبديل).

2. القسم الأول: بيان التقرير (التأكيد)

- وظيفته: تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز (الاستعارة) أو الخصوص.
- مثاله القرآني: قوله تعالى: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ).
- كلمة (كلهم): قطعت احتمال تخصيص بعضهم دون بعض.
- كلمة (أجمعون): قطعت احتمال التفرق (أنهم سجدوا معاً في وقت واحد).
- مثاله الفقهي: أن يقول الرجل لزوجته: "أنت طالق طلاقاً يقُع عليك". (ليقطع احتمال أنه كان يمزح أو يقصد معنى مجازي).

3. القسم الثاني: بيان التفسير (التوضيح)

- **وظيفته:** تبين وتوضح اللفظ الذي فيه خفاء (مثل: المجمل والمشتراك).
- **حكم تأخيرته:** يجوز تأخير بيان التفسير إلى "وقت الحاجة للعمل به"، ولا يجوز تأخيرها عن وقت العمل.
- **مثاله:** قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) (لفظ مجمل)، فجاءت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كـ بيان تفسير له.

4. القسم الثالث: بيان التغيير (الاستثناء والشرط)

- **وظيفته:** تغيير الحكم الذي يفهمه السامع من الكلام الأول، وذلك عن طريق الاستثناء أو الشرط.
- **شرطه الأساسي (هام جداً):** أن يكون موصولاً بالكلام (في نفس الجلسة أو الجملة).
- **مثاله:** "لزيد علي ألف جنيه.. إلا مائتين". (الاستثناء هنا غير الحكم الأول وهو الألف).

5. القسم الرابع: بيان الضرورة (السكوت)

- **وظيفته:** إظهار المعنى وإثبات الحكم بـ **السكوت ودلالة الحال** (لا بالنطق المباشر).
- **مثاله القرآني:** قوله تعالى في الميراث: (فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
- (سكت الشارع عن نصيب الأب، فكان سكوته "بيان ضرورة" على أن الأب يأخذ الباقي).
- **مثاله الفقهي:** سكوت المالك إذا رأى شخصاً يبيع ماله أمامه ولم يعترض (يعد إقراراً بالضرورة).

6. القسم الخامس: بيان التبديل (وهو النسخ)

- **وظيفته:** رفع (إلغاء) حكم شرعي متقدم، بدليل شرعي متأخر عنه.
- **شرطه الأساسي:** أن يكون متراخياً (منفصلاً عن النص الأول في الزمن).

ثانياً: الشرح المبسط (توضيح الأفكار)

- **لعبة الألفاظ (مجاز ولا حقيقة؟):** في "بيان التقرير"، أنا بستخدم كلام يؤكد إني بتكلم بجد ومش بباليغ. لما أقول "جاء القوم كلهم أجمعون"، أنا كده قفلت الباب قدام أي حد يقول "أكيد يقصد أغلبهم". ده اسمه (يقطع احتمال المجاز).
- **فرق جوهري وخطير (السرف في الوقت):**
 - لو عايز أعمل تغيير (استثناء): لازم أقوله فوراً وأنا بتكلم (موصول). مقدرش أقول "أنت طالق".. وأمشي، وتاني يوم أقول "إن دخلت الدار!". ده مبيقاش بيان تغيير، ده تلاعب.
 - لو عايز أعمل تبديل (نسخ): لازم يبجي بعدين (متراخي). آية تنزل بحكم، وبعدها بسنين تنزل آية ثانية تلغيها.
- **يعني إيه بيان الضرورة؟** الأصوليين بيقولوا "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان.. بيان". طالما ربنا وزع الميراث، وجاب سيرة الأم ومجاش سيرة الأب بالتحديد ككسر (نصف أو ربع)، يبقى السكوت ده رسالة بتقول: "ياخذ الباقي".

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- **سؤال:** اذكر أنواع البيان إجمالاً، ثم تكلم عن "بيان الضرورة" مع التمثيل؟ (سؤال مباشر).
- **سؤال:** ما الفرق بين بيان (التغيير) وبيان (التبديل) من حيث الاتصال والانفصال؟
- **سؤال:** عرّف "بيان التقرير" مبيناً فائدته، مع ذكر مثال قرآني.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يُشترط في "بيان التغيير" أن يكون متراخياً عن النص الأول. (خطأ - يُشترط أن يكون موصولاً). (متكرر جداً).
- () "بيان التبديل" عند الحنفية هو مصطلح مرادف لـ "النسخ". (صح).
- () قوله تعالى (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) يعتبر مثلاً لبيان التفسير بالنسبة لنصيب الأب. (خطأ - مثال لبيان الضرورة).
- () فائدة بيان التقرير هي قطع احتمال المجاز والخصوص. (صح).

- التقرير: (تأكيد) ← يقطع المجاز. (السر: كلهم أجمعون).
- التفسير: (توضيح) ← يزيل الخفاء. (السر: أقيموا الصلاة).
- التغيير: (استثناء/شرط) ← شرطه: موصول. (السر: إلا مائتين).
- الضرورة: (سكوت) ← دلالة الحال. (السر: ميراث الأب).
- التبديل: (نسخ) ← شرطه: مترaxي. (السر: حكم جديد يلغي قديم).

الجزء السادس: بيان التبديل (النسخ) تعريفه ومحلّه وشروطه

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. تعريف النسخ (بيان التبديل)

- النسخ لغة: الإزالة (كنسخت الشمس الظل) أو النقل (كنسخت الكتاب).
- النسخ اصطلاحاً عند الحنفية (هام جداً): هو بيان انتهاء مدة الحكم المطلق، بدليل شرعي مترax عنه.
- حقيقته: النسخ في الشريعة ليس إلغاءً لحكم كان الله يجهل عاقبته (حاشا لله)، بل هو في حقيقته "بيان" لموعد انتهاء حكم كان الله يعلم أنه سينتهي في هذا الوقت، ولكن المكلف (الإنسان) لم يكن يعلم.

2. الفرق بين (النسخ) و (البداء)

- البداء: هو ظهور رأي جديد لم يكن معلوماً من قبل (تغيير الرأي بعد الجهل). وهذا محال (مستحيل) على الله تعالى، وهو طعن في علمه.
- النسخ: هو تغيير الحكم لمصلحة العباد مع علم الله المسبق بوقته.
- (ملاحظة: اليهود أنكروا النسخ بحجة أنه يلزم منه "البداء" ونسبة الجهل لله، ورد عليهم العلماء بأن النسخ مجرد انتهاء مدة، كالمريض يغير له الطبيب الدواء بتغيير حالته).

3. ما يقع فيه النسخ وما لا يقع (محل النسخ)

- النوع الأول: ما لا يقبل النسخ (مستحيل نسخه):
 - العقائد: (كالإيمان بالله، والملائكة، واليوم الآخر). لا يمكن أن تُنسخ.
 - أمهات الفضائل والردائل: (كالعدل، والصدق، وبر الوالدين) لا تصير حراماً أبداً، (كالظلم، والكذب) لا تصير حلالاً أبداً.
 - الأحكام المؤبدة بنص الشارع: (مثل قوله تعالى: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً)).
 - الأحكام العقلية: (كحدوث العالم، ووجود الخالق).
- النوع الثاني: ما يقبل النسخ (محل النسخ الحقيقي):
 - الأحكام الشرعية الفرعية العملية: (كالأوامر والنواهي المتعلقة بالحلال والحرام، والإيجاب والندب). مثل تغيير القبلة، ومقادير العقوبات.

4. شروط النسخ الأربعة (متى يكون النسخ صحيحاً؟)

- الشرط الأول: أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين (فلا نسخ في الأخبار والقصص).
- الشرط الثاني: أن يكون الدليل الناسخ مترaxياً (منفصلاً في الزمن) عن الدليل المنسوخ. (لو كان متصلاً سُمي استثناء أو شرطاً).
- الشرط الثالث: ألا يكون الحكم المنسوخ مقيداً بوقت محدد (فلو قال: صوموا شهر رمضان وانتهى الشهر، هذا انقضاء للوقت وليس نسخاً).
- الشرط الرابع: التمكن من الاعتقاد أو العمل بالحكم الأول قبل نسخه (أن يكون المكلف قد مر عليه وقت يستطيع فيه تنفيذ الحكم الأول قبل أن يلغى).

ثانياً: الشرح المبسط (توضيح الأفكار) 💡

- **ليه الحنفية عرفوا النسخ بطريقة غريبة شوية؟** الجمهور بيقول النسخ هو "رفع أو إلغاء حكم". الحنفية قالوا كلمة "إلغاء" دي بتخلي اليهود يمسكوا علينا ذلة ويقولوا (ربنا غير رأييه ودي حاجة اسمها البداء). فالحنفية بذكاء قالوا: لا، النسخ معناه "بيان انتهاء المدة". يعني ربنا نزل حكم (الخمر حلال)، وربنا في علمه الأزلي عارف إن الحكم ده مدته سنتين بس، لما خلصوا السنتين، ربنا نزل آية (تحريم الخمر) عشان يعرفنا إحنا إن المدة خلصت.
- **إيه الحاجات اللي مستحيل تتنسخ؟** فكر فيها بالعقل.. هل ينفع نبي يبجي يقول "الصدق حرام والكذب حلال"؟ مستحيل (دي أمهات الفضائل). هل ينفع آية تنزل تقول "مفیش يوم قيامة"؟ مستحيل (عقيدة). هل ينفع حكم ربنا قال عليه "أبداً" يتلغي؟ مستحيل.
- **الشرط الخادع (الأخبار لا تُنسخ):** النسخ بيحصل في "افعل ولا تفعل" (الأحكام العملية). لكن الآيات اللي بتحكى قصص الأنبياء (زي قصة سيدنا موسى) مستحيل تتنسخ وينزل آية بعدها تقول القصة دي محصلتش! لأن نسخ الأخبار معناه إن الخبر الأول كان "كذب"، والكذب محال على الله.

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- **سؤال:** عرّف النسخ اصطلاحاً عند الحنفية؟ وما الفرق بينه وبين "البداء"؟ (مهم جداً جداً) 🔥
- **سؤال:** اذكر شروط النسخ إجمالاً / أو بالتفصيل؟
- **سؤال:** ما هو محل النسخ؟ (أي ما الذي يجوز نسخه وما الذي لا يجوز؟).

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يجوز النسخ في العقائد وأمهات الفضائل. (خطأ - لا يجوز النسخ فيها).
- () يُشترط في النسخ أن يكون الدليل الناسخ متصلاً بالمنسوخ. (خطأ - يُشترط أن يكون متراخياً/منفصلاً).
- () النسخ عند الحنفية هو بيان انتهاء مدة الحكم المطلق. (صح).
- () البداء جائز على الله تعالى عند علماء الأصول. (خطأ - مستحيل ومحال لأنه يستلزم سبق الجهل).
- () يجوز نسخ الأخبار والقصص القرآنية. (خطأ - النسخ يقع في الأحكام الشرعية العملية فقط).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع 🎯

- **النسخ:** بيان انتهاء مدة.
- **البداء:** تغيير رأي بعد جهل (مستحيل على الله).
- **ممنوع نسخ:** (العقائد - الأخلاق - الأخبار - الأحكام المؤبدة).
- **شروط النسخ 4:** (حكمين شرعيين - متراخي - غير مقيد بوقت - التمكن من الفعل).

الجزء السابع: أقسام النسخ (في القرآن الكريم - ومن حيث البذل)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. أقسام النسخ في القرآن الكريم (من حيث التلاوة والحكم) ينقسم النسخ الواقع في آيات القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام أجمع عليها العلماء:

● القسم الأول: نسخ التلاوة والحكم معاً

- معناه: أن يُرفع اللفظ (فلا يُقرأ في المصحف) ويُرفع حكمه (فلا يُعمل به في الفقه).
- مثاله: ما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها-: "كان فيما أنزل من القرآن: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثم نُسخْنَ بِ (خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ)". فالآية الأولى رُفعت لفظاً وحكماً.
- القسم الثاني: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة (وهو الأكثر والأشهر)

- معناه: أن تُقرأ الآية في المصحف ونتعبد بتلاوتها، لكن حُكمها الفقهي ملغى (منسوخ) بآية أخرى.
- مثاله: آية عدة الأرملة؛ كانت في بداية الإسلام سنة كاملة لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُم وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ).
- النسخ لها: نسخ هذا الحكم بآية: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). (فالآية الأولى تُقرأ، لكننا نعمل بالثانية).
- القسم الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم

- معناه: أن يُرفع اللفظ من المصحف (فلا يُقرأ)، ولكن حكمه الفقهي ساري ومستمر.
- مثاله: آية الرجم التي ذكرها سيدنا عمر بن الخطاب: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ). اللفظ لم يعد في القرآن، ولكن النبي ﷺ والصحابة رجموا المحصن، فالحكم باقٍ.

2. أقسام النسخ من حيث (البذل) هل إذا ألغى الله حكماً يأتي مكانه بحكم آخر أم لا؟ ينقسم إلى نوعين:

● النوع الأول: النسخ إلى بدل (بإجماع العلماء)

- معناه: رفع حكم شرعي، والإتيان بحكم آخر مكانه.
- أنواعه: قد يكون البذل (مساوياً) كتحويل القبلة من بيت المقدس للكعبة، أو (أخف) كنسخ مصابرة الواحد للعشرة في القتال إلى مصابرة الواحد لاثنتين، أو (أثقل) كنسخ صيام عاشوراء بوجوب صيام شهر كامل (رمضان).
- النوع الثاني: النسخ إلى غير بدل (نسخ بلا بدل)

- معناه: إلغاء الحكم تماماً دون إيجاب شيء مكانه (مجرد تخفيف وعفو).
- مثاله: نسخ وجوب تقديم صدقة للفقراء قبل التحدث سراً مع النبي ﷺ (إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً)، نُسخَت بآية (ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا...) وسقط الحكم ولم يأت مكانه واجب آخر.
- خلاف المعتزلة في (النسخ بلا بدل):

- رأيهم: منعوا النسخ بلا بدل، وقالوا مستحيل يُلغى حكم ولا يأت مكانه شيء.
- دليلهم: قوله تعالى: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا).
- الرد عليهم (رأي الجمهور): التخفيف عن الناس وإسقاط التكليف عنهم (كإسقاط صدقة المناجاة) هو في حد ذاته "خَيْرٌ" لهم، فلا يشترط أن يكون الخير حكماً جديداً، بل مجرد العفو هو الخير.

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية)

بص يا سيدي، عشان متلخبطش، ركز في المصطلحات دي: كلمة **(التلاوة)** يعني: الآية مكتوبة قدامي في المصحف وبقراها في الصلاة وباخد عليها حسنات. كلمة **(الحكم)** يعني: بمسك الآية دي أطلع منها فقه (حلال وحرام).

● التقسيمة الأولى (في القرآن):

- **نسخ الاتنين (لفظ وحكم):** يعني الآية اتمسحت من المصحف، وحكمها كمان اتلغى. زي آية (عشر رضعات). لا بنقرأها ولا بنفتي بيها.
- **نسخ الحكم بس (والتلاوة قاعدة):** وده أكثر حاجة موجودة في القرآن. الآية منورة في المصحف بنقرأها (زي آية العدة حول كامل/سنة)، بس لما نيجي في المحكمة ونحسب عدة الأرملة مبمشيش عليها، بنمشي على الآية الثانية (4 شهور و10 أيام).
- **نسخ التلاوة بس (والحكم قاعد):** العكس تماماً! الآية اتشالت من المصحف (زي آية رجم المتزوج)، بس في الفقه لسه بنطبق الرجم.
- **التقسيمة الثانية (من حيث البديل):**

- هل ربنا لما بيلغي حكم لازم يجيب مكانه بديل؟
- **الجمهور قالوا:** عادي جداً، في نسخ (ببديل) زي تحويل القبلة. وفي نسخ (من غير بديل) زي آية الصدقة قبل ما تكلم النبي.. ربنا فرضها وبعدين لغاها، ومجابهش حاجة مكانها، مجرد رحمة وتخفيف.
- **المعتزلة (بتوع الدماغ والفلسفة) اعترضوا وقالوا:** لا! الآية بتقول "نأت بخير منها"، طالما لغى لازم يجيب بديل أحسن!
- **علماء الأصول ردوا عليهم بقصف جبهة:** هو لما ربنا يشيل من عليك تكليف ويرحمك منه، مش ده في حد ذاته "خير"؟! يبقى الآية منطبقة ومفيش تعارض.

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (صياغة الأسئلة المتوقعة)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- **سؤال:** اذكر أقسام النسخ في القرآن الكريم من حيث التلاوة والحكم مع التمثيل؟ (🎯 سؤال كلاسيكي مضمون).
- **سؤال:** "انقسم العلماء في جواز النسخ إلى غير بدل إلى مذهبين". اذكر المذهبين مع التوجيه (الدليل والرد).
- **سؤال:** مثل لما يأتي: (نسخ التلاوة وبقاء الحكم) - (نسخ الحكم إلى غير بدل).

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () من أمثلة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا...). (خطأ ✖ - آية الرجم مثال لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم).
- () منع المعتزلة وقوع النسخ إلى غير بدل مستدلين بآية (نأت بخير منها). (صح ✓).
- () نسخ مصابرة الواحد للعشرة في القتال يعتبر نسخاً إلى بدل أخف. (صح ✓).
- () حديث السيدة عائشة في (العشر رضعات) مثال لنسخ التلاوة وبقاء الحكم. (خطأ ✖ - مثال لنسخ التلاوة والحكم معاً).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- **نسخ تلاوة وحكم:** (عشر رضعات). ← (لا لفظ ولا فقه).
- **نسخ حكم وبقاء تلاوة:** (عدة الحول). ← (موجودة مصحف - ملغية فقه).
- **نسخ تلاوة وبقاء حكم:** (آية الرجم). ← (ملغية مصحف - موجودة فقه).
- **النسخ بلا بدل:** (صدقة المناجاة) ← منعه المعتزلة وأجازه الجمهور لأن التخفيف (خير).

الجزء الثامن: أقسام النسخ (في القرآن والسنة)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. الإجمال (أقسام النسخ الأربعة) ينقسم النسخ باعتبار وقوعه في القرآن والسنة إلى أربعة أقسام: (نسخ القرآن بالقرآن - نسخ السنة بالسنة - نسخ السنة بالقرآن - نسخ القرآن بالسنة).

2. القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن

- حكمه: جائز شرعاً، وقد وقع بالفعل باتفاق العلماء القائلين بالنسخ.
- مثاله: نسخ آية (عدة الحول/السنة) بآية (أربعة أشهر وعشراً) للمتوفى عنها زوجها.

3. القسم الثاني: نسخ السنة بالسنة

- حكمه: جائز شرعاً.
- أنواعه الأربعة:

1. نسخ متواتر بمتواتر: (جائز).
2. نسخ آحاد بآحاد: (جائز). مثل حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".
3. نسخ آحاد بمتواتر: (جائز من باب أولى، لأن المتواتر أقوى).
4. نسخ متواتر بآحاد: (مختلف فيه، والراجح عدم الجواز، لأن المتواتر قطعي اليقين، والآحاد يفيد الظن، ولا يجوز للظني الضعيف أن يلغي القطعي القوي).

4. القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن (هام جداً)

- حكمه عند الجمهور (والحنفية): جائز عقلاً وواقع شرعاً.
- حكمه عند الإمام الشافعي: في إحدى الروايتين عنه لا يجوز (بحجة أن السنة مبينة للقرآن فلا ينسخها، واستدل بآية: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ))).
- أدلة الجمهور على الجواز (وهي الراجحة):
 - مثال 1: صيام "يوم عاشوراء" كان واجباً بـ السنة، فنسخ بوجوب صيام "شهر رمضان" في القرآن (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).
 - مثال 2 (مهم جداً): التوجه إلى "بيت المقدس" كان ثابتاً بـ السنة، فنسخ بالتوجه إلى "الكعبة" بـ القرآن (قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ).

5. القسم الرابع: نسخ القرآن بالسنة (أخطر مسألة) هنا نقسم السنة إلى نوعين (متواترة، وآحاد):

- أ- نسخ القرآن بالسنة المتواترة:

- مذهب الجمهور (والحنفية): جائز. لأن القرآن كلام الله، والسنة المتواترة وحي من الله، والكل من عند الله.
- مثاله: آية المواريث القديمة (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)، نُسخت بالحديث المتواتر: (لَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ).
- مذهب الشافعي: لا يجوز للقرآن أن يُنسخ إلا بقرآن مثله. واستدل بآية: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ.. نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا) وقال إن السنة ليست خيراً من القرآن. (ورد الحنفية بأن "الخيرية" هنا تعني: الأنفع للعباد والأكثر ثواباً، وليس تفضيل الكلام على الكلام).

- ب- نسخ القرآن بخبر الآحاد:

- مذهب الجمهور (والحنفية والشافعية): غير جائز قطعاً.
- التعليل (السبب): لأن القرآن "قطعي الثبوت" (يقيني 100%)، وخبر الآحاد "ظني الثبوت". والقاعدة الأصولية تنص على أن: (الأضعف لا ينسخ الأقوى).

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية)

بص يا صديقي، عشان تقفل المسألة دي في دماغك، تخيل إن الأدلة دي ليها "أوزان قوة":

- القرآن: قوته 100% (قطعي).
- السنة المتواترة: قوتها 100% (قطعي).
- السنة الأحاد: قوتها 80% (ظني).

القاعدة الذهبية: (القوي ينسخ القوي اللي زيه، أو ينسخ الضعيف. لكن الضعيف مستحيل ينسخ القوي).

1. قرآن يلغي قرآن؟ آه طبعاً (100% بيلغي 100%).
2. سنة تلغي سنة؟ آه، بس بشرط: متواتر يلغي متواتر، آحاد يلغي آحاد، أو متواتر يلغي آحاد. لكن إوعى تقول إن "آحاد" يقدر يلغي "متواتر"! (الضعيف مبيضربش القوي).
3. قرآن يلغي سنة؟ آه طبعاً. النبي كان بيصلي ناحية الأقصى (دي سنة)، نزل القرآن قال له لف وشك للكعبة. القرآن هنا لغى السنة. (الإمام الشافعي بس هو اللي اعترض هنا وقال لا).
4. سنة تلغي قرآن؟ هنا نقف!
 - لو السنة دي (متواترة): الحنفية قالوا "أبوة ينفع"، لأن المتواتر وحي يقيني زي القرآن 100%. زي القرآن لما قال اكتبوا وصية للوالدين، النبي لغاها بحديث متواتر (لا وصية لوارث).
 - لو السنة دي (آحاد): كل العلماء بلا استثناء قالوا "مستحيل". إزاي حديث ظني رواه واحد أو اتنين يبجي يلغي آية في المصحف مقطوع بيها؟ مينفعش.

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (صياغة الأسئلة المتوقعة)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: اختلف العلماء في جواز (نسخ السنة بالقرآن). اذكر المذاهب في ذلك مع التوجيه والتمثيل؟ (مكرر جداً).
- سؤال: هل يجوز نسخ المتواتر (قرآناً كان أو سنة) بخبر الأحاد؟ علل لما تقول.
- سؤال: ما مذهب الحنفية في نسخ القرآن بالسنة المتواترة؟ مع ذكر مثال.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يجوز نسخ المتواتر بخبر الأحاد عند جمهور الأصوليين. (خطأ ✗ - لا يجوز لأن الظني لا ينسخ القطعي).
- () نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة يعد مثلاً لنسخ السنة بالقرآن. (صح ✓).
- () يرى الإمام الشافعي جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. (خطأ ✗ - يرى عدم الجواز، ويشترط نسخ القرآن بالقرآن فقط). (خدعة امتحانية شهيرة).
- () حديث (لا وصية لوارث) مثال لنسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الحنفية. (صح ✓).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- متواتر ✗ آحاد: (مرفوض قطعاً).
- قرآن ✗ آحاد: (مرفوض قطعاً).
- سنة بالقرآن: (جائز عند الجمهور - دليله: تغيير القبلة).
- قرآن بمتواتر السنة: (جائز عند الحنفية/ ممنوع عند الشافعي - دليله: لا وصية لوارث).

الجزء التاسع: ختام القسم الموضوعي (وجوه البيان وطرق النسخ)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. تعريف البيان

- لغة: الإظهار، والتبيين، والكشف، والإيضاح.
- اصطلاحاً (في الجملة): إخراج الشيء من حيز الإشكال والخفاء، إلى حيز التجلي والوضوح.

2. وجوه البيان (ما يحصل به البيان إجمالاً) الطرق التي استخدمها الشارع (الله أو رسوله) لتوضيح وتبيين الأحكام للناس خمسة وجوه:

● الوجه الأول: البيان بالقول (وهو الغالب):

○ كبيان الله تعالى للأحكام في القرآن، وبيان النبي ﷺ بالأحاديث القولية.

● الوجه الثاني: البيان بالكتابة:

○ كتابة النبي ﷺ للرسائل والكتب لأمرائه (مثل: كتابه لعمر بن حزم في مقادير الزكاة والديات).

● الوجه الثالث: البيان بالإشارة:

○ مثل إشارته ﷺ لبيان عدد أيام الشهر (بأصابعه) قائلاً: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا".

● الوجه الرابع: البيان بالترك (🔥 هام للامتحان):

○ تعريفه: أن يترك النبي ﷺ فعلاً قد أمر به، أو يترك فعلاً كان يفعله باستمرار؛ ليبيّن للأمة أن هذا الفعل (ليس بفرض) بل هو جائز أو سنة.
○ أمثله:

1. تركه لـ (صلاة التراويح جماعة) بعد أن صلاها أياماً؛ خشية أن تفرض على الأمة.

2. تركه لـ (الوضوء ثلاثاً) واكتفأه بغسل الأعضاء (مرة مرة) لبيان جواز ذلك.

● الوجه الخامس: البيان بالفعل:

○ مثل أفعاله ﷺ في الصلاة (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وفي الحج (خذوا عني مناسككم).

3. الطرق التي يُعرف بها الناسخ من المنسوخ كيف يعرف العلماء أن هذا الحديث ألغي (نسخ) وهذا الحديث هو الجديد (الناسخ)؟ عن طريق ثلاثة أمور:

1. التنصيص من الشارع: أن يُصرح النبي ﷺ بنفسه بالنسخ، كقوله: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُرُوهَا).

2. إجماع الأمة: أن يُجمع الصحابة والعلماء على أن هذا النص منسوخ بنص كذا.

3. معرفة المُتَقَدِّمِ والمُتَأَخِّرِ: بأن يُعرف تاريخياً أن أحد النصين المتعارضين نزل بعد الآخر، فيكون المتأخر هو (الناسخ) للمتقدم.

4. باب الإجماع (المقرر منه حسب المرفوع)

● الإجماع لغة: يُطلق على معنيين:

1. العزم: (من جمَعَ أمره وأجمَعَ عليه، أي عَزَمَ عليه).

2. الاتفاق: (يقال: أجمع الناس على كذا، أي اتفقوا).

💡 ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠

- يعني إيه "وجوه البيان"؟ يعني الأدوات اللي النبي ﷺ استخدمها عشان يشرح لنا الدين. ساعات بيشرح بالكلام (القول)، وساعات بيعت رسالة مكتوبة (الكتابة)، وساعات يشاور بإيده (الإشارة)، وساعات يطبق عملي قدامنا (الفعل).
- تركة "البيان بالترك": دي بنتيجي في الامتحان كتير جداً! يعني إيه النبي ﷺ يحكم عن طريق إنه "ميعملش حاجة"؟ تخيل النبي ﷺ يتوضأ ويغسل وشه وإيده ٣ مرات.. فجأة في يوم اتوضأ ورا الناس وغسل مرة واحدة بس! إيه "ترك" الـ ٣ مرات؟ عشان يوصل رسالة (بيان) للأمة إن غسل الأعضاء مرة واحدة "ينفع وجائز" ومحدث يقول إنه حرام.

- إزاي بنعرف النسخ؟ إنت كعالم أصول لقيت حديثين عكس بعض تماماً.. إزاي تعرف مين فيهم اللي لغى الثاني؟
 - إما النبي يريحنا ويقول صراحة (أنا كنت مانعكم من كذا، دلوقتي اعملوه).
 - أو الصحابة كلهم يكونوا متفقين (إجماع) إن الآية دي لغت دي.
 - أو نفتح كتب التاريخ ونعرف إن الآية دي نزلت في (مكة) والآية الثانية نزلت في (المدينة)، فأكد بتاعة المدينة هي الأحدث وهي (الناسخة).

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (صياغة الأسئلة المتوقعة)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (جاء في امتحانات سابقة بالنص): "موضحاً ما يحصل به البيان إجمالاً، مع تعريف البيان بالترك مع التمثيل؟".
- سؤال: "أذكر الطرق التي يُعرف بها الناسخ من المنسوخ؟".
- سؤال: "عرّف الإجماع لغة؟".

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () ترك النبي ﷺ لصلاة التراويح جماعة يعتبر من قبيل البيان بالترك. (صح ✓).
- () البيان بالإشارة لا يُعد وجهاً من وجوه البيان المقبولة. (خطأ ✗ - هو وجه ثابت كإشارته لعدد أيام الشهر).
- () يُعرف الناسخ من المنسوخ بإجماع الأمة. (صح ✓).
- () الإجماع في اللغة يطلق على العزم والاتفاق. (صح ✓).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- وجوه البيان 5: (قول - كتابة - إشارة - ترك - فعل).
- البيان بالترك: (ترك فعل لتوضيح جوازه) ← (مثل: التراويح / الوضوء مرة).
- طرق معرفة النسخ 3: (نص صريح - إجماع - معرفة التاريخ والمتقدم والمتأخر).
- الإجماع لغة: (العزم - الاتفاق).

تم بحمد الله إتقان (القسم الموضوعي) بالكامل 100% دون إسقاط حرف من المنهج المقرر. 🎉

(القسم النصي - باب القياس).

الجزء العاشر: القياس (تعريفه، ومحترزات التعريف، والفرق بينه وبين دلالة النص)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. تعريف القياس لغةً

● يُطلق القياس في اللغة على معنيين:

1. التقدير: (معرفة مقدار الشيء)، كقولك: قستُ الثوبَ بالذراع، وقستُ الجراحةَ بالمِسْبار (أي قدرتهما).
2. المُساواة: يُقال: فلانٌ لا يُقاس بفلان (أي لا يُساويه).

2. تعريف القياس اصطلاحاً (تعريف الإمام النسفي)

● عرّفه الإمام النَّسْفِيُّ بأنه: (تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفَرْعِ، بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ، لَا تُدْرِكُ بِمُجَرَّدِ اللَّغَةِ).

3. تفكيك التعريف وشرح محترزاته (هام جداً) كل كلمة في هذا التعريف لها وظيفة ومعنى مقصود:

- **تعديّة الحكم:** أي إثبات مثل حكم الأصل في الفرع (نقل الحكم من الحالة القديمة للحالة الجديدة).
- **من الأصل:** (الأصل) هو المُقاس عليه، وهو المسألة التي ورد فيها نص شرعي بحكمها (مثل: الخمر).
- **إلى الفرع:** (الفرع) هو المُقاس، وهو المسألة الجديدة التي لم يرد فيها نص ونريد معرفة حكمها (مثل: النبيذ أو المخدرات).
- **بعلة متحدة:** (العلة) هي الوصف المشترك الذي يربط بين الأصل والفرع، ويُبنى عليه الحكم (مثل: الإسكار).
- **لا تُدرك بمجرد اللغة (أهم قيد في التعريف):** اشترط المصنف ألا يكون فهم هذا التعدي (النقل) مأخوذاً من مجرد فهم اللغة العربية، بل يحتاج إلى بحث وتأمّل واستنباط من المجتهد لاكتشاف العلة.

4. الفرق بين القياس و (دلالة النص) 🎯 لماذا وضع الأصوليون قيد (لا تدرك بمجرد اللغة)؟ للاحتراز وإخراج ما يُسمى بـ "دلالة النص" من تعريف القياس.

- **دلالة النص:** هي تعديّة الحكم من الأصل للفرع عن طريق فهم اللغة فقط (بدون بحث عن علة أو اجتهاد).
 - مثاله: قوله تعالى عن الوالدين: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفًّا). (الأصل: تحريم قول أف). (الفرع: تحريم الضرب). كيف عرفنا تحريم الضرب؟ من مجرد فهم اللغة، لأن كل عربي يفهم من تحريم "التأفف" تحريم ما هو أشد منه كالضرب، فلا نحتاج هنا إلى "قياس" وقيام مجتهد باستخراج علة!
- **القياس الشرعي:** يحتاج إلى **اجتهاد** واستنباط لاكتشاف العلة الخفية المشتركة التي لا يفهمها أي شخص بمجرد قراءة النص. (مثل قياس تحريم شرب النبيذ على تحريم شرب الخمر بعلة الإسكار).

🧠 ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية)

- **فكرة القياس باختصار:** عندنا جريمة قديمة ربنا نزل فيها حكم صريح (الخمر = حرام). وعندنا جريمة جديدة لسه طالعة ومفيش فيها آية (المخدرات). المجتهد بيعمل إيه؟ بيمسك الخمر يسألها: "إنتي ربنا حرمك إيه؟" تطلع الإجابة (العلة): "عشان بضيع العقل". المجتهد ياخذ "الحكم" يرميه على المخدرات، لأن فيها نفس "العلة". دي اسمها (تعديّة الحكم من الأصل للفرع بعلة متحدة).
- **ليه قالوا (لا تدرك بمجرد اللغة)؟** الأصوليين ناس دقيقة جداً. قالوا لو نقل الحكم من القديم للجديد مش محتاج تفكير، وأي حد بيعرف عربي يفهمه، يبقى ده مش "قياس شرعي"، ده اسمه "دلالة النص".

- **بالمثال يتضح المقال:** لما ربنا يقولك متقولش لأبوك وأمك "أف" (ماتنفخش في وشهم).. هل إنت محتاج تجيب عالم أصول فقه وتقوله: "يا شيخ، هل يجوز إني أضرب أبويا وأمي؟ فاستخرج لي العلة وقس لي الضرب على التأفف؟! أكيد لا! أي عيل صغير بي فهم عربي هيقولك: طالما النفخ حرام يبقى الضرب أشد حرمة. ده اسمه فهم باللغة (دلالة نص)، والقياس أرقى وأعمق من كده، القياس بيحتاج تدوير على (علة) مش واضحة لكل الناس.

📝 ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (صياغة الأسئلة المتوقعة)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: عرّف القياس لغة واصطلاحاً عند الإمام النسفي؟
- سؤال: "لا تدرك بمجرد اللغة".. ما الغرض من هذا القيد في تعريف القياس؟ مبيّن الفرق بين القياس ودلالة النص مع التمثيل. (🔥 سؤال امتحانات قاتل ومكرر).
- سؤال: اشرح محترزات تعريف القياس الآتية: (تعديّة الحكم - من الأصل - إلى الفرع).

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يُطلق القياس في اللغة على التقدير والمساواة. (صح ✓)
- () تحريم ضرب الوالدين قياساً على تحريم التأفف يُعد من قبيل القياس الشرعي المستنبط. (خطأ ✗) - يُعد من قبيل دلالة النص لأنه يُدرك بمجرد اللغة).
- () اشترط الإمام النسفي في تعريف القياس ألا تُدرك العلة بمجرد اللغة. (صح ✓)
- () في باب القياس: المُقاس عليه يُسمى الفرع، والمُقاس يُسمى الأصل. (خطأ ✗) - المُقاس عليه هو الأصل، والمُقاس هو الفرع. (!) احذر من عكس المصطلحات في الصح والخطأ).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- القياس لغة: (التقدير - المساواة).
- القياس اصطلاحاً: (تعديّة) حكم من (أصل) إلى (فرع) بعلة (متحدة) لا تدرك بمجرد (اللغة).
- الفرق الجوهرية:
 - يُفهم لغوياً بدون اجتهاد = (دلالة النص) ← مثل: تحريم التأفف والضرب.
 - يحتاج استنباط واكتشاف العلة = (القياس) ← مثل: الخمر والنبيذ.

الجزء الحادي عشر: أركان القياس، وحكمه، وظنيته

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. تسمية القياس بـ (الركن الرابع)

- قال المصنف في بداية الباب: (الركن الرابع في القياس...).
- الركن لغة: الجانب القوي من الشيء (كقوله تعالى: (أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ)).
- المراد بالركن هنا (الاصطلاح): الأدلة الشرعية.
- الأركان الثلاثة السابقة للقياس هي: (الكتاب "القرآن" - السنة - الإجماع). فالقياس هو الدليل (الركن) الرابع من أدلة التشريع.

2. معنى (تعديّة الحكم) في القياس

- ذكرنا أن القياس هو: "تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع".
- معنى التعديّة هنا: ليس معناها انتقال الحكم الأصلي وزواله من مكانه الأول! بل معناها (إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع).
- فإثبات الحرمة للنبذ، هو حكم "مماثل" لحرمة الخمر، وليس نقلاً لنفس حرمة الخمر وإزالتها.

3. التفرقة بين (رُكن القياس) و (حُكم القياس) 🎯 هذه من أدق المسائل عند الحنفية:

- أ- رُكن القياس: هو (العلة).
- التعليل: لأن الركن هو "ما يقوم به الشيء"، والقياس لا يُتصور ولا يوجد إلا بوجود "العلة" المشتركة (كمناط للحكم).
- ب- حُكم القياس: هو (التعديّة) أي إثبات الحكم في الفرع.
- التعليل: لأن الحكم هو "الأثر الثابت بالشيء"، والأثر والنتيجة المترتبة على استخدام القياس هي نقل وتعديّة الحكم للمسألة الجديدة.

4. مسألة: ظنية الحكم الثابت بالقياس

- القاعدة: القياس يُفيد (غلبة الظن)، ولا يُفيد اليقين القطعي كالقرآن والمتواتر.
- سبب الظنية: لأن إظهار الحكم في الفرع مبني على استخراج "العلة"، وهذا الاستخراج يتم بعمل بشري واجتهاد من العالم، والاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، فلا يعطي يقيناً 100%.
- الأثر المترتب على ذلك: من أنكر حكماً ثابتاً بالقياس فإنه لا يَكْفُر (لأنه لم ينكر دليلاً قطعياً).

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠💡

- فزورة الركن الرابع: المصنف بدأ كلامه وقال "الركن الرابع هو القياس". بتاع الامتحان بيحب يجيب دي ويقولك: "طيب لو القياس هو الرابع، إيه هما التلاتة اللي قبله؟" الإجابة ببساطة هي مصادر التشريع بالترتيب: (1- قرآن، 2- سنة، 3- إجماع، 4- قياس).
- يعني إيه نعتي الحكم؟ تخيل معاك حطة عجينة (الحكم) طبعنها على شكل نجمة (الخمر). لما تيجي تستخدم القياس عشان تحكم على (المخدرات)، هل إنت بتشيل العجينة من على الخمر؟ لأ طبعاً، إنت بتعمل عجينة ثانية (نسخة طبق الأصل) وتطبعها على المخدرات. فالتعديّة معناها: إثبات حكم "مثل" حكم الأصل، مش شيل الحكم القديم.
- تريكة الركن والحكم (افهمها عشان متلخبطش):
 - القياس ده عامل زي "العربية". الموتور اللي ممشي العربية هو (العلة)، عشان كده العلة هي (الركن) الأساسي اللي بتقوم عليه العملية.
 - طيب المشوار اللي العربية بتوديك ليه؟ هو ده (التعديّة)، عشان كده سموها (الحكم أو الأثر).
- هل القياس بيدينا يقين؟ لأ، القياس بيدينا (غلبة ظن) يعني نسبة تأكد 90% مثلاً. ليه؟ لأن ربنا مقالناش صراحة على العلة في كل الأحاديث، ده العالم هو اللي عصر دماغه واستنبطها، وممكن العالم ده يغلط. وبما إن القياس "ظني"، يبقى لو حد رفض حكم مبني على القياس منقدرش نقول عليه "كافر".

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (صياغة الأسئلة المتوقعة) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (🔥 جاء بامتحان سابق بالنص): قال المصنف: (الركن الرابع في القياس، وهو تعديّة الحكم من الأصل إلى الفرع). في ضوء ذلك أجب: ما هي الأركان الثلاثة الباقية؟ وما معنى قوله "تعديّة الحكم"؟
- سؤال: "العلة ركن القياس والتعديّة حكمه".. اشرح هذه العبارة مبيناً معنى الركن والحكم اصطلاحاً؟
- سؤال: هل يُفيد القياس القطع واليقين أم غلبة الظن؟ وما علة ذلك؟

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () عند الحنفية: التعدية هي ركن القياس، والعلة هي حكمه. (خطأ ✗ - العكس صحيح: العلة ركن، والتعدية حكم). (⚠)
- () يقصد بالأركان الثلاثة التي تسبق القياس: الأصل والفرع والعلة. (خطأ ✗ - يقصد بها الكتاب والسنة والإجماع).
- () الحكم الثابت بالقياس يفيد غلبة الظن لا اليقين القطعي. (صح ✓).
- () من أنكر حكماً ثابتاً بالقياس يكفر. (خطأ ✗ - لا يكفر لأن القياس دليل ظني وليس قطعياً).
- () التعدية في القياس تعني انتقال عين الحكم الأصلي وإزالته من الأصل إلى الفرع. (خطأ ✗ - تعني إثبات حكم "مثل" حكم الأصل).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- الأدلة 4: (قرآن - سنة - إجماع) ➡ ثم القياس هو الركن الرابع).
- الركن والحكم:
 - ما يقوم به القياس = (العلة) وهي الركن.
 - الأثر المترتب على القياس = (التعدية) وهي الحكم.
- درجة قوة القياس: يُفيد (غلبة الظن)، لأنه ناتج عن استنباط بشري للعلة ➡ نتيجته: جاحده (لا يكفر).

الجزء الثاني عشر: الخلاف في حجية القياس (أدلة النافين والرد عليها)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. من هم نفاة القياس؟ (من أنكره؟)

- أصحاب الظواهر (الظاهرية): وعلى رأسهم "داود الأصبهاني الظاهري".
- بعض المعتزلة: مثل "إبراهيم النُّظَّام".
- مذهبهم: قالوا إن القياس ليس حجة شرعية، والدين يُؤخذ فقط من "النص الظاهر" (القرآن والسنة)، وما لا يوجد فيه نص فهو على البراءة الأصلية (أي مباح).

2. أدلة الظاهرية على نفي القياس، والرد عليها (🔥 صلب الامتحان)

● الدليل الأول (من القرآن):

- دليلهم: قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ). قالوا: طالما أن القرآن بيّن كل شيء، فلا حاجة لنا للقياس، واستخدام القياس اتهام للقرآن بالنقص!
- رد الحنفية (التوجيه): القرآن يبيّن الأحكام بطريقتين:
 1. بيان باللفظ: (النص المباشر كتحريم الخمر).
 2. بيان بالمعنى: (استنباط العلة من النص كقياس النبيذ على الخمر). فالقياس ليس شيئاً خارجاً عن القرآن، بل هو استخراج للمعنى المخفي في القرآن. فمن عمل بالقياس فقد عمل بالقرآن حقيقة.

● الدليل الثاني (من القرآن):

- دليلهم: قوله تعالى: (وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ). أي كل شيء مكتوب في القرآن فلا داعي للقياس.
- رد الحنفية (التوجيه): نفس الرد السابق. فالرطب واليابس موجود في القرآن إما "نصاً" أو "دلالة واستنباطاً"، ومنكر القياس يأخذ بظاهر اللفظ فقط لقصور فهمه.

● الدليل الثالث (من السنة):

- دليلهم: حديث: (عَمِلْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِكِتَابِ اللَّهِ... ثُمَّ قَاسُوا مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا كَانَ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا).
- رد الحنفية (التوجيه):

1. هذا الحديث ليس موجوداً في كتب الصحاح، وهو خبر آحاد لا يقوى على معارضة أدلة القياس.
2. لو صحَّ الحديث، فالمقصود به (القياس الفاسد) الذي يخالف النصوص ويؤني على الهوى، وليس القياس الشرعي الصحيح المبني على استخراج علة من نص شرعي.

● الدليل الرابع (دليل عقلي مبني على الآيات):

- دليلهم: قوله تعالى: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ). قالوا: الله ذمَّ "الظن"، والقياس يُفيد "غلبة الظن" (كما درسنا)، إذن القياس مذموم ولا يُعمل به!
- رد الحنفية (التوجيه الجوهرى): الظن المذموم في الآية هو الظن في (العقائد) (كالإيمان بالله واليوم الآخر فهذه تحتاج ليقين). أما في (الأحكام العملية والفروع الفقهية) فإن العمل بـ "غلبة الظن" واجب ومطلوب باتفاق المسلمين، كقبول شهادة الشهود، وتقدير أروش الجنايات، وتحديد جهة القبلة بالاجتهاد لمن غابت عنه.

💡 ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠

- مين هما الظاهرية؟ دول جماعة من العلماء دماغهم "حرفية" جداً. بياخدوا النص من بره بس. يعني لو القرآن قال "حرمت عليكم الخمر"، يقولك أمين، الخمر حرام. تيجي تسأله: "طب الحشيش والمخدرات؟" يقولك: "مفيش آية بتقول الحشيش حرام، يبقى مباح!". رفضوا يشغلوا عقلهم في استخراج "علة" (اللي هي الإسكار وضياع العقل).
- لعبة التبيان (تبياناً لكل شيء): الظاهري بيقول للحنفي: ربنا قال القرآن فيه تبيان (توضيح) لكل حاجة، إنت بتجيب أحكام من بره ليه؟ الحنفي بيرد بقصف جبهة: أنا مجبتش حاجة من بره! القرآن عامل زي البحر، فيه سمك على الوش (ده اللفظ المباشر)، وفيه لؤلؤ في القاع (ده القياس). القياس هو غوص في معاني القرآن، مش اختراع من عندي!
- قصة حديث بني إسرائيل: الظاهري جاب حديث بيقول إن بني إسرائيل هلكوا لما استخدموا القياس. الحنفية ردوا: أولاً الحديث ده ضعيف ومحدث يعرفه في الكتب الصح. ثانياً: لو فرضنا إنه صح، فبني إسرائيل هلكوا عشان استخدموا "قياس بايظ"! يعني جابوا أحكام من دماغهم تخالف كلام الأنبياء. لكن إحنا بنقيس "حكم جديد" على "نص ثابت"، فده قياس صحيح يعمر الأرض ميهلكهاش.
- خناقة الظن واليقين: الظاهري بيقول: القياس نتيجته "ظن"، وربنا شتم الظن في القرآن. الحنفي قاله: ربنا شتم اللي بيبيني (عقيدته ودينه الأساسي) على الظن. لكن في (الفقه والمحاكم) إحنا طول عمرنا شغالين بالظن الغالب! القاضي بيحكم بشهادة اتنين شهود وهو "يغلب على ظنه" إنهم صادقين وممكن يكونوا بيكدبوا. فالظن في الفقه شغال وزى الفل.

📝 ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (🔥 جاء بامتحان 2024 بالنص المرفوع): "أصحاب الطواهر نفوه".. من هم أصحاب الطواهر؟ وما هي أدلة القائلين بنفي القياس؟ وكيف ترد عليها مع التوجيه؟
- سؤال: استدل نفاة القياس بآية: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ).. اشرح وجه استدلالهم، وبم أجاب جمهور الأصوليين؟
- سؤال: "العمل بالظن مذموم شرعاً والقياس يفيد الظن".. كيف ترد على هذه الشبهة للظاهرة؟

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يرى أصحاب الظواهر أن القياس حجة شرعية تلي الإجماع. (خطأ ✗ - أنكروا حجته تماماً).
- () استدلال الظاهرية بحديث عملت بنو إسرائيل بالقياس فضلو وأضلوا، وأجاب الحنفية بأنه محمول على القياس الفاسد. (صح ✓).
- () دلالة الآيات والنصوص على الأحكام تكون باللفظ فقط ولا تكون بالمعنى. (خطأ ✗ - تكون باللفظ وبالمعنى، والقياس من قبيل المعنى).
- () الظن المذموم في القرآن يُقصد به الظن في العقائد لا في الأحكام العملية. (صح ✓).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- منكرو القياس: (الظاهرية / النظم).
- دليل (تبييناً لكل شيء / ولا رطب ولا يابس): الرد: (التبيان باللفظ والمعنى، والقياس معنى).
- دليل (حديث ضلال بني إسرائيل): الرد: (حديث غير معروف + محمول على القياس الفاسد).
- دليل (النهي عن اتباع الظن): الرد: (النهي في العقائد، أما الفقه فينبى على غلبة الظن كشهادة الشهود).

الجزء الثاني عشر: نفي الظاهرية للقياس، وأدلة حجته (القسم النصي)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. مذهب الظاهرية في القياس

- المذهب: أصحاب الظواهر (الظاهرية) نفوا القياس بالكلية، وقالوا إنه لا حجة فيه (أي ليس مصدراً للتشريع).
- سبب تسميتهم: سموا بذلك لأنهم يأخذون بـ (ظواهر النصوص) الحرفية فقط، ولا يبحثون عن العلة أو المعنى الخفي.
- دليلهم الأول: قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ).
- وجه استدلالهم: أن القرآن بيّن كل شيء، فلا حاجة لنا لاستخدام القياس واستنباط أحكام جديدة.
- دليلهم الثاني: قوله تعالى: (وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ).
- وجه استدلالهم: كل شيء موجود لفظاً في القرآن، فمن ادعى وجود حكم بالقياس فقد خالف الآية.

2. رد الحنفية (الجمهور) على الظاهرية 🎯

- الرد على الدليل الأول (التبيان):
 - قال المصنف: إن القرآن يكون (تبييناً بمعناه) وليس فقط بلفظه.
 - فالحكم الثابت بالقياس، هو في الحقيقة ثابت بالقرآن (عن طريق المعنى والاستنباط)، فمن يعمل بالقياس يعمل بالقرآن، ومن ينكر القياس يعطل نصف القرآن (وهو المعنى).
- الرد على الدليل الثاني (لا رطب ولا يابس):
 - قال المصنف: وفي ذلك (تعظيم شأن الكتاب، والعمل لفظاً ومعنى).
 - أي أن إثبات القياس هو التعظيم الحقيقي للقرآن، لأننا نعمل بـ (الفاظه) في المنصوص عليه، ونعمل بـ (معانيه وعلله) في المسائل الجديدة، بينما الظاهرية أخذوا باللفظ فقط.

3. أدلة حجية القياس (عند الجمهور) أثبتوا أن القياس حجة ومصدر للتشريع بأدلة من القرآن والسنة:

- الدليل من القرآن الكريم (هام جداً): قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ).
- وجه الاستدلال: الأمر بالاعتبار. والاعتبار مأخوذ من كلمة (العُبور)، وهو المُجَاوِزَة (أي الانتقال من مكان لمكان).
- والقياس هو: (تعدية/مجازة) الحكم من (الأصل) إلى (الفرع)، فكان القياس مأموراً به بنص القرآن.

- اعتراض الظاهرية على الآية: قالوا الآية نزلت في قصة "بني النضير" والحرب، فالأمر محمول على الحرب فقط!
 - الرد الأصولي: القاعدة تقول (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). فاللفظ عام يشمل الاعتبار في كل شيء.
- الدليل من السنة النبوية: حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-.
 - عندما أرسله النبي ﷺ لليمن قاضياً، سأله: بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد؟ قال: (أجتهد رأيي).
 - فقال النبي ﷺ: (الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله). وهذا إقرار صريح من النبي ﷺ بجواز الاجتهاد والقياس.

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠💡

- حكاية الظاهرية: المذهب الظاهري ده مذهب بياخد الكلام "حرفي". لو الآية مقاتلش على الحاجة دي بالاسم إنها حرام، يبقى مش حرام! فرفضوا فكرة (القياس) من أصلها. قالوا ربنا قال (تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ) يعني القرآن مفيهوش حاجة ناقصة عشان نكملها بالقياس!
- علماء الأصول قصفوا جبهتهم إزاي؟ قالولهم إنتو فهمتوا الآية غلط! القرآن فعلاً فيه كل حاجة، بس فيه حاجات موجودة (بالنص واللفظ) وحاجات موجودة (بالمعنى والسر اللي ورا اللفظ). العالم اللي بيعمل "قياس" هو في الحقيقة بيطلع الحكم من القرآن برضه بس عن طريق فهم "المعنى"، وده قمة التعظيم لكتاب الله، عكسكم إنتو عطلتوا المعاني!
- تريكة (فَاعْتَبِرُوا) في الامتحان: بتاع الامتحان بيحب يسألك: إزاي الآية دي دليل على القياس؟
 - قوله ببساطة: (الاعتبار) في اللغة جاي من (العبور)، زي ما بتعبّر الشارع من الرصيف ده للرصيف الثاني. والقياس إحنا بنعمل فيه إيه؟ بنمسك الحكم (نعبّر بيه) من الحالة القديمة للحالة الجديدة.. يبقى ربنا أمرنا بالقياس أهو!
- حديث معاذ بن جبل: ده أقوى كارت في إيد الجمهور. النبي ﷺ بنفسه امتحن سيدنا معاذ وقاله لو ملقتش آية ولا حديث هتعمل إيه؟ قاله (أجتهد رأيي) يعني هشغل عقلي وأقيس الأمور ببعضها. والنبي فرح جداً وأقره على ده.

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (🔥 جاء في الامتحان السابق): اذكر رأي أصحاب الظواهر في القياس؟ وما دليلهم؟ وكيف رُد عليهم؟
- سؤال: استدل الجمهور على حجية القياس بقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ). وضّح وجه الدلالة، ثم اذكر اعتراض المانعين والرد عليهم.
- سؤال: ما وجه الاستدلال بحديث (معاذ بن جبل) على حجية القياس؟

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يرى أصحاب الظواهر أن القياس حجة شرعية يُعتمد عليها في الأحكام. (خطأ ✖ - نفوا القياس بالكلية).
- () استدل الظاهرية على نفي القياس بقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ). (صح ✔).
- () لفظ (الاعتبار) في قوله (فَاعْتَبِرُوا) مأخوذ من العبور، وهو المجاوزة والانتقال من الشيء لنظيره. (صح ✔).
- () حديث معاذ بن جبل يُعد دليلاً للمانعين من إثبات القياس. (خطأ ✖ - يُعد دليلاً للجمهور على إثبات القياس وحجيته).
- () إثبات القياس فيه تعطيل للعمل بالكتاب والسنة. (خطأ ✖ - إثباته فيه تعظيم للكتاب والعمل به لفظاً ومعنى).

- الظاهرية: (نَفَوْا القياس) ← دليلهم: (تبيناً لكل شيء / لا رطب ولا يابس) ← الرد: (القرآن تبيان بلفظه وبمعناه).
- الجمهور: (أثبتوا القياس) ← أدلتهم:
 - من القرآن: (فاعتبروا) = (الاعتبار هو المجاوزة والعبور = القياس).
 - من السنة: (حديث معاذ) = (أجتهد رأيي).
- قاعدة ذهبية للرد: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).

الجزء الثالث عشر: أدلة حجية القياس عند الجمهور (القرآن، السنة، الإجماع)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. الدليل الأول: من القرآن الكريم

- الآية: قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ).
- وجه الدلالة (الاستنباط): كلمة "الاعتبار" في اللغة العربية مشتقة من (العُبور والتجاوز)، ومعناها: رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ ومثيله. وهذا هو المعنى الحرفي للقياس الشرعي (تعدية الحكم وتجاوزه من الأصل إلى الفرع المشابه له).
- رد الشبهة (هام جداً):
 - اعتراض الظاهرية: قالوا إن الآية نزلت في الكفار، ومعنى "فاعتبروا" أي: (اتعظوا وخافوا من الموت والهلاك)، ولا علاقة لها بالقياس، بل هي محمولة على "أمر الحرب".
 - رد الحنفية: القاعدة الأصولية تقول: (العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ). ولفظ "الاعتبار" لفظٌ عام يشمل "الاتعاض" ويشمل أيضاً "القياس" (رد الشيء لنظيره)، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل.

2. الدليل الثاني: من السنة النبوية (قولية وفعلية) استدل الجمهور بأحاديث كثيرة أقر فيها النبي ﷺ القياس أو طبقه بنفسه:

- أ- حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَل (إقرار النبي للقياس):
 - لما بعث النبي ﷺ معاذاً قاضياً إلى اليمن قال له: (بِمَ تَقْضِي؟) قال: بكتاب الله. قال: (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟) قال: بسنة رسول الله. قال: (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟) قال مُعَاذٌ: (أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو).
 - موقف النبي: ضرب رسول الله ﷺ في صدره وقال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ).
 - الدلالة: هذا إقرار صريح من النبي ﷺ بصحة الاجتهاد والرأي (الذي على رأسه القياس) عند عدم وجود نص.
- ب- حديث المرأة الخُثَعِمِيَّة (تطبيق النبي للقياس عملياً):
 - جاءت امرأة تسأل: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي ﷺ: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُجْزَى عَنْهُ؟) قالت: نعم. قال: (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى).
 - الدلالة: النبي ﷺ هنا لم يجبها مباشرة، بل استخدم القياس ليعلم الأمة؛ فقياس (دين الله / الحج) على (دين العباد / الأموال) بجامع إفراغ الذمة في كليهما.
- ج- حديث قُبْلَةَ الصَّائِمِ:
 - سأل سيدنا عمر بن الخطاب النبي ﷺ عن قُبْلَةِ الصَّائِمِ، فقاسها النبي ﷺ على (المضمضة للصائم)، فكلاهما مقدمة للشيء (الجماع/الشرب) ولا يُفطر بنفسه.

3. الدليل الثالث: إجماع الصحابة (العمل والمناظرة)

- تواتر عن الصحابة وتطابق عملهم في حوادث لا تُحصى على استخدام القياس دون أن يُنكر عليهم أحد.
- مثاله: قياسهم استخلاف أبي بكر الصديق في (الإمامة الكبرى/أمور الدنيا)، على تقديمه للإمامة في (الصلاة/أمور الدين) حين قالوا: "رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدينانا؟".

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية)

- رد اعتبار "الاعتبار": الظاهرية قالوا إن (فَاعْتَبِرُوا) معناها خافوا واتعظوا بس. الحنفية قالوا لهم: إنتوا بتضيّقوا واسع ليه؟ كلمة اعتبار في اللغة جاية من العبور (تعدي كوبري من الناحية دي للناحية التانية). يعني تاخذ الحكم من الأصل تعديه للفرع. والقاعدة عندنا بتقول: العبرة بعموم الكلام مش بسبب نزول الآية.
- أسطورة حديث معاذ: الحديث ده هو عمدة الأصوليين وأكبر كارت رعب للظاهرية. النبي بيمتحن معاذ وبيقوله هتحكم إزاي لو مفيش نص؟ معاذ قاله (أجتهد رأيي) يعني هشغل دماغي وأقيس. النبي فرح جداً ودعاه. لو القياس كفر أو اختراع في الدين زي ما الظاهرية بيقولوا، كان النبي سكت له؟ طبعاً لأ.
- النبي بيعلمنا الطريقة (الخنعية): النبي كان يقدر يقول للست "آه حجي عن أبوكي" وخلاص. بس هو حب يشغل مخها ويعلم الأمة الأصول، قالها: "لو أبوكي عليه فلوس لحد وسددتها تنفع؟". كده النبي هو أول من وضع بذرة "القياس" في الإسلام (قاس حق ربنا في الحج على حق البشر في الديون).

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (متكرر امتحانات): اذكر أدلة حجية القياس من القرآن والسنة؟ مبيناً وجه الدلالة، وكيف ترد على المعترضين في الآية الكريمة؟
- سؤال: استدل الأصوليون بحديث المرأة الخنعية على صحة القياس. اشرح الحديث وبيّن وجه الدلالة (كيف تم القياس فيه)؟
- سؤال: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".. متى استخدم الأصوليون هذه القاعدة في إثبات القياس؟ اشرح ذلك.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () الاعتبار في قوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) محمول على الاتعاظ بالقرون الخالية فقط عند الحنفية. (خطأ ✗)
- محمول على الاتعاظ وعلى القياس لعموم اللفظ.
- () يُعد حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عندما بُعث إلى اليمن من أقوى الأدلة على شرعية القياس والاجتهاد. (صح ✓)
- () في حديث المرأة الخنعية، قاس النبي ﷺ قضاء دين العباد على قضاء دين الله تعالى في الحج. (خطأ ✗ - العكس: قاس قضاء دين الله (الحج) على قضاء دين العباد (الأموال)). (⚠️ خدعة عكس الأصل والفرع).
- () أجمع الصحابة تواتراً على استخدام القياس في وقائع كاستخلاف أبي بكر الصديق. (صح ✓).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- القرآن: (فَاعْتَبِرُوا) ← الاعتبار = العبور ورد الشيء لنظيره (قياس) ← العبرة بالعموم لا بالسبب.
- السنة القولية: حديث معاذ بن جبل ← الإقرار على الاجتهاد والرأي.
- السنة الفعلية (تطبيق النبي):

1. حديث الخنعية ← (قاس دين الله بالحج على دين العباد بالمال).

2. حديث الصائم ← (قاس القُبلة على المضمضة).

- الإجماع: عمل الصحابة ← (قياس أمور الدنيا/الخلافة على أمور الدين/الصلاة).

الجزء الرابع عشر: أركان القياس وشروطه (الشرط الأول والثاني)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. الإجمال: أركان القياس الأربعة عملية القياس تشبه المعادلة الرياضية، ولا تقوم إلا بـ أربعة أركان رئيسية:

1. الأصل: وهو المقيس عليه (المسألة القديمة التي ورد فيها نص، كـ الخمر).

2. الفرع: وهو المقيس (المسألة الجديدة التي لا نص فيها، كـ المخدرات).

3. حكم الأصل: (النتيجة الشرعية الثابتة في الأصل، كـ التحريم).

4. العلة: (الوصف المشترك بين الأصل والفرع الذي بني عليه الحكم، كـ الإسكار).

2. شروط القياس (مقدمة) نص الإمام صدر الشريعة على أن للقياس أربعة شرائط أساسية، بدونها يكون القياس باطلاً. في هذا الجزء سندرس أول شرطين.

3. الشرط الأول: (أَلَا يَكُونُ حُكْمُ الْأَصْلِ مَخْصُوصًا بِهِ)

- معناه: ألا يكون الحكم في المسألة الأصلية (القديمة) خاصاً بها فقط بنص شرعي آخر، يمنع انتقاله لغيره.
- المثال الأول (شهادة خزيمة): جعل النبي ﷺ شهادة الصحابي "خزيمة بن ثابت" بمثابة شهادة رجلين.
 - تطبيق القياس: لا يجوز أن نقيس صحابياً آخر (حتى لو كان أعدل وأفضل كأبي بكر الصديق) على خزيمة، ونقول شهادته باثنين! لماذا؟ لأن هذا الحكم مخصوص بخزيمة كرامة له.
- المثال الثاني (تحليل تسع زوجات): أباح الله لنبيه ﷺ الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
 - تطبيق القياس: لا يجوز لأي مسلم أن يقيس نفسه على النبي ﷺ ويتزوج تسعاً؛ لأن هذا الحكم مخصوص بالنبي ﷺ فقط.

4. الشرط الثاني: (أَلَا يَكُونُ حُكْمُ الْأَصْلِ مَعْدُولًا عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ)

- معناه: ألا يكون حكم المسألة الأصلية خارجاً ومخالفاً للقواعد العقلية والمنطقية للشريعة.
- ينقسم (المعدول عن القياس) إلى نوعين:
 - النوع الأول (مَا لَا يُدْرِكُ عِلَّتُهُ / غير معقول المعنى):
 - مثل: أعداد الركعات في الصلاة (لماذا الظهر 4 والمغرب 3؟). لا أحد يعرف العلة، فهي أمور توقيفية تعبدية، فلا يجوز فيها القياس.
 - النوع الثاني (مُسْتَثْنَى عَنْ سُنَنِهِ / استثناء من القاعدة):
 - مثل: (أَكْلُ النَّاسِي فِي الصَّيَامِ). القاعدة العقلية (القياس) تقول: إن من أدخل طعاماً لجوفه أفطر. ولكن جاء استثناء بنص (حديث) يقول إن الناسي لا يفطر!
 - تطبيق القياس هنا: لا يجوز أن نأتي بمن أكل (مُخْطِئاً) ونقيسه على من أكل (نَاسِيّاً)، لأن حكم الناسي أصلاً (خارج عن القاعدة/معدول عن القياس)، وما كان استثناءً لا يُقاس عليه غيره.

💡 ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠

- أركان القياس ببساطة: تخيل إنك بتصور ورقة في الماكينة. (الأصل) هو الورقة القديمة. (الفرع) هو الورقة الفاضية الجديدة. (حكم الأصل) هو الكلام المكتوب في الورقة. (العلة) هي الحبر اللي هينقل الكلام للورقة الجديدة.
- الشرط الأول (الـ VIP): يعني إيه حكم "مخصوص"؟ يعني فيه نص جه عمل للمسألة دي وضع "VIP" حصري ميتكرررش. النبي ﷺ إدى سيدنا خزيمة ميزة إن كلمته بـ ٢ رجالة. يبجي عالم أصول يقول: "طب ما سيدنا عمر أعدل من خزيمة، تعالى نقيس عمر على خزيمة ونخلي شهادته بـ ٢!" نقوله: ستوب! ده حكم مخصوص، كرامة خاصة، والكرامات الخاصة مبتتوزعش بالقياس.

● الشرط الثاني (العقل والمنطق): الأصوليين قالوا عشان نستخدم القياس (المنطق)، لازم الأصل اللي بنقيس عليه يكون "منطقي" ومعقول المعنى ومفهوم!

○ لو حاجة ربنا أمر بيها من غير ما نفهم سببها (زي صلاة الفجر ركعتين)، نقيس عليها إزاي وإحنا مش فاهمين العلة أصلاً؟! فدي بره اللعبة.

○ ولو حاجة "كسرت القاعدة": زي اللي بياكل وهو صايم (وناسي).. المنطق بيقول طالما أكل يبقى فطر، بس رحمة ربنا (الحديث) استثنت الناسي وكسرت القاعدة. بيجي واحد يقولك: "طب اللي يتمضمض ويبلع مياه بالغلط (مخطئ) صيامه مكمل قياساً على الناسي!" نقوله: **مرفوض!** لأن الناسي نفسه "استثناء كاسر للقاعدة"، واللي يكسر القاعدة منقيش عليه حاجة ثانية.

✍️ ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

● سؤال (🎯) جاء بامتحان سابق بنصه - صورة 25): قال صدر الشريعة رحمه الله: (فصل في شروطه ألا يكون حكم الأصل أي المقيس عليه مخصوصاً به...). س: استخرج من النص شرطين للقياس وشرحهما باختصار؟
○ (الإجابة: الشرط 1: ألا يكون الأصل مخصوصاً به كشهادة خزيمة. الشرط 2: ألا يكون معدولاً عن سنن القياس كالرخص والاستثناءات).

● سؤال: اذكر اثنين من شروط القياس مع التمثيل؟ (يكتفى بكتابة الشرطين أعلاه مع أمثلة خزيمة والناسي).
● سؤال: لماذا لا يصح القياس في أعداد الركعات ولا في أكل الناسي للصائم؟

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يجوز القياس على حكم أكل الناسي في الصيام، فنقيس عليه المخطئ. (خطأ ✖ - لا يجوز لأنه معدول عن سنن القياس / استثناء).
- () شهادة خزيمة بن ثابت من الأحكام المخصوصة التي لا يصح القياس عليها. (صح ✓).
- () يُشترط في الأصل ألا يكون حكمه توقيفياً لا تدرك علته كأعداد الركعات. (صح ✓).
- () أركان القياس ثلاثة هي: الأصل والفرع والعلة. (خطأ ✖ - أربعة: الأصل، الفرع، حكم الأصل، العلة).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- الأركان 4: (أصل - فرع - حكم - علة).
- الشرط 1: (ألا يكون مخصوصاً) ← السر: (شهادة خزيمة - 9 زوجات للنبي) = لا يُقاس عليه.
- الشرط 2: (ألا يكون معدولاً عن سنن القياس) ← السر:
 - غير معقول العلة: (أعداد الركعات).
 - مستثنى من القاعدة: (أكل الناسي).
 - = كلاهما لا يُقاس عليه.

1. الشرط الثالث: (وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَدَّى حُكْمًا شَرْعِيًّا...)

- **معناه الأساسي:** أن يكون الحكم الذي ننقله من الأصل إلى الفرع هو "حكم شرعي" (مأخوذ من الشرع)، وليس حكماً عقلياً أو لغوياً.
- **قيود هذا الشرط:** اشترط المصنف في هذا "الحكم الشرعي" عدة قيود ليكون النقل صحيحاً:
 1. **ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة:** أن يكون هذا الحكم ثابتاً بـ (القرآن، أو السنة، أو الإجماع).
 2. **أن يتعدى من غير تغيير:** أن يُنقل الحكم كما هو للفرع دون أن تتغير صفته. (مثال: نقل تحريم الخمر بنفس درجته إلى النبيذ).
 3. **إلى فرع هو نظيره:** أن يكون الفرع (المسألة الجديدة) شبيهاً تماماً للأصل في العلة.
 4. **ولا نص فيه:** ألا يكون هناك نص من القرآن أو السنة يتحدث عن هذا الفرع تحديداً (لأن القياس لا يُستخدم إلا عند انعدام النص).

2. مسألة خطيرة متفرعة عن الشرط الثالث: (هل تثبت اللغة بالقياس؟) 🎯

- لما اشترطنا أن يكون المُعَدَّى (حكماً شرعياً)، ترتب على ذلك الخلاف بين العلماء في "إثبات الأسماء اللغوية بالقياس":
 - **مذهب الجمهور (والحنفية): (لَا تَثْبُتُ اللُّغَةُ بِالْقِيَاسِ).**
 - **التعليل:** لأن أسماء الأشياء في اللغة "توقيفية" (ثابتة بالوضع اللغوي المتوارث)، ولا يجوز اختراع إطلاق اسم لغوي على شيء جديد بالقياس.
 - **مذهب الإمام الشافعي: (يَجُوزُ إِثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ).**
 - **تطبيق الخلاف (مثال النبيذ):** النبيذ يسكر كالخمر، فهل يجوز لغوياً أن نُطلق كلمة "خمر" على "النبيذ"؟ الشافعية قالوا: نعم، نسميه خمرًا مجازاً وقياساً. الحنفية قالوا: لا يُسمى خمرًا حقيقةً، بل يبقى اسمه نبيذاً، ولكن نعطيه "حكم" الخمر (التحريم) بالقياس الشرعي، لا اللغوي.

3. الشرط الرابع: (وَأَنْ لَا يُغَيَّرَ الْقِيَاسُ حُكْمَ النَّصِّ)

- **معناه:** ألا يؤدي استخدامنا للقياس إلى تغيير أو تعديل نص قرآني أو نبوي صريح جاء في المسألة الأصلية.
- **أمثلة لـ (أقيسة باطلة) لأنها غيّرت حكم النص (🔥 تأتي في الامتحان دائماً):**
 1. **المثال الأول (طعام الكفارة):**
 - **النص:** (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ). (الإطعام يتحقق بمجرد دعوة المساكين للأكل "إباحة").
 - **القياس الباطل:** أن يقول شخص: أقيس الطعام على "الكسوة/الملابس"، واشترط (التَّمْلِيك) في الطعام لتصح الكفارة!
 - **سبب البطلان:** هذا يغير حكم النص؛ لأن النص وسَّع الأمر (إطعام بأي طريقة)، والقياس هنا ضيَّقه واشترط التمليك.
 2. **المثال الثاني (كفارة اليمين):**
 - **النص:** ذكر الله تحرير الرقبة في كفارة اليمين (الحلف) مطلقة (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)، بينما اشترط في كفارة القتل الخطأ أن تكون مؤمنة (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
 - **القياس الباطل:** قياس كفارة اليمين على القتل، واشترط أن يكون العبد (مؤمناً) في كفارة اليمين.
 - **سبب البطلان:** هذا يغير نص القرآن، لأنه يقيد ما أطلقه الله.
 3. **المثال الثالث (بيع السلم):**
 - **النص:** (مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلَفْ... إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ). فالسلم (شراء شيء لم يُنتج بعد) يُشترط فيه الأجل (التأجيل).
 - **القياس الباطل:** أن يجيز الشافعي "السَّلم الحَالَّ" (التسليم الفوري) قياساً على "السلم المؤجل"!
 - **سبب البطلان:** هذا ينسف شرط "الأجل" المذكور في الحديث، فيكون القياس مُغيراً للنص، فيبطل.

- الشرط الثالث باختصار: القياس بتاعنا ده أداة لإنتاج "أحكام فقهية" (حلال، حرام، واجب). مش أداة لاختراع "لغة عربية"!
 - عشان كده، الحنفية قالوا للشافعية: مينفعش تمسكوا العصير اللي بيسكر (النبيذ) وتقولوا "بما إنه بيسكر زي الخمرة، إذن إحنا هنسميه في قاموس اللغة العربية خمرة!". الحنفية قالولهم: اللغة مبتمشييش بالقياس، اللي اسمه بطيخ هيفضل بطيخ. إحنا بندي النبيذ "حكم" الخمرة في الفقه (حرام)، لكن منسميهوش خمرة في اللغة.
- الشرط الرابع (الوَحْش): ده من أهم شروط الأصول! القاعدة بتقول: إوعى القياس بتاعك يبوظ آية أو حديث!
 - حكاية الكفارة: واحد حلف كذب، قربنا قاله (إطعام 10 مساكين). الإطعام ده ممكن أجيبهم عندي البيت أكلهم (دي اسمها إباحة). بيجي واحد فلوطة يقول: "طب ما ربنا قال أو كسوتهم، والكسوة لازم أديهاهم في أيدهم (تمليك)، إذن هقيس الطعام على الكسوة ولازم أديهم الأكل في أيدهم يروحوا بيه!". نقوله: قياسك باطل! إنت كده ضيقت على الناس حاجة ربنا وسعها في الآية.
 - حكاية الرقبة المؤمنة: في القتل الخطأ ربنا اشترط العبد يكون (مؤمن). في اليمين ربنا قال (رقبة) وسكت. لو قسنا دي على دي وقلنا لازم العبد في اليمين يكون مؤمن، يبقى إحنا كده شطبنا كلمة من القرآن وحطينا كلمة من عندنا! وده ممنوع.

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: "لا تثبت اللغة بالقياس عند الحنفية".. اشرح هذه العبارة مبيناً الخلاف، ومثل لها؟ (🎯 سؤال مهم جداً).
- سؤال (🔥 جاء بامتحان 2024 الأساسي): اذكر الشرط الرابع من شروط القياس مع التوضيح بمثالين (أو ما حكم اشتراط التملك في طعام الكفارة قياساً على الكسوة؟ ولماذا؟).
- سؤال: اشترط المصنف في كون "المعدى حكماً شرعياً" عدة قيود ليكون النقل صحيحاً. اذكر ثلاثة منها.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يجوز إثبات الأسماء اللغوية بالقياس عند الإمام الشافعي ومُنْع عند الحنفية. (صح ✓)
- () يصح قياس كفارة اليمين على كفارة القتل في اشتراط الإيمان في الرقبة. (خطأ ✗) - لا يصح لأنه يُغَيِّر حكم النص المطلق ويُقَيِّده.
- () اشتراط التملك في إطعام كفارة اليمين قياساً على الكسوة يُعد قياساً صحيحاً. (خطأ ✗) - قياس باطل لأنه يُغَيِّر حكم النص المبيح للإطعام مطلقاً.
- () إجازة بيع السلم في الحال (دون تأجيل) قياساً على السلم المؤجل هو من باب القياس الذي غيّر حكم النص. (صح ✓).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية 🎯

- الشرط 3 (حكم شرعي): (ثابت بنص - يُنقل بلا تغيير - فرعه نظير - ولا نص في الفرع).
- خلاف اللغة: (الشافعي: تثبت اللغة بالقياس) / (الحنفية: لا تثبت، فالنبيذ لا يسمى خمرأ حقيقة).
- الشرط 4 (ألا يُغَيِّر النص):

1. إطعام الكفارة ← (القياس على الكسوة يشترط التملك = باطل/مُغَيِّر للنص).
2. رقبة اليمين ← (القياس على القتل يشترط الإيمان = باطل/مُغَيِّر للنص).
3. بيع السلم ← (قياس الحال على المؤجل يُلغي التأجيل = باطل/مُغَيِّر للنص).

الجزء الخامس عشر: الشرط الثالث للقياس، ومسألة (هل تثبت اللغة بالقياس؟)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. نص الشرط الثالث للقياس وقيوده

- قال المصنف في الشرط الثالث: (وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَدَّى حُكْمًا شَرْعِيًّا، ثَابِتًا بِأَحَدِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ، إِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ، وَلَا نَصٍّ فِيهِ).
- هذا الشرط يشتمل على عدة قيود دقيقة للشئ الذي ننقله (المعدى/الحكم):
 1. أن يكون حكماً شرعياً: يخرج به الحكم اللغوي والعقلي.
 2. ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة: أن يكون الأصل الذي نقيس عليه ثابتاً بـ (الكتاب، أو السنة، أو الإجماع).
 3. من غير تغيير: ألا يتغير الحكم أو يتبدل عند نقله من الأصل إلى الفرع.
 4. إلى فرع هو نظيره: أن يكون الفرع مشابهاً تماماً للأصل في العلة.
 5. ولا نص فيه: أي ألا يوجد نص شرعي يخص (الفرع). لأنه إن وجد نص موافق للقياس فلا حاجة للقياس، وإن وجد نص مخالف للقياس بطل القياس.

2. المسألة الكبرى: هل تثبت اللغة بالقياس؟ (تفريغ على القيد الأول) 🎯 طالما اشترطنا أن يكون الحكم (شرعياً)، فهل يجوز أن نستخدم القياس لإعطاء (اسم لغوي) لشئ جديد؟

● مذهب الجمهور (الحنفية): لا تثبت اللغة بالقياس.

- دليلهم الأول: قوله تعالى: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا). الأسماء اللغوية توقيفية (مأخوذة من النقل والسماع عن العرب)، ولا مجال للعقل والقياس في اختراع أسماء جديدة للأشياء.
- دليلهم الثاني: لو جاز القياس في اللغة، لجاز أن نسمي (الفرس) حماراً لاشتراكهما في المعنى! وهذا تلاعب وتدمير للغة.

● مذهب بعض الشافعية: تثبت اللغة بالقياس.

3. التطبيق العملي للمسألة: إطلاق لفظ "الخمر" على "النبيذ" هذه هي ثمرة الخلاف بين المذهبين:

- الخمر: عصير العنب المشتد. / النبيذ: عصير التمر أو غيره إذا أسكر.
- رأي الشافعية: قالوا إن الخمر سُميت بذلك لأنها (تُخامر العقل وتُغويه). وهذا الوصف موجود في (النبيذ)، إذن نُسَمي النبيذ "خمرًا" حقيقةً في اللغة بالقياس.
- رأي الحنفية (الرد): إطلاق لفظ "الخمر" على النبيذ هو إطلاق (مجازي) وليس حقيقة لغوية! فالعرب لم تضع هذا الاسم إلا لماء العنب.
 - الخلاصة عند الحنفية: نحن نُعطي النبيذ (حُكم الخمر) وهو التحريم بالقياس الشرعي.. ولكن لا نُعطيه (اسم الخمر) بالقياس اللغوي، لأن اللغة لا تثبت بالقياس.

💡 ثانياً: الشرح المبسط (تفهيم الطالب بالعامية) 🧠

- تفكيك الشرط الثالث: الأصولي يقولك: الحكم اللي هتأخذه من الأصل للفرع لازم يكون (حكم شرعي بتاع ربنا)، وميتغيرش وهو في السكة، ويروح لفرع (شبه الأصل بالظبط)، والأهم: الفرع ده ميكونش فيه آية أو حديث بتتكلم عنه مخصوص! (لأن لو فيه نص بيحكم الفرع، إحنا مش محتاجين نعمل قياس أصلاً).
- خناقة (القياس في اللغة): دي تريقة امتحانات بتيجي مقالي وصح وغلط! تخيل إن العرب زمان سموا المشروب اللي بيتعمل من العنب وبيسكر (خمر). وجه بعد كده ناس عملوا مشروب بيسكر من البلح (نبيذ).
 - الشافعية قالوا: طالما النبيذ بيسكر وبيغطي العقل زي الخمر، يبقى من حقنا في لغة العرب نسميه "خمر" حقيقةً عن طريق القياس!

- الحنفية (الجمهور) قالوا: لأ! ستوب! اللغة توقيفية (يعني زي ما سمعناها من أجدادنا العرب بنحفظها). العرب سموا بتاع العنب خمر، يبقى هو ده بس اللي خمر. بتاع البلح اسمه نبيذ. ولو فتحنا باب القياس في اللغة هنجيب حصان ونسميه (حمار) عشان الاتنين بيثيلوا حمل وبيمشوا على أربعة!
- الزتونة: الحنفية يقولوا إحنا نحرم النبيذ بالقياس (لأن ده حُكم شرعي)، لكن منسميهوش خمر بالقياس (لأن ده حُكم لغوي، واللغة مبتتقاسش).

📝 ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (🔥 متكرر جداً): اذكر الشرط الثالث من شروط القياس؟ وما المقصود بقوله "ولا نص فيه"؟
 - (الإجابة: المقصود ألا يكون في الفرع نص، لأنه إن كان موافقاً للقياس فلا حاجة للقياس لوجود النص، وإن كان مخالفاً بطل القياس).
- سؤال (🎯 جاء بامتحان سابق): اختلف العلماء هل تثبت اللغة بالقياس أم لا؟ اذكر المذاهب في ذلك مع التوجيه، ومبيناً أثر الخلاف في مسألة إطلاق اسم "الخمر" على "النبيذ".

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () تثبت اللغة بالقياس عند جمهور الحنفية. (خطأ ✖ - لا تثبت اللغة بالقياس لقوله: وعلم آدم الأسماء كلها).
- () إطلاق لفظ الخمر على النبيذ يعتبر حقيقة لغوية عند الحنفية بناء على القياس. (خطأ ✖ - يعتبر مجازاً، لأن اللغة لا تثبت بالقياس عندهم).
- () يُشترط في الفرع المقيس ألا يكون فيه نص شرعي. (صح ✓).
- () المعدى في القياس يجب أن يكون حكماً عقلياً لغوياً. (خطأ ✖ - يجب أن يكون حكماً شرعياً ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- الشرط 3: (المعدى حُكم شرعي + بلا تغيير + فرع مشابه + لا نص فيه).
- ولا نص فيه: (لو موافق = لا حاجة للقياس / لو مخالف = بطل القياس).
- هل تثبت اللغة بالقياس؟
 - الحنفية: (لا) ← الدليل: الأسماء توقيفية.
 - الشافعية: (نعم).
 - التطبيق: النبيذ (يأخذ حُكم الخمر شرعاً) ولا (يأخذ اسم الخمر حقيقة لغةً).

الجزء السادس عشر: باقي قيود الشرط الثالث، والشرط الرابع للقياس (تغيير النص)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. القيد الثاني (في الشرط الثالث): أن يتعدى الحكم (من غير تغيير)

- معناه: يجب أن ينتقل الحكم من (الأصل) إلى (الفرع) بنفس صفته وهيئته، دون أن يتغير بسبب هذا النقل.
- تطبيقات القياس الباطل بسبب (تغير الحكم):
 - أ- ظَهَرَ الذَّمِّي (غير المسلم):
 - الشافعية: أجازوا قياس الذمي على المسلم في وقوع (الظهار).
 - الحنفية: منعه واعتبروه قياساً باطلاً. **التعليل:** الحكم في الأصل (المسلم) هو "حُرمة مؤقتة تنتهي بدفع الكفارة" (صيام/عتق). والذمي ليس أهلاً للكفارة لأنها عبادة وقربة. فلو طبقنا عليه الظهار، ستكون حُرمة أبدية لا تنتهي! إذن الحكم (تغير) من مؤقت إلى أبدي، فيبطل القياس.
 - ب- تعليل الربا ب (الطعم):
 - الشافعية: قالوا علة الربا هي (الطعم/المذاق).
 - الحنفية: قياس باطل. **التعليل:** لأننا لو عللنا بالطعم، سنسحب حكم الربا على (العَدَيَّات) كالتفاح والبطيخ وغيرها، فنوجب فيها حُرمة مطلقة لعدم إمكانية التساوي. بينما الحكم في الأصل (القمح والشعير) مقيد بـ "المساواة في الكيل". والتساوي في العدد لا قيمة له شرعاً في هذا الباب. إذن الحكم (تغير)، فيبطل القياس.

2. القيد الثالث (في الشرط الثالث): أن يتعدى (إلى فرع هو نظيره)

- معناه: أن تكون المسألة الجديدة (الفرع) مُطابقة ومساوية تماماً للمسألة القديمة (الأصل) في العذر والعلة.
- تطبيق القياس الباطل لعدم النظر:
 - لا يصح قياس (المُخْطِئ) على (النَّاسِي) في عدم إفساد الصيام.
 - **التعليل:** لأن (الناسي) عذره سماوي لا دخل لإرادته فيه، أما (المخْطِئ) فعذره أقل وأضعف لوجود نوع تقصير منه، فالفرع هنا ليس نظيراً مساوياً للأصل.

3. الشرط الرابع للقياس: (وَأَنْ لَا يُغَيَّرَ الْقِيَاسُ حُكْمَ النَّصِّ)

- معناه: ألا يؤدي استخدامنا للقياس إلى تغيير أو تعديل نص قرآني أو نبوي صريح (كأن نُقَيِّدَ نصاً جاء مطلقاً، أو نُلغي شرطاً ذكره النص).
- أمثلة لأقيسة باطلة لأنها (غَيَّرَت حكم النص) 🎯 (تأتي في الامتحان دائماً):
 1. اشتراط (التَّمْلِيك) في إطعام الكفارة:
 - النص: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ). والإطعام يتحقق بمجرد دعوة المساكين للأكل (الإباحة).
 - القياس الباطل: قياس "الإطعام" على "الكِسْوَة/الملابس"، واشتراط إعطاء الطعام في يد الفقير (تمليك).
 - سبب البطلان: هذا القياس يغير حكم النص القرآني الذي أطلق الإطعام ووسَّعه، والقياس قيده وضيقه.
 2. اشتراط (الإِيمَان) في عبد كفارة اليمين:
 - النص: ذكر الله تحرير الرقبة في كفارة الحلف مطلقة (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)، واشتراط في كفارة القتل الخطأ أن تكون مؤمنة.
 - القياس الباطل: قياس كفارة اليمين على القتل، واشتراط أن يكون العبد (مؤمناً) في كفارة اليمين.
 - سبب البطلان: يغير النص القرآني المطلق ويُقيِّده.
 3. إجازة (بَيْع السَّلَمِ الْحَالِ):
 - النص: حديث النبي ﷺ عن السَّلَمِ: (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ). فالسلم يُشترط فيه التأجيل.
 - القياس الباطل: إجازة الشافعي لـ "السَّلَمِ الْحَالِ" (التسليم الفوري) قياساً على "السلم المؤجل".
 - سبب البطلان: هذا القياس ألغى كلمة (أجل/تأجيل) من الحديث وغير النص تماماً.

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠💡

- يعني إيه الحكم يتغير في السكة؟ (قصة الذمي): ربنا عمل الظهار للمسلمين، المسلم بيحرم مراته، وبعدين يكفر عن يمينه (يصوم أو يعتق) وترجعه مراته. الكفارة دي "عبادة". طب لو واحد مسيحي (ذمي) عمل ظهار؟ الشافعية قالوا يقع زي المسلم. الحنفية قالوا: "شغل مخك يا إمام! الذمي ده كافر مش من أهل العبادات، يعني مش هيعرف يدفع الكفارة! فلو طبقنا عليه الظهار مراته هتحرّم عليه للأبد ومش هترجعه! يبقى الحكم اتغير من (مؤقت) لـ (أبدي). يبقى القياس ده باطل من بابّه".
- الناسي والمخطئ مش ولاد عم: واحد أكل وهو صايم (ناسي)، ربنا غفر له. بيجي واحد (مخطئ) بيتعضض فبلع فيه بالغلط، يقولك: "قيسني على الناسي وصيامي صحيح". الأصولي يقوله: لأ! الناسي ده ربنا اللي أنساه (عذر سماوي قوي). إنت بقى كنت بتلعب في الميه ومأخدتش بالك (عذر ضعيف). الفرع مش نظير الأصل، القياس مرفوض.
- الشرط الرابع (حارس النصوص): القاعدة الأصولية دي عظيمة: (ممنوع القياس يعدل على كلام ربنا).
 - ربنا قال في كفارة اليمين: (أكل عشر مساكين). التأكيل ممكن تعمله بأنك تعزمهم على صينية مكرونة في بيتك (إباحة). بيجي واحد يقيس الأكل على اللبس ويقول: "لازم تديهم الأكل في أكياس يروحوا بيه (تمليك)!" نقوله: قياسك باطل، إنت كده بتضيق نص ربنا وسّعه.
 - وكذلك في السلم (تشتري محصول لسه متزرعش). النبي شرط إن التسليم يكون (مؤجل). بيجي حد يقيس ويقول ينفع تسليم (فوري)! نقوله: قياسك ده مسح كلمة النبي بأستيكة، وده قياس باطل.

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (🔥) جاء بامتحان 2024 الأساسي والتخلف - صورة 234 و 244: "وأن لا يغير القياس حكم النص".. اشرح هذا الشرط ممثلاً له باشتراط التمليك في طعام الكفارة، واشتراط الأجل في السلم.
- سؤال: لماذا لا يصح قياس (ظهار الذمي) على ظهار المسلم عند الحنفية؟
- سؤال: "لا يصح قياس المخطئ على الناسي في عدم الإفطار".. إلى أي قيود القياس ترجع هذه المسألة؟ مع التعليل.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يصح قياس ظهار الذمي على المسلم عند الحنفية بجامع الأهلية للطلاق. (خطأ ✖) - لا يصح لأن الحكم يتغير من مؤقت إلى أبدي لعدم أهليته للكفارة.
- () اشتراط التمليك في إطعام كفارة اليمين قياساً على الكسوة يُعد قياساً باطلاً لتغييره حكم النص. (صح ✔).
- () قياس المخطئ على الناسي في الصيام قياس صحيح لأن الفرع نظير الأصل تماماً. (خطأ ✖) - قياس باطل لأن الفرع ليس نظيراً للأصل في قوة العذر.
- () إجازة بيع السلم الحال قياساً على السلم المؤجل هو قياس باطل لأنه يخالف نص الحديث. (صح ✔).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية 🎯

- من غير تغيير: (ظهار الذمي) ← يتغير الحكم من مؤقت لأبدي ← باطل.
- فرع نظيره: (قياس المخطئ على الناسي) ← العذر مختلف ← باطل.
- الشرط 4 (لا يغير النص):
 1. تمليك في طعام الكفارة ← يقيد الإطلاق ← باطل.
 2. إيمان في كفارة اليمين ← يقيد الإطلاق ← باطل.
 3. السلم الحال (الفوري) ← يلغي شرط الأجل ← باطل.

الجزء السابع عشر: مجالات القياس (إثبات العقوبات، والمُقَدَّرَات، وحقوق العباد)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. القاعدة العامة لمجال القياس

- القياس يعتمد على استخراج "العلة" بالاجتهاد، ولذلك فهو يعمل فقط في الأشياء التي (يُدرِكُهَا الْعَقْلُ). أما الأشياء التعبدية المحضة، فلا مجال للقياس فيها.

2. ما لا يجوز إثباته بالقياس (الممنوعات) 🎯 نصّ المصنّف على أمور لا يجوز إطلاقاً استخدام القياس لإثباتها أو إيجادها، وهي:

● أ- المُقَدَّرَات الشَّرْعِيَّة:

○ معناها: الأشياء التي حدد الشرع مقاديرها وأرقامها بشكل قاطع.

○ أمثلتها: (أعداد الركعات في الصلوات - مقادير نُصِبَ الزكاة).

○ التعليل: لقوله: (وَلَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ فِي دَرْكِهَا). فالعقل لا يستطيع أن يفهم لماذا الظهر 4 والمغرب 3، وطالما غاب العقل، بطلَ القياس.

● ب- العُقُوبَات، والْحُدُود، والكُفَّارَات (أخطر مسألة):

○ المذهب: لا يجوز عند الحنفية إثبات عقوبة أو حد أو كفارة جديدة عن طريق القياس.

○ التعليل (يُحفظ نصاً): لقوله: (وَلِأَنَّ الْحُكْمَ حَقُّ الشَّارِعِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْبَيَانِ الْقَطْعِيِّ، فَلَمْ يَجْزِ إِثْبَاتُهُ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ).

○ شرح التعليل:

1. الحدود والكفارات هي (حقوق الله تعالى الخالصة).

2. الله قادر على أن يُبين حقوقه بنص (قطعي يقيني) كالقرآن والمتواتر.

3. القياس كما درسنا يُفيد (غلبة الظن) وفيه (شُبْهَةٌ) احتمال الخطأ.

4. والقاعدة الشرعية الكبرى تنص على أن: (الحدود تُدرأ "تُسقط" بالشُبْهَات)، فكيف نُثبت حداً بشيء هو أصلاً

مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّبْهَةِ وَالظَّنِّ (القياس)؟! هذا محال.

3. ما يجوز إثباته بالقياس (المسموحات) يجوز إثبات (حقوق العباد) بالقياس والاجتهاد.

● أمثلتها: تقدير قيم المُتَلَفَات (التعويض عن الأشياء المدمرة)، وتحديد جهة الفِئْلَةِ بالاجتهاد، وتقدير أروش الجنايات (التعويض المالي عن الإصابات).

● التعليل: لقوله: (وَالظَّنُّ كَافٍ لِلْعَمَلِ). لأن حقوق العباد مبنية على "الضرورة والمشاحة" وتسيير حياة الناس، والعمل بـ (غلبة الظن) في أمور الدنيا كافٍ ومقبول بإجماع المسلمين (كقضاء القاضي بشهادة الشهود رغم احتمال كذبهم).

💡 ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠

● ليه منقيشش في الأرقام (المقدرات)؟ تخيل واحد يقولك: "صلاة الفجر ركعتين عشان بالنهار، إذن صلاة العشاء نقيسها عليها ونخليها ركعتين عشان بالليل!" ده اسمه تهريج. الأرقام في الدين (زي ركعات الصلاة ونسبة 2.5% في الزكاة) دي أسرار إلهية عقلنا ميقدرش يوصل لسببه، وطالما العقل عجز، يبقى القياس يقف فوراً.

● خناقة الحدود والكفارات (تريكة امتحانية رهيبة): هل ينفع القاضي يخترع "عقوبة جلد" لجريمة جديدة قياساً على جريمة الزنا؟ الحنفية قالوا: مستحيل! ليه؟

○ الحدود (زي الجلد والقطع) دي حقوق ربنا الصافية. وربنا نزل حقوقه بـ (نصوص قطعية يقينية 100%).

○ القياس نتيجته (ظنية 90%) يعني فيه نسبة شك (شُبْهَةٌ) إن المجتهد يكون غلطان.

○ والنبي ﷺ علمنا قاعدة ذهبية: (ادرءوا الحدود بالشبهات) يعني لو فيه 1% شك، الغي العقوبة فوراً! فإزاي تيجي تخترع عقوبة وتثبتها بـ "القياس" اللي هو كله مبني على الظن والشبهة؟! مينفعش نثبت عقوبة بالظن.

- **طب إشمعنى (حقوق العباد) ينفع فيها القياس؟** حقوق العباد (زي واحد خبط عربيتك وكسر ها). القاضي بيحب خبراء "يقيسوا ويقدروا" ثمن الخبطة ويدفعوها لك. التقدير ده (ظني) مش يقيني 100%، بس إحنا بنقبله! ليه؟ عشان دي دنيا ومصالح ناس، ولازم تمشي، فـ "غلبة الظن" هنا تكفي وزى الفل، عكس حقوق ربنا اللي محتاجة يقين.

📝 **ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)**

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- **سؤال (متكرر جداً):** "لا يجوز إثبات العقوبات والكفارات بالقياس عند الحنفية" .. علل لذلك؟
○ (الإجابة النموذجية: لأنها من حقوق الله الخالصة، والله قادر على بيانها قطعاً، والقياس يورث شبهة، والحدود تُدرا بالشبهات، فلا يثبت الحد بالقياس).
- **سؤال:** فرق الأصوليون في إثبات الأحكام بالقياس بين (المقدرات الشرعية) وبين (حقوق العباد) .. اشرح ذلك مع التمثيل والتعليل لكل منهما؟
- **سؤال:** "الظن كافٍ للعمل" .. متى تُطبق هذه القاعدة في باب القياس؟ ومثّل لها.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يجوز عند الحنفية إثبات العقوبات والحدود بالقياس لوجود العلة. (خطأ ✗) - لا يجوز لأن الحدود تدرا بالشبهات، والقياس فيه شبهة الظن).
- () المقدرات الشرعية كأعداد الركعات لا مدخل للعقل في دركها فلا تثبت بالقياس. (صح ✓).
- () تثبت حقوق العباد كتقدير قيم المتلفات بالقياس والاجتهاد لأن غلبة الظن كافية فيها. (صح ✓).
- () يجوز إثبات الكفارات بالقياس عند الحنفية لأنها من حقوق العباد. (خطأ ✗) - لا يجوز إثباتها بالقياس لأنها من حقوق الله الخالصة).

🎯 **رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية**

- **الممنوع من القياس (لا يثبت به):**
○ المقدرات (ركعات/زكاة) = لأن العقل لا يدركها.
○ العقوبات والحدود (حقوق الله) = لأنها تدرا بالشبهات، والقياس ظني به شبهة.
- **المسموح بالقياس (يثبت به):**
○ حقوق العباد (تقدير المتلفات/القبلة) = لأن (الظن كافٍ للعمل) في مصالح الدنيا.

الجزء الثامن عشر: ركن القياس الأعظم (تعريف العلة والمذاهب فيها)

📌 **أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)**

1. مقدمة في العلة

- **العلة لغة:** هي اسم لما يتغير به حال الشيء (كالمرض يُسمى علة لأنه يُغيّر حال الإنسان من القوة للضعف).
- **الخلاف الأصولي:** اختلف علماء الأصول في وضع تعريف دقيق وحدّ مانع لـ "العلة الشرعية" على ثلاثة أقوال رئيسية:

2. التعريف الأول: (المُعَرَّف)

- **التعريف:** قال بعض العلماء العلة هي: (المُعَرَّف للحكم)، أي العلامة والأمرة التي تدل على وجود الحكم.
- **الاعتراض عليه (بطلانه):** اعترض صدر الشريعة على هذا التعريف بقوله: (وَيُشَكِّلُ بِالْعَلَامَةِ).

○ وجه الاعتراض: لو قلنا إن العلة مجرد "علامة"، لاختلطت بالأشياء التي هي مجرد علامات ولا يصلح القياس عليها (كـ "الإحصان/الزواج" فهو علامة على الرجم للزاني، ولكنه ليس العلة، فلا يُقاس عليه). فلا بد من تفريق بين العلة الحقيقية ومجرد العلامة.

3. التعريف الثاني: (المؤثر)

- التعريف: قال بعض العلماء العلة هي: (المؤثر في الحكم).
- الاعتراض عليه (بطلانه): أبطله صدر الشريعة بقوله: (وهي في الحقيقة ليست بمؤثرة).
- وجه الاعتراض: الأحكام الشرعية (كوجوب الصلاة أو تحريم الخمر) هي من أفعال الله تعالى القديمة، والله تعالى هو المؤثر الحقيقي والخالق للأحكام، والأوصاف (كالإسكار) ليس لها قدرة ذاتية على خلق الحكم والتأثير فيه، بل الله هو من ربط الحكم بها.
- (ملاحظة: المعتزلة هم من قالوا إن العلة تؤثر بذاتها، وهذا مردود عند أهل السنة).

4. التعريف الثالث (وهو المختار والراجح): (الباعث)

- التعريف المعتمد: قال صدر الشريعة: (وقيل: الباعث، لا على سبيل الإيجاب).
- تفكيك التعريف (هام جداً):
 - أ- معنى (الباعث): أي الدافع والمحرك. (كما أن إكرامك لي "باعث" ومحرك لي كي أزورك، فكذاك القتل العمد "باعث" ومحرك للشارع ليشرع القصاص حمايةً للنفوس). فالمراد بالباعث: (المعنى المُشتمل على حكمة ومصلحة مقصودة للشارع).
 - ب- معنى (لا على سبيل الإيجاب): هذا القيد وضع خصيصاً (اختِرازاً عن مذهب المعتزلة).
- مذهب المعتزلة: يقولون إن رعاية مصالح العباد (واجبة ومفروضة) على الله تعالى.
- مذهب أهل السنة (الجمهور): رعاية المصالح هي (تفضل وإحسان) من الله تعالى، وليست (واجبة) عليه، فالله لا يجب عليه شيء. لذلك قلنا إن العلة "باعث" للتشريع، ولكنها لا تفرض ولا توجب على الله شيئاً.

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠💡

- خناقة تعريف العلة: الأصوليين قعدوا يسألوا أنفسهم: هي العلة دي بتعمل إيه بالظبط؟ فطلعنا 3 أراء:
 1. رأي قال دي (مُعَرَّف): يعني عاملة زي "اليافطة" أو إشارة المرور اللي بتدلك على الحكم. صدر الشريعة قالهم: "لا، اليافطة دي اسمها (علامة) مش علة! الإحصان (الزواج) يافطة وعلامة إن الزاني هيترجم، بس مش هو العلة اللي خلطنا نرجمه، العلة هي الزنا نفسه! يبقى التعريف ده باطل".
 2. رأي قال دي (مؤثر): يعني العلة هي اللي "بتخلق" الحكم وتأثر فيه زي ما النار بتأثر وتخلق الحرق! صدر الشريعة قالهم: "أعوذ بالله! إنتو كده بتفكروا زي المعتزلة. مفيش حاجة في الكون بتخلق وتتاثر بذاتها غير ربنا سبحانه وتعالى. الإسكار مخلقش التحريم، ربنا هو اللي حرّم".
 3. الرأي الفايز (الباعث): يعني العلة دي هي (الدافع المنطقي). زي ما واحد بيغرق فده (دافع) ليك إنك تنقذه. الإسكار وضياع العقل (دافع) خلى ربنا يشرع تحريم الخمر عشان يحافظ على عقولنا.
- تريكة (لا على سبيل الإيجاب) 🔥: بتاعة الامتحان بيعشق الجملة دي! المعتزلة دماغهم فيها فلسفة، بيقلوا: "طالما فيه دافع ومصلحة للناس، يبقى واجب ولازم على ربنا إنه ينفذها!". أهل السنة والحنفية قالوا: "حاشا لله! ربنا مبينفرضش عليه حاجة. هو بيشرع الأحكام لمصلحتنا (تفضلاً وكرماً) منه، مش (إجباراً) عليه". عشان كده حطينا في التعريف كلمة "لا على سبيل الإيجاب".

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (🔥) جاء بامتحان سابق بنصه - صورة 231: قال المصنف: (وقيل: الباعث لا على سبيل الإيجاب). من الذي عرف العلة بالباعث؟ وما معنى الباعث المذكور؟ واستخرج من النص تعريفاً للعة عند المعتزلة؟ وما معنى قوله "لا على سبيل الإيجاب"؟
 - (الإجابة: الباعث هو الدافع/المعنى المشتمل على حكمة الشارع. المعتزلة عرفوها بالباعث على سبيل الإيجاب "الذي يوجب على الله فعل الصلاح". وقوله "لا على سبيل الإيجاب" احترز به عن مذهب المعتزلة، لأن الله لا يجب عليه شيء بل أفعاله تفضل وإحسان).،.
- سؤال: لماذا أبطل تعريف العلة بأنها (المعرف)؟ ولماذا أبطل تعريفها بأنها (المؤثر)؟،.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () العلة في الحقيقة هي المؤثرة والخالقة للحكم الشرعي بذاتها عند أهل السنة. (خطأ ✖ - ليست بمؤثرة، بل المؤثر الحقيقي هو الله تعالى).
- () قوله في تعريف العلة "لا على سبيل الإيجاب" احترز به عن مذهب المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح على الله. (صح ✓).
- () لو عُرفت العلة بأنها "المعرف" لاختلطت بالعلامات المحضة التي لا يصح القياس عليها. (صح ✓).
- () الباعث معناه أن العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع في شرع الحكم. (صح ✓).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- المَعْرِف: باطل ← لأنه يختلط ب (العلامة).
- المؤثر: باطل ← لأن الله هو المؤثر الخالق، والعة ليس لها تأثير ذاتي.
- الباعث: هو الصحيح ← (معناه: الدافع المُشتمل على مصلحة).
- سر جملة (لا على سبيل الإيجاب): الرد على المعتزلة ← لأن رعاية المصالح (تفضُّل) من الله وليست (واجبة) عليه.

الجزء التاسع عشر: الفروق الأصولية، والمناسبة (الكليات الخمس)

أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. التفرقة بين (العلامة، والعلة، والشرط) اعترض البعض بأنه لا فرق بين العلة والعلامة، وردَّ الحنفية بإثبات الفروق الآتية:
 - أ- العَلَامَة:
 - تعريفها: ما يكون علماً على ظهور شيء، من غير أن يكون له أثر في الوجود أو الإيجاب.
 - أمثلتها: (الأذان للصلاة) فهو مجرد إعلام، و(الإحصان/الزواج) في الرجم فهو مجرد علامة ولا يُقاس عليه.
 - ب- العِلَّة:
 - تعريفها: ما يتعلق بها الوجوب، والإيجاب والإيجاد والإظهار من الله تعالى.
 - أمثلتها: (البيع) علة لثبوت المِلْك، و(القتل العمد) علة لوجوب القصاص.
 - ج- الشَّرْط:
 - تعريفه: ما يتعلق به وجود العلة (أي يتوقف عليه عمل العلة).

2. مَبْحَثُ الْمُنَاسَبَةِ (متى يكون الوصف صالحاً للتعليل؟)

- تعريف المناسبة: هي كون العلة بحيث (تَجْلِبُ النَّفْعَ إِلَى الْعِبَادِ، أَوْ تَدْفَعُ الضَّرَّ عَنْهُمْ).
- المصطلح: العلة تُسمى (مُنَاسِبَةً)، والوصف المُستخرج يُسمى (مُنَاسِباً).
- مقياس الدُّبُوسِي: قال الإمام أبو زيد الدبوسي: الوصف المناسب هو "ما لو عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ تَلَقَّيْتَهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ".
- أقسام المناسب: ينقسم إلى قسمين رئيسيين: (مُنَاسِبٌ حَقِيقِي - مُنَاسِبٌ إِقْنَاعِي).

3. القسم الأول: المُنَاسِبُ الْحَقِيقِي (وأنواعه) وهو المصلحة الحقيقية الثابتة، وتنقسم إلى:

- أ- مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ: مثل (رِيَاضَةُ النَّفْسِ وَتَهْذِيبُ الْأَخْلَاقِ)، كوجوب الصلاة والصوم.
- ب- مَصْلَحَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ (ضُرُورِيَّةٌ) 🎯: وتُسمى (الْكُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ)، وبها يَقُومُ قِوَامُ الْحَيَاةِ، وهي:
 1. حِفْظُ النَّفْسِ: (شُرْعٌ لَهُ الْقَصَاصُ).
 2. حِفْظُ الْمَالِ: (شُرْعٌ لَهُ الضَّمَانُ/وَحْدُ السَّرْقَةِ).
 3. حِفْظُ النَّسَبِ: (شُرْعٌ لَهُ حَدُّ الزَّانَا).
 4. حِفْظُ الدِّينِ: (شُرْعٌ لَهُ الْجِهَادُ/وَحْدُ الرَّدَةِ).
 5. حِفْظُ الْعَقْلِ: (شُرْعٌ لَهُ حُرْمَةُ الْمُسْكِرَاتِ).
- ج- مَصْلَحَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ (مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا): أقل من الضرورية، ك (تزويج الصَّغِيرَةِ)، فالوصف المناسب هنا هو (الصَّغَرُ).
- د- مَصْلَحَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ (تَحْسِينِيَّةٌ): لا هي ضرورية ولا حاجية، بل للتجميل والتحسين، ك (حُرْمَةُ تَنَاوُلِ الْقَادُورَاتِ) صيانةً لِمَنْصِبِ الْآدَمِيِّ.

4. القسم الثاني: المُنَاسِبُ الْإِقْنَاعِي

- تعريفه: ما يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مناسب، ثم إذا تَأَمَّلْتُهُ يَظْهَرُ خِلَافُهُ (أي مصلحة وهمية لا تثبت أمام النقد).
- مثاله: تعليل (بطلان بيع الخمر) ب (النجاسة)!
 - وجه التوهم: يُظَنُّ أَنَّ النِّجَاسَةَ تَنَاسِبُ عَدَمَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إِعْزَازُ وَالنِّجَاسَةُ إِهَانَةٌ.
 - وجه البطلان: بالتأمل نجد أَنَّ النِّجَاسَةَ مَانِعَةٌ مِنْ (صِحَّةِ الصَّلَاةِ)، وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ وَلَا يَمْنَعُ (صِحَّةَ الْبَيْعِ) أَصْلًا. (إِذَنْ هُوَ مُنَاسِبٌ إِقْنَاعِي/وَهْمِي).

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠💡

- إزاي تفرق بين التلاتة (العلة، الشرط، العلامة)؟
 1. تخيل إنك رايح تصلي. (الأذان) ده مجرد علامة وإشارة إن الوقت دخل، هل الأذان هو اللي بيخليك تصلي؟ لأ.
 2. طيب إنت بتشتري تليفون. (عقد البيع) هو العلة والموتور الأساسي اللي خلى التليفون ده بتاعك (أثر في نقل الملكية).
 3. طيب هل ينفع تبيع من غير ما التليفون يكون موجود؟ لأ. يبقى (وجود التليفون) ده شرط عشان العلة (البيع) تشتغل.
- يعني إيه وصف "مُنَاسِب"؟ يعني المجتهد لما يطلع سبب تحريم حاجة، لازم السبب ده يكون "داخل دماغنا" ومقبول عقلياً، وفيه مصلحة لنا. لو قلنا "ربنا حرّم الخمرة عشان لونها أحمر" .. هل ده مقنع؟ لأ. بس لو قلنا "حرّمها عشان بتضيع العقل" .. هتقولي "صح، دي مصلحة حقيقية".
- الضروريات الخمس (قلب الشريعة): الدين الإسلامي كله نزل عشان يحافظ على ٥ حاجات أساسية:
 1. روحك (عشان كده شرع القصاص للي يقتل).
 2. عقلك (عشان كده حرّم الخمرة).
 3. نسلك وعرضك (عشان كده حرّم الزنا).
 4. مالك (عشان كده حرّم السرقة والربا).
 5. دينك (عشان كده شرع الجهاد للدفاع عنه).

- **المناسب الإقناعي (الاشتغالية):** ده وصف تحسه مقنع في الأول، بس لما تدقق تلاقيه فستك! زي اللي بيقول: "الخمرة بيعها باطل عشان هي نجسة". الأصولي يقوله: "إيه العلاقة؟! النجاسة تمنعني أصلي بيها، بس متمنعيش أبيعها، بدليل إن إحنا بنبيع السباخ والأسمدة وهي نجسة! يبقى تعليلك ده (إقناعي/وهمي)".

📝 **ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)**

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: "فرّق علماء الحنفية بين العلة والعلامة" .. اشرح ذلك مع التمثيل؟ (🎯 هام جداً).
- سؤال: عرّف "الوصف المناسب" عند الأصوليين؟ واذكر الكليات الخمس الضرورية مع التمثيل لكل منها؟
- سؤال: ما الفرق بين المناسب الحقيقي والمناسب الإقناعي؟ ومثّل للمناسب الإقناعي.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () الإحصان في جريمة الرجم يُعدّ علةً يُقاس عليها غيرها. (خطأ ✗ - يُعد علامة ولا يُقاس عليه).
- () حفظ العقل من الكليات الخمس الضرورية، وقد شرّعت له حرمة المُسكرات. (صح ✓).
- () تعليل بطلان بيع الخمر بنجاستها يُعد من قبيل المناسب الحقيقي. (خطأ ✗ - يُعد من قبيل المناسب الإقناعي / الوهمي).
- () الوصف المناسب هو ما يجلب النفع للعباد أو يدفع الضرر عنهم. (صح ✓).
- () تحريم تناول القاذورات صيانة لمنصب الآدمي يُعد من المصالح الضرورية. (خطأ ✗ - يُعد من المصالح التحسينية).

🎯 **رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية**

- **الفروق:**
 - العلامة: تفيد العلم فقط (الأذان).
 - العلة: تؤثر في الوجوب والملك (البيع).
 - الشرط: يتوقف عليه العلة.
- **المناسب الحقيقي (ضروريات):** (نفس = قصاص) / (مال = ضمان) / (نسب = حد زنا) / (عقل = تحريم مسكر) / (دين = جهاد).
- **المناسب الإقناعي (وهمي):** تعليل (بطلان البيع) بـ (النجاسة) ← لأن النجاسة تمنع الصلاة لا البيع.

الجزء العشرون: الفرق بين العلة والحكمة، والأصل في تعليل النصوص

📌 **أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)**

1. نص الإمام صدر الشريعة في الفرق بينهما

- قال المصنف: (وَالْحِكْمَةُ الْمَجَرَّدَةُ لَا تُعْتَبَرُ فِي كُلِّ فَرْدٍ لِحَفَائِهَا، وَعَدَمِ انْضِبَاطِهَا، بَلْ فِي الْجِنْسِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إِلَى وَصْفِ ظَاهِرٍ مُنْضَبِطٍ يَدُورُ مَعَهَا).

2. تفكيك النص وتوضيح الفرق 🎯

- أ- **الحكمة:** هي الغاية والمصلحة المقصودة من التشريع (مثل: دفع الضرر والمشقة).
 - حكم بناء الأحكام عليها: لا يجوز ربط الأحكام الشرعية بها مباشرة (لا تعتبر في كل فرد).
 - التعليل: (لِحَفَائِهَا) لأنها أمر قلبي أو داخلي لا يرى، و(عَدَمِ انْضِبَاطِهَا) لأنها تختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى.

○

- ب- **العلة (الوصف الظاهر المنضبط):** هي العلامة الواضحة الثابتة التي ترتبط بها الحكمة غالباً (مثل: السفر).
 - حكم بناء الأحكام عليها: الأحكام تُضاف وتُربط بهذا (الوصف الظاهر المنضبط).
 - التعليل: لأن هذا الوصف يدور مع الحكمة (أي يغلب وجود الحكمة المتمثلة في دفع الضرر عند وجود هذا الوصف وهو السفر).

3. التطبيق العملي (رخصة قصر الصلاة في السفر)

- **العلة (الوصف الظاهر المنضبط):** السفر (مسافة محددة واضحة للجميع).
- **الحكمة:** دفع الضرر والمشقة.
- القاعدة أننا نُعطي رخصة القصر للمسافر بناءً على **(علة السفر)**، ولا نُعطيها بناءً على **(حكمة المشقة)**. فلو سافر شخص في طائرة مريحة جداً (لا مشقة فيها) فإنه يقصر الصلاة لوجود السفر، ولو عمل شخص في تكسير الصخور بجوار بيته (مشقة شديدة) فإنه لا يقصر لانعدام السفر.

4. مسألة: الأصل في النصوص (التعليل أم التعبد؟)

- هل كل نص في القرآن والسنة يجب أن نبحث له عن علة؟
- قال المصنف: **(الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض، إلا بدليل).**
- **المعنى:** الأصل في الأوامر والنواهي الشرعية أنها (توقيفية وتعبدية)، تُنفذ سماعاً وطاعة دون اشتراط معرفة علتها.
- **متى نُعلّل؟** لا نُعلّل إلا إذا وُجد دليل أو إشارة في النص.
 - مثاله **(حكم سُور الهرة):** سئل النبي ﷺ عن الماء الذي شربت منه القطعة (الهرة)، فقال: **(إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ؛ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ).**
 - وجه الدلالة: النص هنا (مُعلّل)؛ لأن النبي ﷺ وضّح أن علة عدم نجاستها هي (الطواف/كثرة الدخول والخروج في البيوت وصعوبة الاحتراز منها).

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠

- **خناقة العلة والحكمة في المحكمة:** الأصولي يقولك: لو ربطنا الدين بـ "الحكم والمقاصد" الدنيا هتنبوظ وكل واحد هيألف دين على مزاجه!
 - تخيل ربنا شرع قصر الصلاة عشان (المشقة والتعب). المشقة دي حاجة "خفية ومطاطة" (غير منضبطة). اللي يتعبنى ممكن ميتعبكش. لو ربطنا الحكم بالمشقة، هيجي واحد شغال في التكيف يقولك "أنا مش تعبان فهصلي الظهر 4 ركعات في السفر"، وهيجي واحد بيشيل طوب قدام بيته يقولك "أنا تعبان جداً فهقصر الصلاة وأنا في بلدي!". عشان نقفل الباب ده، الشريعة ربطت الحكم بـ (العلة / الوصف الظاهر المنضبط) اللي هو المتر اللي بقيس المسافة (السفر). سافرت؟ اقصر حتى لو نايم. مسافرتش؟ متقصرش حتى لو طالع عينك.
- **هل الدين كله له أسباب نقدر نفهمها؟** الأصل في الدين إنه (توقيفي)، يعني "سمعنا وأطعنا". ربنا قال صلي الفجر ركعتين، منقعدش نقول "العلة إيه؟". بنسمع الكلام. لكن ساعات النبي ﷺ بيرّيحنا ويقولنا "السبب/العلة". زي القطعة، النبي قال دي طاهرة ومش نجسة، ليه يا رسول الله؟ قال (عشان بتطوف عليكم كثير، يعني رايحة جاية في البيت فلو حكمنا بنجاستها هنضيق عليكم). يبقى هنا النبي هو اللي فتحلنا باب التعليل.

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- **سؤال (🔥 متكرر جداً):** علل: لا تُعتبر الحكمة المجردة مناطاً للحكم الشرعي ولا يُبنى عليها القياس؟
 - (الإجابة النموذجية: لخبائنها، وعدم انضباطها، بل يضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكمة).

- سؤال: ما الفرق بين العلة والحكمة؟ مع التمثيل مبيناً أيهما يُنَاط به الحكم الشرعي.
- سؤال: "الأصل في النصوص عدم التعليل إلا بدليل".. اشرح العبارة مبيناً وجه الدلالة من حديث الهرة (ليست بنجس إنها من الطوافين).

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () تُعتبر الحكمة المجردة هي الأساس الذي تُضاف إليه الأحكام الشرعية في القياس. (خطأ ✗ - لا تعتبر لخفائها، بل يُضاف الحكم لوصف ظاهر منضبط "العلة").
- () السفر في قصر الصلاة يُعد وصفاً ظاهراً منضبطاً أنيط به الحكم، والمشقة هي الحكمة. (صح ✓).
- () الأصل في النصوص عند الأصوليين أنها معللة دائماً. (خطأ ✗ - الأصل عدم التعليل إلا بدليل لأن الأمر توقيفي وتعبدي).
- () علل النبي ﷺ طهارة سؤر الهرة بأنها من الطوافين والطوافات. (صح ✓).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- الحِكْمَة: (المشقة / دفع الضرر) ← خفية ومضطربة = لا يُبنى عليها الحكم.
- العِلَّة (الوصف الظاهر): (السفر) ← واضحة ومنضبطة وتدور مع الحكمة = يُبنى عليها الحكم.
- الأصل في النصوص: (عدم التعليل / توقيفي) إلا بدليل.
- دليل التعليل النبوي: حديث الهرة ← (ليست بنجس) العلة: (إنها من الطوافين).

الجزء الحادي والعشرون: هل النص مُعلل؟ وأنواع العلة (المتعدية والقاصرة)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. كيف نعرف أن النص مُعلل؟ (الخلاف في التأسيس للقياس) لكي نقوم بعملية القياس، يجب أولاً أن نثبت أن النص (الأصلي) يقبل التعليل، وهنا حدث خلاف دقيق:

- مذهب الشافعي: يرى أن النصوص (مُعلَّلة) بطبيعتها. وكل ما يحتاجه المجتهد هو (دَلِيلٌ يُمَيِّزُ) الوصف الصحيح (العلة) من بين الأوصاف الأخرى ليبني عليه القياس.
- مذهب الحنفية (الجمهور): يرون أن النص (مُوجِبٌ بِصِيغَتِهِ لَا بِالْعِلَّةِ). أي أن النص يُوجب العمل به فوراً لكونه أمراً من الله، ولا يُشترط أن يكون معللاً.

○ لذلك اشترط الحنفية خطوتين للقياس:

1. الدليل على التعليل: لا بد أولاً من دليل يُثبت أن هذا النص تحديداً (يقبل التعليل)، لأن بعض النصوص (توقيفية تعبدية) لا تُعلل.

2. الدليل على تمييز العلة: بعد إثبات قبوله للتعليل، نبحث عن دليل لتمييز العلة الصحيحة.

2. انقسام العِلَّة إلى (مُتَعَدِّية) و (قَاصِرَة) 🎯 تنقسم العلة المستنبطة من النصوص إلى قسمين أساسيين:

- أ- العِلَّةُ الْمُتَعَدِّية (الْعَارِضَة):

- تعريفها: هي الوصف الذي لا يقتصر وجوده على مَحَلِّه (الأصل)، بل يُمكن أن يوجد في غيره (الفرع).
- مثالها: (الإِسْكَار) في الخمر. فهو وصف يتعدى وينتقل لوجود في أشياء أخرى كـ (النَّبِيذ)،.
- حكمها: يجوز التعليل بها وبناء القياس عليها بالاتفاق (عند الحنفية والشافعية).

● ب- الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ (الْإِزْمَةُ):

- تعريفها: هي الوصف اللازم المخصوص بِمَحَلِّهِ (الأصل) فقط، ولا يُمكن أن يوجد في غيره، فلا يتعدى إلى فرع.
- مثالها: تعليل وجوب الزكاة وحرمة الربا في الذهب والفضة بـ (الْثَمَنِيَّةِ) (أي كونهما خُلقا أثماناً للأشياء). فهذا الوصف خاص بهما فقط ولا يوجد في غيرهما.
- حكم التعليل بها (موضع الامتحان):
 - عند الشافعية: يَجُوزُ التعليل بالعلة القاصرة.
 - عند الحنفية: لَا يَجُوزُ التعليل بالعلة القاصرة لبناء (القياس)؛ لأن القياس هو "تعدية الحكم"، والقاصرة لا تتعدى! ولكن الحنفية اعترفوا بها كوصف "لازم" لتأكيد الحكم في الأصل نفسه.

3. التطبيق الفقهي الخطير (زكاة الحلي) ٢٠ بناءً على أن علة الذهب والفضة هي (الْثَمَنِيَّةِ) كونهما أثماناً بالخلقة:

- عند الحنفية: هذا الوصف (لازم) لَا يَنْفَكُ عَنْهُمَا أَصْلًا. لذلك، حتى لو تحول الذهب إلى (مُصَاغ / حُلِّي / مجوهرات للزينة)، فإن صفة الثمنية كامنة فيه لا تزول، وبالتالي (تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ).
- (توضيح: بينما اعتبروا "الكَيْل" في القمح وصفًا "عارضًا" وليس لازماً).

💡 ثانيًا: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠

- خناقة "هل النص له سبب ولا لأ؟": الإمام الشافعي يقول: "يا جماعة نصوص الشريعة كلها لديها أسباب وحكم، إحنا بس ندور على السبب ونقيس". الحنفية الدقيقين جداً قالوا: "لأ! النص نزل عشان يتنفذ (توقيفي). لو عايز تعمل قياس، لازم الأول تجيبلي دليل يثبت إن النص ده بالذات (ينفع نطلع منه سبب)، وبعدين تجيبلي دليل تاني يحدد (إيه هو السبب ده)".
- المتعدية والقاصرة (بالمثال تتضح):
 - العلة المتعدية: عاملة زي "الفيروس المُعدي". الإسكار ده علة موجودة في الخمرة، وتقدر (تتعدى وتنتقل) تروح للويسكي والنبذ وأي مشروب تاني. دي العلة اللي بنحبها وبنعمل بيها (القياس).
 - العلة القاصرة: دي علة "مُتَفَصِّلَةٌ مَخْصُوصَةٌ" على مقاس صاحبها، مبتخرجش براه. ربنا فرض الزكاة والربا في الذهب والفضة ليه؟ عشان هما (أثمان) يعني ربنا خلقهم عشان يكونوا فلوس وقيمة للأشياء. هل صفة (الثمنية) دي ينفع ناخذها ونقيسها على الموز والبطيخ؟ طبعاً لأ، دي صفة قاصرة عليهم بس.
- تريقة زكاة الحلي (الذهب الملبوس): الحنفية قالوا: بما إن علة الذهب هي (الثمنية)، والصفة دي (لازمة) فيه مبتسيبوش أبدأ، إذن الذهب هيفضل ذهب حتى لو الست لبسته غويشة أو خاتم! قيمته جواه. عشان كده الحنفية أوجبوا الزكاة في ذهب الزينة (الحلي)، لأن العلة اللازمة لم تزول.

📝 ثالثًا: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: انقسمت العلة من حيث التعدي والقصور إلى قسمين. اذكرهما مع التعريف والتمثيل، ومبيناً الخلاف في حكم التعليل بهما؟ (🎯 متكرر جداً).
- سؤال: "لا بد من الدليل على أن النص مغلل في الجملة".. لماذا اشترط الحنفية هذا الشرط خلافاً للشافعية؟
- سؤال: ما هو الوصف الذي عللت به ربوية الذهب والفضة عند الحنفية؟ وما أثر ذلك على وجوب الزكاة في الحلي؟

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الحنفية لبناء القياس. (خطأ ✖ - لا يجوز عند الحنفية لأن القياس يقتضي التعدية، ويجوز عند الشافعية).
- () الإسكار في الخمر يُعد مثلاً للعلة المتعدية التي يصح القياس عليها. (صح ✔).

- () علة الذهب والفضة هي الثمنية، وهو وصف عارض يزول إذا تحولاً إلى حلي. (خطأ ✗ - هو وصف لازم لا ينفك عنهما أصلاً، ولذلك تجب الزكاة في الحلي عند الحنفية).
- () يشترط الحنفية دليلاً يثبت أن النص مغل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص غير المعللة. (صح ✓).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- إثبات التعليل: (الشافعي: النص مُغل خلقاً) / (الحنفية: يجب إثبات أنه مُغل أولاً، ثم تمييز العلة).
- العلة المتعدية: (تنتقل لغيرها) ← مثل: الإسكار ← (يصح القياس بها إجماعاً).
- العلة القاصرة: (مخصوصة بمحلها) ← مثل: التمنية في الذهب ← (لا يصح القياس بها عند الحنفية / يصح عند الشافعي).
- ثمرة الثمنية: وصف (لازم) ← نتيجه: (وجوب الزكاة في الحلي عند الحنفية).

الجزء الحادي والعشرون: أقسام العلة (المتعدية والقاصرة) وحكم التعليل بها

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. أقسام العلة من حيث (المحل) تنقسم العلة الشرعية إلى قسمين أساسيين:

● أ- العلة المتعدية:

- تعريفها: هي التي يُمكن وجودها في الأصل (المنصوص عليه) وفي غيره من الفروع الجديدة.
- مثالها: (الإسكار). فهو موجود في "الخمرة" (الأصل)، ويوجد أيضاً في "النبيذ" وغيره من المخدرات (الفروع).

● ب- العلة القاصرة:

- تعريفها: هي التي لا يُمكن وجودها في غير محلها الأصلي (أي مقصورة وخاصة بالمسألة القديمة فقط ولا تتعداها لغيرها).
- مثالها: تعليل ربوية "الذهب والفضة" بكونهما (أثماناً/نقوداً). فهذا الوصف خاص بهما ولا يتعدى لغيرهما.

2. حكم التعليل بالعلة القاصرة (موضع الامتحان 🎯) هل يجوز لعالم الأصول أن يستخرج "علة قاصرة" ويبيّن عليها؟ اختلف العلماء:

- مذهب الحنفية (وهو المُعتمد هنا): (لا يجوزُ التعليلُ إلا بالمتعدية فقط). أي أن القياس بالعلة القاصرة باطل وممنوع.
- مذهب الشافعية: (يجوزُ التعليلُ بالمتعدية والقاصرة).

3. أدلة الحنفية على بطلان العلة القاصرة (التوجيه) استدلت الحنفية على منع العلة القاصرة بقاعدتين أصوليتين في غاية الأهمية:

- القاعدة الأولى: (النص موجب بصيغته لا بالعلة):
 - أي أن الذي أوجب الحكم في "الأصل" (مثل تحريم الخمر أو وجوب الربا في الذهب) هو (نص الشارع نفسه)، وليس العلة. فالنص هو الذي "يُظهر" الحكم للناس.
- القاعدة الثانية: (التعليل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل):
 - وظيفة استخراج العلة والبحث عنها هي فقط (إثبات الحكم في الفرع الجديد).
 - الخلاصة الاستدلالية: بما أن العلة القاصرة (لا تتعدى لفرع جديد)، فهذا يعني أن استخراجها ليس له أي فائدة عملية، لأن الأصل قد ثبت حكمه بالنص وانتهى الأمر، ولا يوجد فرع جديد لننقل الحكم إليه. وطالما أنه لا ثمرة من استخراجها، كان التعليل بها باطلاً وعَبَثاً.

ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠💡

- يعني إيه علة متعدية وقاصرة؟
 - المتعدية: دي علة "اجتماعية وبتاعة كله"، زي الإسكار، موجود في الخمرة، والبيرة، والحشيش. ينفع ناخذها ونلف بيها على قضايا كتير ونحكم عليها.
 - القاصرة: دي علة "VIP" ومحصورة في مكانها، زي ما نقول الذهب فيه ربا عشان هو "عملة ونقود معدنية خلقة". طب هل فيه حاجة تانية غير الذهب والفضة ينفع تكون كده؟ لأ. يبقى دي علة خاصة بيهم بس (قاصرة عليهم).
- خناقة الحنفية والشافعية:
 - الشافعي بيقول: أنا هستخرج العلة القاصرة دي عشان أبين للناس "حكمة ربنا" حتى لو مش هقيس عليها حاجة جديدة.
 - الحنفية قالوا له: يا إمام، إحنا بتتوع فقه وعمل، مش بتتوع فلسفة! النص القرآني أو الحديث كفاية جداً عشان يثبت الحكم في الحاجة القديمة (النص موجب بصيغته). إحنا بنتعب نفسنا ونستخرج العلة عشان عندنا "جريمة جديدة" (فرع) عايزين نحكم عليها.. لكن العلة القاصرة دي مبترووحش لأي فرع جديد! يبقى تضییع وقت واستخراجها ملوش أي لازمة فقهية عملية. (التعليل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل).

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟) 📝

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (🔥 متكرر جداً): قسّم الأصوليون العلة إلى قسمين، فما هما؟ مع تعريف كل قسم والتمثيل؟
- سؤال: اختلف الحنفية والشافعية في حكم التعليل بالعلة القاصرة. اذكر مذهب كل منهما؟
- سؤال: "التعليل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل".. كيف استخدم الحنفية هذه القاعدة لإبطال التعليل بالعلة القاصرة؟

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () العلة القاصرة هي التي يمكن وجودها في محل الأصل وفي غيره من الفروع. (خطأ ✖ - هذه هي المتعدية. القاصرة لا تتعدى محلها).
- () يجوز التعليل بالعلة المتعدية والقاصرة عند الحنفية. (خطأ ✖ - لا يجوز عندهم إلا بالمتعدية فقط، أما الشافعية فأجازوها).
- () يرى الحنفية أن وظيفة استخراج العلة هي إثبات الحكم في الفرع، لأن حكم الأصل ثابت بالنص نفسه. (صح ✓).
- () الإسكار مثال للعلة المتعدية، وكون الذهب ثمناً مثال للعلة القاصرة. (صح ✓).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية 🎯

● أنواع العلة:

- مُتَعَدِيَّة: (توجد في الأصل والفرع) ➡ مثل: الإسكار ➡ (يجوز التعليل بها إجماعاً).
- قَاصِرَة: (توجد في الأصل فقط) ➡ مثل: التَّمَنِّيَّة في الذهب ➡ (باطلة عند الحنفية / جائزة عند الشافعية).
- أدلة الحنفية (سطين يُحفظوا كاسمك):
 - (النَّصُّ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِصِيغَتِهِ لَا بِالْعَلَّةِ).
 - (التَّعْلِيلُ لِإثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ لَا فِي الْأَصْلِ).

الجزء الثاني والعشرون: أنواع العلة من حيث ماهيتها (مم تتكون؟)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

نصَّ المصنف على أن العلة قد تكون واضحة (جليّة) أو خفية، ومن حيث طبيعتها وتكوينها فإنها تأتي على أربعة أنواع:

1. أن تكون العلة (اسماً):

- المقصود: أن تكون العلة عبارة عن "اسم جنس" (شيء مادي له اسم) مقترن بوصف عارض.
- مثالها من السنة: حديث النبي ﷺ في المرأة المُسْتَحَاضَةِ (التي تنزف دمًا في غير وقت الدورة)، حيث قال لها: (إِنَّهُ دَمٌ عِرْقٍ أَنْفَجَرَ).
- التوجيه: هنا جعل النبي ﷺ العلة في عدم التوقف عن الصلاة هي (دم العرق)، وهو "اسم جنس".

2. أن تكون العلة (معنى):

- المقصود: أن تكون العلة عبارة عن فعل أو صفة أو معنى معقول (سواء كان جلياً أو خفياً).
- مثالها من السنة: تحليل النبي ﷺ لطهارة سُورِ الْهَرَّةِ (القطّة) بقوله: (إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ).
- التوجيه: (الطَّوَّافِ) هنا ليس شيئاً مادياً يُمسك باليد، بل هو "معنى" وحالة من كثرة الدخول والخروج أوجبت رفع الحرج.

3. أن تكون العلة (حُكماً شرعياً):

- المقصود: أن تُستخدم قاعدة أو "حكم شرعي" كعلة لاستنباط حكم شرعي آخر.
- المثال الأول (من السنة): حديث المرأة الْخَثْعَمِيَّةِ التي سألت عن الحج عن أبيها الميت، فقال لها النبي ﷺ: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُجْزَى عَنْهُ؟).
- التوجيه: العلة هنا هي (كَوْنُهَا دَيْنًا) في ذمة الميت، و"الدَّيْن" في حد ذاته هو (حكم شرعي).
- المثال الثاني (من الفقه): قياس الحنفية "المُدَبَّر" (العبد الذي وعده سيده بالعنق بعد موته) على "أُمِّ الْوَلَدِ" (الأمّة التي أنجبت من سيدها) في (عدم جواز بيعهما).
- التوجيه: ما هي العلة الجامعة؟ هي (كَوْنُهُمَا مَمْلُوكَيْنِ تَعَلَّقَ عِتْقُهُمَا بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى). وهذا الوصف في حد ذاته هو "حكم شرعي" تم استخدامه كعلة للقياس.

4. أن تكون العلة (مركبة):

- المقصود: ألا تكون العلة شيئاً واحداً مفرداً، بل تتكون من جزئين (أو أكثر) لا يعمل أحدهما دون الآخر.
- مثالها: علة تحريم الرِّبَا في القمح والشعير عند الحنفية.
- التوجيه: العلة هنا مركبة من صفتين معاً هما: (الْكَيْلُ وَالْجِنْسُ). فلا يحرم الربا بالكيل وحده دون اتحاد الجنس، ولا باتحاد الجنس وحده دون الكيل.

💡 ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية) 🧠

- العلة مش دائماً شكل واحد: بتاع الأصول لما بييجي يطلع العلة، بيلاقوها بتلبس ٤ فساتين مختلفة:
- 1. ساعات العلة تكون "اسم/شيء مادي": زي الدم. النبي قال للست اللي عندها نزيف مرضي "ده دم عرق". يعني مجرد انقطاع عرق جوه الجسم، مش دم حيض يمنع الصلاة. يبقى العلة هنا "مادة واسم".
- 2. وساعات تكون "معنى/تصرف": زي القطّة. ليه مش نجسة؟ العلة هي "الطواف". الطواف ده فعل وتصرف ومعنى، مش شيء بنمسكه بإيدنا.
- 3. وساعات تكون "حكم فقهي": دي بقى الدماغ العالية! النبي بيعلم الست تقيس إزاي، قالها الحج ده (دَيْن) لربنا، زي ديون البشر بالطبط. طب ما هو "الدَّيْن" ده أصلاً مصطلح وحكم شرعي، استخدمناه كـ "علة/موتور" عشان نثبت بيه حكم تاني وهو (جواز الحج عن الميت).

4. وساعات تكون "مِكس / مُركبة": زي الباسوورد اللي بيتكون من كلمتين. الربا في القمح مش بيحصل لسبب واحد، لأ دول سببين راكبين على بعض (إن القمح بيتباع بالكيل/الحجم + وإن النوعين اللي بنبدلهم من نفس الجنس قمح بقمح). لو شرط فيهم وقع، الربا ميقعش. يبقى دي علة "مُركبة".

📝 ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال: بيّن أنواع العلة من حيث ماهيتها (ما تكون به العلة)، مع التمثيل لكل نوع مما درست؟ (🎯 سؤال تجميعي ممتاز).
- سؤال: "يجوز أن تكون العلة التي جُعِلت علماً على حكم النص، حكماً من أحكام الشرع".. اشرح العبارة مبيناً ذلك من حديث المرأة الخثعمية، ومن قياس (المدير) على (أم الولد)؟
- سؤال: مثل لما يأتي: (علة مُركبة) - (علة عبارة عن اسم جنس).

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () العلة في حديث المرأة الخثعمية (أرأيت لو كان على أبيك دين) هي من قبيل العلة التي تكون (اسماً). (خطأ ✖ - من قبيل العلة التي تكون حكماً شرعياً وهو الدّين).
- () علة الربا في القمح عند الحنفية تعتبر علة مُركبة من الكيل والجنس. (صح ✓).
- () لا يجوز عند الأصوليين أن يكون الحكم الشرعي نفسه علة لحكم شرعي آخر. (خطأ ✖ - يجوز، كقياس المدير على أم الولد بجامع تعلق العتق بموت المولى).
- () تحليل طهارة سؤر الهرة بأنها من الطوافين يعتبر من قبيل العلة التي تكون (معنى). (صح ✓).

🎯 رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

● تكوين العلة 4 أشكال:

1. اسم (شيء): حديث الاستحاضة ← العلة: (دم عرق).
2. معنى (صفة/فعل): حديث الهرة ← العلة: (الطواف).
3. حكم شرعي (قاعدة):
 ■ حديث الحج ← العلة: (الدّين).
 ■ المُدبّر ← العلة: (تعلق العتق بالموت).
4. مُركبة (مِكس): الربا في القمح ← العلة: (الكيل + الجنس).

الجزء الثالث والعشرون: (القياس الجلي والخفي) و(الاعتراضات على القياس)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. انقسام القياس من حيث جلاء العلة وخفائها ينقسم القياس عند الأصوليين إلى قسمين (حسب وضوح العلة):

● أ- القياس الجلي (ويسمى: القاعدة):

○ تعريفه: هو القياس الذي يكون معنى الوصف المُعلّل به "جليّاً" وواضحاً، ويسير على القواعد العامة المعتادة.

● ب- القياس الخفي (ويسمى: الاستحسان):

- تعريفه: هو القياس الذي خفيت علته وتحتاج إلى دقة نظر لتأملها، وفيه خروج عن القياس الجلي المعتاد لعلة أقوى.
- مثاله الامتحاني: (طهارة مناقير سباع الطيور).

■ توضيحه: القياس (الجلي/الظاهر) يقول إن سباع الطيور (كالصقر) لحمها نجس، فلعباها ومناقيرها نجسة كالكلب. ولكن الحنفية استخدموا (القياس الخفي/الاستحسان) وقالوا: منقارها طاهر؛ لعله خفية وهي (أنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر لا رطوبة فيه، بخلاف الكلب الذي يشرب بلسانه المليء باللعب النجس).

2. مَبْحَثُ (الدَّوْرَان) فِي الْعِلَّة

- **تعريف الدَّوْرَان:** هو أن يَحْدُثَ الْحُكْمُ عِنْدَ حُدُوثِ وَصْفٍ، وَيَنْعَدِمَ عِنْدَ انْعِدَامِهِ مِرَاراً. (أي الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدمًا).
- **مثاله:** (الخمر). إذا تُرِكَتْ حتى تحولت إلى (خَلٍّ) فإنها تَطْهَرُ ويجوز شربها! لماذا؟ لأن الحكم (التحريم والنجاسة) دار مع العلة (الإسكار). فلما انعدم الإسكار، انعدم التحريم.

3. **القَوَادِحُ وَالْإِعْتِرَاضَاتُ عَلَى الْقِيَاسِ (فَنُ هَذِهِ الْأَدِلَّةُ)** إذا استخرج المجتهد علة وبنى عليها قياساً، يمكن للخصم أن يعترض عليه ويهدم قياسه بـ (أَرْبَعَةِ إِعْتِرَاضَاتٍ) رئيسية:

1. **الْقَوْلُ بِمُوجِبِ الْعِلَّةِ:** (التسليم بالعلة لكن مع إثبات أنها تؤدي لنتيجة أخرى).
2. **الْقَوْلُ بِالْمُمَانَعَةِ:** (منع الخصم من إثبات وجود العلة أصلاً).
3. **فَسَادُ الْوَضْعِ:** (أن يكون القياس مخالفاً لنص صريح من القرآن أو السنة).
4. **الْمُنَاقَضَةُ (أَوْ النَّقْضُ):** وهو أهمها وأكثرها وروداً في الامتحانات.

4. التَّطْبِيقُ الْعَمَلِيُّ لِإِعْتِرَاضِ بـ (الْمُنَاقَضَةُ) 🔥 (مَسْأَلَةُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ)

- **تعريف المناقضة (النَّقْضُ):** هو أن توجد العلة التي ادعاها الخصم في مسألة أخرى، ولكن لا يوجد معها الحكم! (وبذلك تبطل العلة).

● المناظرة بين الشافعي والحنفي:

- **قياس الشافعي:** قال الوضوء (طَهَارَةٌ لِلصَّلَاةِ)، والتيمم (طهارة للصلاة). وبما أن التيمم يُشترط فيه (النِّيَّةُ)، فكَذَلِكَ الْوُضُوءُ يُشترط فيه النية قياساً عليه!
- **نقض الحنفية (الضربة الأولى):** قالوا: "تطهير البدن والثوب من النجاسة" هو أيضاً (طهارة للصلاة)، ولكنه لا يُشترط فيه النية بالاتفاق! إذن علتك (كونه طهارة للصلاة) وُجِدَتْ هُنَا، ولم يوجد الحكم (النية)، فانتقضت علتك.
- **دفاع الشافعي:** قال: الوضوء والتيمم (تطهير حُكْمِي عِبَادِي)، أما إزالة الدم فـ (تطهير حَقِيقِي). فلا يصح النقض.
- **رد الحنفية الحاسم:** الماء خلقه الله (مُطَهِّراً بِالطَّبْعِ)، فهو يزيل النجاسة بقوته الذاتية ولا يحتاج إلى نية الإنسان ليعمل. أما التراب (في التيمم) فليس مطهراً بالطبع، فاحتاج إلى تدخل (النية) ليتحول إلى مطهر شرعي. إذن قياس الوضوء (الماء) على التيمم (التراب) قياس مع الفارق، وباطل.

💡 ثانياً: الشرح المبسط (تفهيم الطالب بالعامية) 🧠

● القياس الواضح والمستخبي (الاستحسان):

- ساعات العلة بتكون ماشية دُغْرِي (قياس جلي/قاعدة). وساعات بنحتاج نكسر القاعدة عشان لقينا علة أقوى مستخبية (استحسان/قياس خفي).

- **الصقر والكلب:** القاعدة بتقول إن أي حيوان بياكل لحمة نية (سبع)، يبقى لعبه نجس ولحمه نجس. الكلب بيشرب بلسانه المليان لعب، فالميه بتنجس. بيجي واحد يقولك: "الصقر كمان سبع، يبقى الميه اللي بيشرب منها نجسة!". الحنفية قالوا: "لا! اعمل (استحسان/شغل دماغك)، الصقر بيشرب بـ (منقاره)، والمنقار ده حَتَّةُ عَظْمٍ ناشفة مفهاش لعب نجس! يبقى الميه طاهرة".

- **زرار النور (الدَّوْرَان):** العلة دي عاملة زي زرار النور، تدوس عليه (الإسكار موجود) اللمة تنور (الخمرة حرام). تشيل إيدك (الإسكار راح وبقت خل) اللمة تطفى (بقت حلال وطاهرة). فالحكم "بيدور" ويلف مع العلة.

- **لعبة المحاكم (الاعتراضات الـ 4):** عشان تبوظ حجة اللي قدامك، الأصوليين عملوا 4 تكتيكات دفاعية. أهمهم تكتيك اسمه (النقض/المناقضة). يعني إيه؟ يعني تطلع للخصم حالة العلة بتاعته متحققة فيها بس الحكم مش شغال!

- **خناقة النية في الوضوء:** الشافعي يقول: "الوضوء بنصلي بيه والتيمم بنصلي بيه، طالما التيمم محتاج نية، يبقى الوضوء محتاج نية". الحنفية قصفوا جبهته وقالوا: "طب ما إحنا بنغسل الهدوم من البول عشان نصلي بيها، ومحدث قال إن الغسالة محتاجة نية عشان تنضف الهدوم!". الشافعي حاول يدافع، فالحنفية جابوا الناهية: "الماء يا إمام بطبيعته (بينضف) سواء نويت أو منويتش. لكن التراب بطبيعته (بيوسخ)، فعشان التراب ده ينضفني شرعاً، كان لازم أدخل (النية) في الموضوع. يبقى مينفعش تقيس الميه على التراب".

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كيف يأتي السؤال؟)

1. الأسئلة النصية (المقالية):

- سؤال (🔥 متكرر جداً): ينقسم القياس من حيث جلاء العلة وخفائها إلى قسمين. فما هما؟ وماذا يُطلق على كل منهما؟ مع التمثيل للقياس الخفي.
- سؤال: اذكر الاعتراضات الأربعة الواردة على القياس (دفع العلل الطردية) إجمالاً؟
- سؤال (🎯 جاء بامتحان سابق): "الماء مطهر بالطبع فلا يحتاج لنية بخلاف التراب".. في أي سياق أصولي تُذكر هذه العبارة؟ (الجواب: في سياق رد الحنفية لاعتراض الشافعي "المناقضة" في مسألة اشتراط النية في الوضوء قياساً على التيمم).
- سؤال: ما معنى (الدوران) عند الأصوليين؟ مُمثلاً لما تقول.

2. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ / اختيارات):

- () يُسمى القياس الجلي بالاستحسان، والقياس الخفي بالقاعدة الأصلية. (خطأ ✖ - العكس صحيح: الجلي هو القاعدة، والخفي هو الاستحسان).
- () طهارة مناقير سباع الطيور من أمثلة القياس الخفي (الاستحسان). (صح ✓).
- () الدوران هو أن يحدث الحكم عند حدوث وصف يصلح للعلية وينعدم عند انعدامه. (صح ✓).
- () أثبت الحنفية اشتراط النية في الوضوء قياساً على التيمم. (خطأ ✖ - الشافعية هم من قاسوا ذلك، ونقضه الحنفية بأن الماء مطهر بالطبع فلا يحتاج لنية).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- أنواع القياس بالوضوح:
 - الجَلِّي: (القاعدة العامة).
 - الخَفِي: (الاستحسان) ← مثل: طهارة مناقير الطيور (عظم لا رطوبة فيه).
- الدَّورَان: وجوداً وعدماً ← مثل: (الخمير إذا تخلل طهر).
- القَوَادِح (الاعتراضات) 4: (موجب العلة - الممانعة - فساد الوضع - المناقضة).
- تطبيق المناقضة (الوضوء والتيمم):
 - الشافعي: يشترط النية في الوضوء قياساً على التيمم.
 - الحنفية: القياس منقوض بإزالة النجاسة بلا نية، ولأن الماء (مُطَهَّر بالطبع) والتراب ليس كذلك.

الجزء الرابع والعشرون: خبايا القياس (القياس مُظْهَرٌ لا مُثَبَّتٌ، ومسألة الإجارة، والاستصحاب)

📌 أولاً: المادة العلمية (الفهم والحفظ)

1. القاعدة الذهبية: هل القياس (مُثَبَّتٌ) للحكم أم (مُظْهَرٌ) له؟ 🎯 هذه من أعظم القواعد الأصولية وتأتي في الصح والخطأ دائماً:

- القاعدة: (القياسُ مُظْهَرٌ لِلْحُكْمِ، وَلَيْسَ مُثَبَّتاً لَهُ ابْتِدَاءً).
- الشرح الدقيق: الحكم الشرعي (كالتحريم أو الوجوب) لا يُثَبَّتُ ولا يخلقه إلا الله تعالى بنصوصه (القرآن والسنة). فالنص هو "المُوجِب والمُثَبَّت". أما دور عملية (القياس) فهو مجرد "إظهار وكشف" أن هذا الحكم الموجود أصلاً في النص، ينطبق أيضاً على المسألة الجديدة (الفرع) لاشتراكهما في نفس العلة.

2. تطبيق خطير على الشرط الثاني للقياس (مَسْأَلَةُ الإِجَارَةِ) 🔥 درسنا في شروط القياس (الشرط الثاني) أن الأصل يجب ألا يكون (مَعْدُولاً عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ / أي استثناءً من القاعدة العقلية). ومن أشهر تطبيقاته الامتحانية:

- المسألة: عقد الإيجار (الإجارة).
- حكم القياس عليها: (تَقْوُمُ الْمَنَافِعِ فِي الإِجَارَةِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ).
- التعليل الأصولي (يُفْهَمُ وَيُحْفَظُ): لأن الإجارة (بيع للمنافع)، والمنفعة (كسكنى الدار أو ركوب السيارة) هي شيء غير موجود لحظة العقد، بل توجد شيئاً فشيئاً ثم تنتهي.
- والقاعدة العقلية (القياس) تقتضي: أن تقييم الشيء ودفع ثمنه يتطلب (الإِحْرَازَ / الحيازة)، والإِحْرَازَ يتطلب أن يكون الشيء (بَاقِيّاً)، والمنافع لا بقاء لها.
- إذن، القياس العقلي يرفض صحة الإجارة، لكن الشارع أجازها (كاستثناء) لحاجة الناس. وما دام أنها استثناء كسر القاعدة، فلا يجوز أن نقيس عليها غيرها.

3. خناقة الحنفية مع نفاة القياس حول (الاستصحاب)

- شبهة نفاة القياس: قالوا للحنفية: أنتم تستخدمون القياس الظني لأنكم لا تجدون نصاً، فلماذا لا تستخدمون (الاستصحاب) بدلاً منه؟ (والاستصحاب معناه: إبقاء ما كان على ما كان، أي لو لم نجد دليلاً على التحريم نقول إنه مباح بناءً على البراءة الأصلية).
- رد الحنفية القاطع: قالوا: (الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فِي الْإِسْتِصْحَابِ؛ عَمَلٌ بِلَا دَلِيلٍ).
- وجه الدلالة: العمل بالقياس هو عمل يستند إلى (دليل ونص شرعي) قمنا باستخراج علة. أما الاستصحاب فهو مجرد بقاء على حالة عدم الأولى دون أي دليل. فكيف نترك القياس المبني على نص، ونذهب للاستصحاب الذي لا دليل فيه أصلاً؟!!

💡 ثانياً: الشرح المبسط (تفهم الطالب بالعامية)

- القياس (كشاف) مش (مصنع): ركز في التريكة دي عشان بتيجي في الامتحان توقع الأوائل! لو حد سألك: "هل القياس بيصنع ويخلق أحكام شرعية جديدة من عدم؟" قوله: "مستحيل! المشرع والمثبت الوحيد هو ربنا". أومال القياس بيعمل إيه؟ القياس عامل زي (الكشاف) اللي بينور الضلمة، فبيـ "يُظْهِر" ليك إن الفرع الجديد ده (زي المخدرات) داخل تحت نفس حكم النص القديم (الخمرة). يبقى القياس (مُظْهَرٌ وَمُبَيَّنٌ)، مش (مُثَبَّتٌ وَمُخْتَرَعٌ).
- ليه عقد الإيجار منقيشش عليه؟ بالعقل كده، لما بتدفع فلوس لازم تاخذ قصادها حاجة تمسكها بإيدك. في الإيجار إنت بتدفع فلوس عشان تاخذ (منفعة/سكن)، والسكن ده مش حاجة مادية بتمسكك، دي حاجة بتخلص مع الوقت. فالمنطق (القياس العام) بيقول إن الإيجار ده باطل عشان بتشتري هوا! بس ربنا والنبي أباحوه عشان الناس محتاجاه (استثناء). بييجي بقى واحد أصولي يقول: "بما إن الإيجار نفع وهو بيع هوا، تعالى نبيع السمك اللي في الماية والطيور اللي في السما قياساً عليه!" نقوله: عندك! الإيجار ده (معدول عن القياس / كاسر للقاعدة)، واللي يكسر القاعدة منقيشش عليه حاجة تانية أبداً.
- الهروب للاستصحاب: بتوع الظاهرية اللي بيكرهوا القياس، قالوا: "يا حنفية متتعبوش نفسكم، الحاجة اللي متلاقوش فيها آية أو حديث قولو عليها حلال وخالص (استصحاب للحالة الأصلية)". الحنفية ضحكوا وقالوا: "يعني نسيب القياس اللي هو أصلاً مأخوذ من روح القرآن والسنة، ونروح نحكم بالاستصحاب اللي هو معناه إننا ماشيين من غير أي دليل؟! ده كلام ميعملوش عالم بيفهم".

ثالثاً: الخلاصة الامتحانية (كما وردت في أوراق الامتحانات المرفقة)

1. الأسئلة الموضوعية (صح وخطأ) 🔥 (وردت نصاً في امتحانات التخلّف والأساسي المرفقة):

- () القياس مُثَبِّت للحكم ابتداءً. (خطأ ✗ - القياس مُظْهِر للحكم لا مُثَبِّت له). (انظر الصورة 234 من ورق الامتحانات).
- () تَقَوُّمُ المنافع في الإجارة لا يُقَاس عليه. (صح ✓ - لأنه معدول عن سنن القياس/استثناء، فلا يُقَاس عليه). (انظر الصورة 231).
- () يعتبر العمل بالاستصحاب عند الحنفية عملاً بدليل أقوى من القياس. (خطأ ✗ - العمل بالاستصحاب عمل بلا دليل، والقياس أقوى منه).

2. الأسئلة المقالية:

- سؤال: "تَقَوُّمُ المنافع في الإجارة مستثنى من سنن القياس".. اشرح هذه العبارة مبيناً أثرها على صحة القياس عليها؟
 - (الإجابة: المنافع لا بقاء لها فلا تحرز، والقياس يقتضي بطلان العقد عليها، لكنه جاز استثناءً بالنص لحاجة الناس، وما كان مستثنى ومعدولاً عن القياس فلا يصح أن يُقَاس عليه غيره).
- سؤال: فرّق بين وظيفة (النص) ووظيفة (القياس) من حيث إثبات الحكم الشرعي وإظهاره؟
 - (الإجابة: النص مُوجِب ومُثَبِّت للحكم بصيغته ولفظه، أما القياس فهو كاشف ومُظْهِر لشمول هذا الحكم على الفرع الجديد، وليس مُثَبِّتاً له من عدم).

رابعاً: خريطة الحفظ السريع المفتاحية

- القاعدة الجوهرية: القياس ← (مُظْهِر) / وليس ← (مُثَبِّتاً ابتداءً).
- مسألة الإجارة (الإيجار): منافع لا بقاء لها ← أُجيزت استثناءً (معدول عن القياس) ← نتيجته: (لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا).
- القياس ✗ الاستصحاب: (القياس) مبني على دلالة النص / (الاستصحاب) عمل (بلا دليل).

انتهى المنهج المقرر

أسئلة امتحانات سابقه وأسئلة متوقعه للأز هري

أولاً: الخلاصة المركزة للقسم الموضوعي (السنة - البيان - النسخ)

هذه الأسئلة المقالية لا يخلو منها أي امتحان، راجعها بعينك الآن:

1. في باب السنة:

- (السؤال الدائم): عرّف السنة المتواترة، وما حكم جاحدها؟ (ج: هي ما رواه جمع لا يحصى عددهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.. وحكم منكرها: يكفر لأنها تفيد اليقين القطعي).
- (السؤال الدائم): ما هو الإجماع السكوتي؟ وهل هو حجة؟ (ج: أن يتحدث بعض المجتهدين بحكم، ويسكت الباقيون بلا إنكار.. وهو حجة قطعية عند الحنفية بشرط مضي مدة التأمل).

2. في باب البيان:

- (السؤال الدائم): "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة".. اشرح ذلك، وهل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب؟ (ج: تأخيره عن وقت الحاجة "التنفيذ" غير جائز إجماعاً لأنه تكليف بما لا يُطاق. أما تأخيره عن وقت الخطاب "النزول" فجائز عند الجمهور لحين وقت الفعل).
- (تريكة الاختيارات): البيان بالفعل والمشاهدة هو (بيان التقرير)، أما تغيير الحكم من التأييد للتوقيف فهو (بيان التبديل/النسخ).

3. في باب النسخ:

- (السؤال الدائم): هل يجوز النسخ بلا بدل؟ (ج: نعم يجوز عند الجمهور، كنسخ تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم).
- (السؤال الدائم): هل يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة؟ (ج: جائز عند الجمهور والحنفية لأن الكل وحي، ومنعه الشافعي).

ثانياً: الخلاصة المركزة للقسم النصي (القياس)

باب القياس هو "الوحش"، وهذه هي أسئلته التي تتكرر نصاً كل عام:

1. قاعدة (القياس مظهر لا مثبت):

- (تأتي صح وخطأ دائماً): هل القياس مثبت للحكم ابتداءً؟ (خطأ ✗)، القياس مظهر وكاشف للحكم، والمثبت هو النص).

2. شروط القياس وتطبيقاتها (أهم سؤال في المنهج):

- شهادة خزيمة بـ 2 رجال: (لا يُقاس عليها، لأنها مخصوصة به كرامة له).
- تقوّم المنافع في الإجارة: (لا يُقاس عليها، لأنها معدولة عن سنن القياس "استثناء").
- أكل الناسي في رمضان: (لا يُقاس عليه المخطئ، لأنه معدول عن سنن القياس).
- اشتراط النية في الوضوء: (مرفوض عند الحنفية، لأن الماء مطهر بالطبع لا يحتاج لنية، بخلاف التراب في التيمم).
- قياس ظهار الذمي على المسلم: (قياس باطل، لأن الحكم يتغير من مؤقت لأبدي لعدم أهليته للكفارة).

3. أنواع العلة:

- (تريكة امتحانية): هل يصح التعليل بالعلة القاصرة لبناء القياس؟ (عند الحنفية: لا يصح، لأن القياس تعدية، والقاصرة كـ "التمنية في الذهب" لا تتعدى).
- هل يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس؟ (عند الحنفية: لا يجوز لأنها تدرأ بالشبهات، والقياس ظني).

💡 ثالثاً: أفخاخ "الصح والخطأ" في امتحانات السنوات السابقة 🧠

جمعت لك هنا أشهر العبارات التي أوقعت الطلاب في الدفعات السابقة (مُجاب عنها بالدليل بناءً على ما درسناه):

- (✗) العلة في دلالة النص تُدرك بمجرد اللغة كالقياس.
 - (التصحيح: دلالة النص تُدرك باللغة، أما القياس فلا يُدرك بمجرد اللغة بل يحتاج لاستنباط).
- (✗) يُشترط التملك في إطعام كفارة اليمين قياساً على الكسوة.
 - (التصحيح: قياس باطل لأنه يُغيّر حكم النص المطلق).
- (✗) العمل بالاستصحاب عند نفاة القياس يعتبر عملاً بدليلاً.
 - (التصحيح: العمل بالاستصحاب عمل "بلا دليل" أصلاً).
- (✓) تثبت حقوق العباد كتقدير المتلفات بالقياس.
 - (التصحيح: عبارة صحيحة، لأن الظن كافٍ للعمل في أمور الدنيا).
- (✗) تثبت اللغة بالقياس عند الحنفية فيسمى النبيذ خمرًا.
 - (التصحيح: لا تثبت اللغة بالقياس عند الحنفية، بل الأسماء توقيفية).
- (✓) القياس الذي خفيت علته يُسمى بالاستحسان.
 - (التصحيح: عبارة صحيحة، ومثاله طهارة مناقير سباع الطيور).

📖 القسم الموضوعي (1): الفَرْمُ الْمَقَالِيُّ لِـ (بَابِ السُّنَّةِ) 📖

س1: 🔥 تكرر في 2021 و 2022 و 2024): عرّف السنة لغة واصطلاحاً؟ وما هي الأدلة على حجيتها واستقلالها بتشريع الأحكام؟

- ج: تعريف السنة لغة: الطريقة المعتادة، سواء أكانت محمودة أم مذمومة.
- السنة اصطلاحاً: كل ما أثر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من قول أو فعل أو تقرير.
- أدلة حجيتها (استقلالها بالتشريع):
 1. من القرآن الكريم: قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).
 2. من السنة (الحديث): حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حين بعثه النبي إلى اليمن قاضياً، فأقره على الاجتهاد بسنة رسول الله بعد كتاب الله.
 3. من الإجماع: أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً على العمل بسنة رسول الله.
- س2: 🎯 تكرر في التخلّف والأساسي): قسّم الحنفية السنة باعتبار سندها (وصولها إلينا) إلى ثلاثة أقسام. اذكرها؟
 - ج: تنقسم السنة من حيث السند عند جمهور الحنفية إلى ثلاثة أقسام:
 1. المتواتر.
 2. المشهور.
 3. الآحاد.
- س3: 🔥 أهم سؤال في الباب): عرّف السنة المتواترة؟ وما هو حكمها؟ وما حكم جاحدها (منكرها)؟ مع التمثيل لِقِسْمِيهَا.
 - ج: تعريف المتواتر: ما اتصل بنا عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اتصالاً لا يُتَوَهَّم فيه شبهة الانقطاع؛ بحيث تنقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في العادة التواطؤ (الاتفاق) على الكذب.
 - حكمه (أثره): يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ قَطْعاً (أي الاعتقاد الجازم)،.
 - حكم جاحده: من أنكر السنة المتواترة (يَكْفُرُ)؛ لأن إنكاره يؤدي إلى تكذيب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
 - أقسامه مع التمثيل:
 1. متواتر لفظي: كاتفاق الرواة على لفظ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)،.
 2. متواتر معنوي: كاتفاقهم على معنى مشترك في أحاديث مختلفة، مثل: (أحاديث الشفاعة)، و(أحاديث رفع اليدين في الدعاء)،.

- س4: (🎯) جاء في 2022 و 2024): عرّف الحديث المشهور عند الحنفية؟ وما هو حكمه وحكم جاحده؟ مع التمثيل.
- ج: تعريف المشهور: هو اسم لخبر كان من الأحاد في العصر الأول (عصر الصحابة)، ثم اشتهر في العصر الثاني (عصر التابعين) حتى انتشر ورواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب.
 - حكمه (أثره): يُوجب (عِلْمَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ)، ولكنه لا يُوجب (عِلْمَ الْيَقِينِ قَطْعاً) كالحديث المتواتر،.
 - حكم جاحده: من أنكره (يُضَلَّلُ وَيُبَدَّغُ)، ولكنه (لَا يَكْفُرُ)؛ لكونه فيه شبهة الانقطاع في العصر الأول.
 - أمثله: حديث (الرَّجْمُ لِلزَّانِي الْمُحْصَنِ)، وحديث (الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ)،.

س5: عرّف خبر الأحاد؟ وما هو حكمه من حيث إفادة العلم والعمل؟

- ج: تعريف الأحاد: ما لم يدخل في حد الاشتهار، وإن كان الراوي اثنان أو ثلاثة. (أي ما لم يبلغ رتبة المتواتر والمشهور).
- حكمه: يوجب (الْعَمَلَ جَمِيعاً) في أحكام الشرع، ولكنه (لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ/الاعتقاد اليقيني) لأنه يفيد غلبة الظن فقط وفيه احتمال الخطأ،.

س6: (🔥) تريقة امتحانية كبرى - صورة 234): اشترط الحنفية لقبول (خبر الأحاد) والعمل به شروطاً خاصة تختلف عن بقية المذاهب. اذكر ثلاثة منها مع التوجيه؟

- ج: شروط الحنفية لقبول خبر الأحاد:

1. أَلَّا يُخَالِفَ الرَّاوي بِمَا عَمِلَ بِهِ مَا رَوَاهُ: (أي لا يعمل بخلاف حديثه). التوجيه: لأن عمل الراوي بخلاف ما روى دليل إما على ضعف الحديث، أو على أنه نُسَخ.
2. أَلَّا يَكُونَ الْخَبْرُ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبُلُوَى (الحاجة): (أي ألا يكون في مسألة يكثر تكرارها ويحتاجها جميع الناس). التوجيه: لأن الحاجة إذا عمت، وجب على النبي تبليغها للجميع، وتتوفر الدواعي لنقلها وتواترها، فمجيئها عن طريق "الأحاد" يورث التهمة والشك،.
3. أَلَّا يُخَالِفَ الْقِيَاسَ إِذَا كَانَ الرَّاوي غَيْرَ فَقِيهِ: التوجيه: إذا كان الراوي معروفاً بالحفظ والعدالة ولكن ليس بالفقه والفتوى (كأبي هريرة رضي الله عنه)، وجاء حديثه مخالفاً للقياس والقواعد العامة، يُقَدَّمُ الْقِيَاسُ عَلَى حديثه.

القسم الموضوعي (2): الْفَرْمُ الْمَقَالِيُّ لـ (بَابِ الْبَيَانِ) 📖

س1: (🎯) تكرر في الامتحانات): اذكر الطرق التي يَحْصُلُ بها البيان (كيفية التبليغ) إجمالاً؟ مع التمثيل لـ (البيان بالترك)؟

- ج: يحصل البيان ويقع من الشارع بعدة طرق هي:

1. البيان بالقول.
 2. البيان بالكتابة.
 3. البيان بالإشارة.
 4. البيان بالفعل.
 5. البيان بالترك.
- التمثيل للبيان بالترك: كأن يترك النبي ﷺ فعلاً قد أُمِرَ به لِيُبَيِّنَ لنا أن هذا الفعل ليس بواجب، مثل تركه للمواظبة على صلاة التراويح في جماعة لبيان أنها سنة وليست فرضاً.

س2: اذكر أقسام البيان عند الحنفية إجمالاً؟

- ج: ينقسم البيان عند الحنفية إلى خمسة أقسام:

1. بيان التقرير.
2. بيان التفسير.
3. بيان التغيير.
4. بيان الضرورة.
5. بيان التبديل.

س3: عرف كلاً من: (بيان التقرير) و (بيان التفسير) مع التمثيل؟

● ج: أولاً: بيان التقرير:

○ تعريفه: هو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال (المجاز) أو (الخصوص).

○ مثاله: قوله تعالى: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)، فكلمة (كلهم أجمعون) قطعت احتمال أن يكون السجود من بعض الملائكة فقط.

● ثانياً: بيان التفسير:

○ تعريفه: هو بيان اللفظ (المُجْمَل، والمُشْتَرَك، والخَفِي، والمُشْكِل).

○ مثاله: قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)، هذا اللفظ مجمل، وجاءت السنة النبوية بـ (بيان التفسير) لتبين أوقات الصلوات وأعداد الركعات ومقادير الزكاة بالفعل والقول.

س4: ما المقصود بـ (بيان الضرورة)؟ وما هو (بيان التبديل)؟

● ج: أولاً: بيان الضرورة:

○ تعريفه: هو إظهار المراد بدلالة (السكوت)، فكأنه جعل حكم المسكوت عنه بمنزلة المنطوق.

○ مثاله: سكوت الشارع عن ذكر نصيب الأب في الميراث عند ذكر نصيب الأم (الثالث)، فدل السكوت في موضع البيان على أن الباقي للأب.

● ثانياً: بيان التبديل:

○ تعريفه: هو (النسخ)، وهو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه. وسندرسه بالتفصيل في الباب القادم.

س5: (🔥) أهم سؤال في الباب - تكرر في 2021، 2022، 2024 أساسي وتخلف): قال المصنف: (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة... ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب). اشرح العبارة مبيناً الخلاف والتوجيه؟

● ج: هذه المسألة (مسألة تأخير البيان) تُقسم إلى شقين:

1. تأخير البيان عن (وَقْتِ الْحَاجَةِ):

■ الحكم: لَا يَجُوزُ إجماعاً.

■ التوجيه/التعليل: لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة (أي وقت التنفيذ والعمل) يوقع المكلف في الجهل، ويُعد (تَكْلِيفاً بِمَا لَا يُطَاقُ)، وهذا باطل شرعاً وعقلاً.

2. تأخير البيان عن (وَقْتِ الْخُطَابِ) إلى وقت الحاجة:

■ (المقصود به: أن ينزل الأمر المُجْمَل اليوم، ويتأخر تفسيره لعدة أيام حتى يأتي وقت تنفيذه).

■ حكمه عند الجمهور: يَجُوزُ.

■ دليل الجمهور النَّقْلِي: قوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)، فكلمة (ثُمَّ) تفيد التراخي والتأخير، فدل على جواز تأخير البيان عن وقت النزول.

■ دليل الجمهور الْعَقْلِي: أن الغاية من البيان هي (العمل به وقت الحاجة)، والمكلف لا يضره جهله بالتفاصيل وقت الخطاب ما دام لن يُطالب بالتنفيذ إلا في المستقبل.

■ (ملاحظة تُكتب في الإجابة: خالف في ذلك بعض المعتزلة ومنعوا تأخيره عن وقت الخطاب).

س6: (🎯) تريقة في أسئلة الصح والخطأ): ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب:

1. يحصل البيان بالفعل كما يحصل بالقول. (صح ✓)

2. يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند الجمهور. (خطأ ✗ - لا يجوز إجماعاً لأنه تكليف بما لا يطاق).

3. بيان التبديل هو نفسه مصطلح النسخ عند الأصوليين. (صح ✓)

4. تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز عند الحنفية. (خطأ ✗ - جائز عندهم، لقوله تعالى: ثم إن علينا بيانه).

القسم الموضوعي (3): الْفَرْمُ الْمَقَالِيُّ لِـ (بَابِ النَّسخِ وَالْإِجْمَاعِ) 📖

س1: (🎯) تكرر نصاً في امتحانات 2024 والتخلف): عرّف النسخ لغة واصطلاحاً؟ وما هي شروطه (اذكر أربعة)؟

- ج: النسخ لغة: يأتي بمعنى (الإزالة) كقولهم: نسخت الشمس الظل، وبمعنى (النقل والتحويل) كنسخ الكتاب.
- النسخ اصطلاحاً (تعريف الجمهور): هو بيان انتهاء مدة الحكم الشرعيّ بدليل شرعيّ متراخ عنه، دليل شرعيّ مقتضياً خلاف حكمه.
- شروط النسخ (منها):

1. أن يكون الحكم المنسوخ حكماً شرعياً (فلا يدخل العقل).
2. أن يكون الدليل الناسخ دليلاً شرعياً (قرآن أو سنة).
3. ألا يكون الحكم المنسوخ مقيداً بوقت محدد ينتهي بانقضائه (مثل صيام رمضان).
4. أن يكون الناسخ متراخياً ومتأخراً عن المنسوخ زمناً.

س2: (🔥) سؤال امتحاني رئيسي - جاء بصيغة "اشرح قول المصنف": "يجوز النسخ بلا بدل، أو ببذل أثقل منه". اشرح هذا النص شرحاً أصولياً وافياً مبيناً مذاهب العلماء في هاتين المسألتين، مع ذكر الأدلة؟

- ج: أولاً: النسخ بلا بدل (إسقاط الحكم دون تعويض):
 - المذهب: يجوز عند الجمهور، ومنعه الظاهرية وبعض المعتزلة.
 - الدليل (التمثيل): قوله تعالى في تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول: (فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً)، ثم نسخت هذه الآية ولم يأت بدلها حكم آخر.
- ثانياً: النسخ ببذل أثقل منه (أصعب على المكلف):
 - المذهب: يجوز عند الجمهور، ومنعه بعض العلماء لظنهم أنه ينافي التخفيف.
 - الدليل (التمثيل): نسخ إباحة الفطر في رمضان (مع دفع فدية) إلى (وجوب الصيام حتماً)، والصيام أثقل من الفدية. أو كنسخ صيام عاشوراء (يوم واحد) بصيام رمضان (شهر كامل).

س3: (🎯) تكرر في 2022 و 2024): قال المصنف: "ينسخ الحكم دون التلاوة.. وينسخان معاً..". ضع عنواناً مناسباً لهذا النص، مع شرحه شرحاً وافياً والتمثيل لكل نوع؟

- ج: العنوان المناسب: (أنواع النسخ في القرآن الكريم من حيث بقاء التلاوة والحكم).
- 1. نسخ الحكم وبقاء التلاوة: كنسخ آية اعتداد المتوفى عنها زوجها بـ (حول كامل/سنة)، حيث نسخ حكمها بآية (أربعة أشهر وعشراً)، ولكن تلاوة الآية الأولى ما زالت باقية في المصحف نتعبد بها.
- 2. نسخ التلاوة وبقاء الحكم: كآية الرجم (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ). فقد نسخت تلاوتها من المصحف، ولكن حكم (الرجم للمحصن) باقٍ ومطبق.
- 3. نسخ التلاوة والحكم معاً: كحديث عائشة في رضعات التحريم: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ). فقد نسخ حكمها وتلاوتها معاً.

س4: (مهم جداً): بين الطرق المتفق عليها لمعرفة النسخ، والطرق المختلف فيها؟

- ج: الطرق المتفق عليها لمعرفة النسخ من المنسوخ ثلاثة:
 - التَّنْصِص من الشارع على أن أحد الأمرين ناسخ للآخر.
 - إجماع الأمة على أن هذا النص ناسخ لذاك.
 - مَعْرِفَةُ التَّارِيخ (أن نعلم يقيناً أن هذا النص متأخر في الزمن عن النص الآخر).
- الطرق المختلف فيها:
 - أن يقول الراوي من الصحابة (هذا منسوخ)، ففي ذلك خلاف، والصحيح أنه لا يُقبل قوله إلا إذا بين دليلاً على ذلك.

- س5: (🎯) تكرر في التخلف والأساسي): عرف الإجماع لغة واصطلاحاً؟ وما هو (الإجماع السكوتي) ونوع حجته عند الحنفية؟
- ج: الإجماع لغة: يأتي بمعنى العزم (أجمع على السفر)، ويأتي بمعنى الاتفاق (أجمع الناس على كذا).
 - الإجماع اصطلاحاً: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد وفاته في عصر من العصور على أمر شرعي. (مستنبط من محتوى الكتاب العام والمعروف أصولياً).
 - الإجماع السكوتي: هو أن يفتي أو يقضي بعض المجتهدين بحكم في واقعة، وَيَسْكُتُ الباقيون بعد علمهم به من غير إنكار.
 - حجته: هو (حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ) عند الحنفية، بشرط مُضي "مدة التأمل" الكافية للبحث وإبداء الرأي للمجتهد الساكت.

💡 فخاخ "الصح والخطأ" والاختيارات من ورقة الامتحان 🧠

1. يجوز النسخ بدليل عقلي أو حسي. (خطأ ❌) - لا يجوز النسخ إلا بدليل شرعي كالقرآن والسنة، أما العقل والحس فلا ينسخان نصاً).
2. الراجح من خلاف العلماء في إثبات النسخ أنه جائز عقلاً وواقع شرعاً. (صح ✅) - هذا مذهب الجمهور).
3. لا عبرة باتفاق العوام (غير المجتهدين) في انعقاد الإجماع. (صح ✅) - الإجماع يختص بالمجتهدين فقط).
4. من أمثلة نسخ الحكم دون التلاوة آية رجم الشيخ والشيخة. (خطأ ❌) - هذه من أمثلة نسخ التلاوة وبقاء الحكم).
5. نسخ السنة المتواترة بالقرآن جائز عند الجمهور. (صح ✅).
6. يجوز نسخ القرآن بالسنة الأحادية عند الجمهور. (خطأ ❌) - لا يجوز عند الجمهور، لأن القرآن قطعي والآحاد ظني).

📖 القسم النصي (4): الْفَرْمُ الْمَقَالِيُّ لِـ (مُقَدِّمَةِ الْقِيَاسِ وَشُرُوطِهِ) 📖

- س1: (🎯) تكرر في التخلف والأساسي): عرّف القياس لغة واصطلاحاً؟ وما هي أركانه إجمالاً؟
- ج: القياس لغة: التَّقْدِيرُ وَالْمُسَاوَاةُ. (كقولك: قست الثوب بالذراع).
 - القياس اصطلاحاً: إِبْتِثَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ، بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لَا تُدْرِكُ بِمُجَرَّدِ اللَّغَةِ.
 - أركان القياس (أربعة):

1. الأصل (المقيس عليه).
2. الفرع (المقيس).
3. حكم الأصل.
4. العِلَّةُ.

- س2: (🔥) سؤال امتحاني رئيسي - 2024 و 2022): قال المصنف: "وهو يفيد غلبة الظن... القياس مظهر للحكم لا مثبت ابتداءً". اشرح هذه العبارة شرحاً وافياً مبيناً الفرق بين وظيفة النص والقياس؟
- ج:

- معنى أن القياس يفيد غلبة الظن: أي أن إثبات الحكم بالقياس ليس قطعياً يقينياً، بل هو مبني على غلبة ظن المجتهد في استخراج العلة، وفيه احتمال للخطأ.
- معنى (مظهر لا مثبت): أن القياس لا (يُثْبِتُ) ولا يخلق حكماً جديداً من العدم، لأن المُثْبِتَ والمُوجِبَ للأحكام هو (نص الشارع/القرآن والسنة) فقط. وإنما وظيفة القياس هي (إِظْهَارُ) وتبيين أن هذا الحكم الموجود في النص يشمل الفرع الجديد لاشتراكهما في العلة.

- س3: (🔥) تكرر نصاً في 2024): قال صدر الشريعة: "فصل في شروطه: ألا يكون حكم الأصل أي المقيس عليه مخصوصاً به كشهادة خزيمة... وألا يكون معدولاً عن سنن القياس...". اشرح النص موضحاً الشرطين مع التمثيل؟
- ج: الشرط الأول (أَلَا يَكُونُ حُكْمُ الْأَصْلِ مَخْصُوصاً بِهِ):
 - الشرح: ألا يكون حكم المسألة الأصلية خاصاً بها بنص شرعي يمنع تعديه لغيره.
 - التمثيل: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ (شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ) بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فهذا مخصوص به كرامةً له، ولا يُقَاسُ عليه غيره مهما بلغ من العدالة. (وكذا تحليل تسع زوجات للنبي ﷺ).

● الشرط الثاني (أَلَا يَكُونُ حُكْمُ الْأَصْلِ مَعْدُولًا عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ):

- الشرح: ألا يكون حكم الأصل استثناءً خارجاً عن القواعد العقلية، وينقسم هذا المعدول لنوعين لا يُقاس عليهما:
- ما لا يُدرك العقل علته (التوقيفي): كـ (أَعْدَادِ الرَّكْعَاتِ)، فلا يصح القياس فيها لغياب العلة.
- المُستثنى من القاعدة لحاجة أو نص: كـ (أَكْلِ النَّاسِي فِي الصِّيَامِ)، القياس يقتضي إفطاره، ولكنه لم يُفطر استثناءً بالنص، فلا يصح أن نقيس عليه (المُخْطِئ).

س4: (🎯) تريقة امتحانية خطيرة): علل: "تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ"؟

- ج: التعليل: لأن الإجارة عقد على (مَنَافِعِ معدومة وقت العقد وتحدث شيئاً فشيئاً). والقاعدة العقلية والقياس يقتضي عدم صحة بيع المعدوم لعدم إمكانية (إِحْرَازِهِ وَبَقَائِهِ). ولكن الشارع أجاز الإجارة (استثناءً) لحاجة الناس، وما دام العقد (مَعْدُولًا عَنْ سَنَنِ الْقِيَاسِ)، فإنه لا يُقاس عليه غيره.

س5: (🔥) متكرر جداً): اذكر الشرط الرابع من شروط القياس؟ ومثّل له باشتراط التملك في الكفارة قياساً على الكسوة؟

- ج: الشرط الرابع: (وَأَنْ لَا يُغَيَّرَ الْقِيَاسُ حُكْمَ النَّصِّ).
- التمثيل (اشتراط التملك): النص القرآني أطلق وأباح (إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ)، والإطعام يتحقق بمجرد الإباحة والدعوة للأكل. فلو قسنا (الإطعام) على (الكسوة) واشترطنا (التَّمْلِكُ/تسليم الطعام في يده)، لكان هذا (قِيَاسًا بَاطِلًا)؛ لأنه يُغَيَّرُ حكم النص المُطْلَق وَيُقَيَّدُ. (وكذا يبطل قياس السلم الحالّ على المؤجل لإلغائه الأجل المذكور في النص).

س6: هل تثبت الأسماء اللغوية بالقياس؟ اذكر آراء العلماء مع بيان أثر الخلاف في إطلاق اسم "الخمّر" على "النبيد"؟

- ج: المذهب:
- الحنفية والجمهور: (لَا تَتَّبَعُ اللَّغَةُ بِالْقِيَاسِ)؛ لأن أسماء الأشياء توقيفية.
- الشافعية: تثبت اللغة بالقياس.
- أثر الخلاف في النبذ: عند الشافعية يُسمى النبذ (خَمْرًا) حقيقة بالقياس لاشتراكهما في الإسكار. وعند الحنفية لا يُسمى النبذ خمرًا حقيقة بل هو مجاز، وإنما يأخذ (حكم) الخمر شرعاً بالقياس لا (اسمها) لغةً.

💡 فخاخ "الصّح والخطأ" والاختيارات من ورقة الامتحان 🧠

1. القياس مُثَبَّتٌ للحكم ابتداءً. (خطأ ✖ - القياس مُظْهِرٌ للحكم لا مُثَبَّتٌ له).
2. تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. (صح ✔ - لأنه معدول عن سنن القياس).
3. شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مما يقاس عليه. (خطأ ✖ - لا يقاس عليها لأنها مخصوصة به).
4. لا يصح قياس المخطئ على الناسي في عدم الإفطار. (صح ✔ - لأن الناسي استثناء معدول عن القياس، فلا يُقاس عليه المخطئ).
5. تثبت اللغة بالقياس عند الشافعية دون الحنفية. (صح ✔).
6. يصح قياس ظهار الذمي على المسلم عند الحنفية. (خطأ ✖ - لا يصح، لأن الحكم سيتغير من مؤقت لأبدي لعدم أهلية الذمي للكفارة).

س1: (🎯 سؤال محوري): اختلف الأصوليون في تعريف العِلَّة. اذكر التعريف الراجح (المختار)؟ مع شرح قوله: "لا على سبيل الإيجاب"؟

● ج: التعريف الراجح للعلة: هي (الْبَاعِثُ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِجَابِ).

- معنى الباعث: أي الدافع والمُحرِّك المشتغل على حكمة ومصلحة مقصودة للشارع في تشريع الحكم.
- معنى "لا على سبيل الإيجاب": قيلت (اخْتِرَازًا عَنْ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ)؛ لأن المعتزلة يوجبون رعاية الصلاح والأصلح على الله تعالى. أما أهل السنة (الجمهور) فيرون أن التعليل ورعاية المصالح هو (تفضُّل وإحسان) من الله، ولا يَجِبُ عليه سبحانه شيء.

س2: (🔥 تكرر في 2024 و2022 بصيغة: علل لا تعتبر الحكمة مناطاً للحكم): بيّن الفرق بين العلة والحكمة؟ ولماذا تُنَاط (تُربط) الأحكام بالعلة دون الحكمة؟ مع التمثيل.

● ج: الفرق بينهما:

- الحِكْمَةُ: هي الغاية والمصلحة المقصودة من التشريع (مثل: دفع الضرر والمشقة).
- العِلَّةُ: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي ترتبط به الحكمة (مثل: السفر).
- التعليل (لماذا تُنَاط الأحكام بالعلة؟): لأن الحكمة المجردة (لَا تُعْتَبَرُ لِحَفَائِهَا، وَعَدَمِ انضِبَاطِهَا) فهي تختلف من شخص لآخر. لذلك أُضيف الحكم إلى (وَصْفٍ ظَاهِرٍ مُنضَبِطٍ يَدُورُ مَعَهَا) وهو العلة.
- التمثيل: رخصة (قَصْرُ الصَّلَاةِ). أُنيطت بالعلة المنضبطة وهي (السَّفَرُ)، ولم تُنط بالحكمة الخفية المضطربة وهي (المَشَقَّةُ)، فمن سافر قصر سواء شق عليه السفر أم لا.

س3: (🔥 أهم سؤال في الباب - تكرر في التخلف والأساسي): انقسمت العلة من حيث التعدي والقصور إلى قسمين، فما هما؟ مع تعريف كل قسم والتمثيل؟ وبيّن حكم التعليل بالعلة القاصرة؟

● ج: القسم الأول (العِلَّةُ الْمُتَعَدِّيَّةُ):

- تعريفها: هي الوصف الذي يمتد ويتعدى من الأصل (محل النص) ليوحد في غيره (الفرع).
- مثالها: (الإِسْكَار) في الخمر، يتعدى لغيره كالنبيذ. (ويجوز التعليل بها إجماعاً).

● القسم الثاني (العِلَّةُ الْقَاصِرَةُ):

- تعريفها: هي الوصف اللازم المخصوص بمحله (الأصل) ولا يتعدى إلى فرع آخر.
- مثالها: تعليل ربوية الذهب والفضة بكونهما (أثْمَانًا/الْتَمَنِيَّةَ).

● حكم التعليل بالعلة القاصرة لبناء القياس:

- عند الحنفية: (لَا يَجُوزُ)؛ لأن القياس هو "تعديّة الحكم"، والقاصرة لا تتعدى، 71 لأن النص موجب للحكم بصيغته لا بالعلة، ووظيفة استخراج العلة هي إثبات الحكم في الفرع، ولا فرع هنا، فكان استخراجها عبثاً.
- عند الشافعية: (يَجُوزُ) التعليل بها.

س4: (🎯 تكرر في 2021 و2024): بيّن أنواع العلة من حيث (مَاهِيَّتُهَا/ما تكون به) مع التمثيل لكل نوع مما درست؟

● ج: تأتي العلة على أربعة أنواع:

1. أن تكون (اسماً): مثل تعليل النبي ﷺ لعدم انقطاع الاستحاضة بقوله: (إِنَّهُ دَمٌ عَرَقٍ أَنْفَجَرَ)، فالعلة هنا اسم (دم عرق).
2. أن تكون (معنى): مثل تعليل النبي ﷺ لطهارة سور الهرة بقوله: (إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ)، فالعلة هنا معنى وفعل (الطواف).
3. أن تكون (حُكْمًا شَرْعِيًّا): كتعليله ﷺ جواز الحج عن الميت بقوله للخنعية: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ)، فالعلة هنا (كونه ديناً) وهو حكم شرعي.
4. أن تكون العلة (مُرَكَّبَةً): كتعليل الحنفية لتحريم ربا الفضل في الحنطة بـ (الْكَيْلِ وَالْجِنْسِ مَعًا).

- س5: عرّف (الوصف المناسب)؟ واذكر الكليات الخمس الضرورية (المقاصد) مع التمثيل؟
- ج: الوصف المناسب: هو الوصف الذي يترتب على تشريع الحكم عنده جلب نفع للعباد أو دفع ضرر عنهم.
 - الكليات الخمس (المصالح الضرورية الدنيوية):
1. حِفْظُ النَّفْسِ: (شُرْع له القصاص).
 2. حِفْظُ الْمَالِ: (شُرْع له الضمان وحد السرقة).
 3. حِفْظُ النَّسَبِ: (شُرْع له حد الزنا).
 4. حِفْظُ الدِّينِ: (شُرْع له الجهاد وقتال المرتدين).
 5. حِفْظُ الْعَقْلِ: (شُرْع له حرمة المُسْكِرَات).

💡 فخاخ "الصحيح والخطأ" والاختيارات من ورقة الامتحان 🧠

1. العلة في الحقيقة مؤثرة وخالقة للحكم الشرعي عند أهل السنة. (خطأ ✖) - العلة ليست مؤثرة بذاتها، بل المؤثر الخالق هو الله، والعلة مجرد باعث وأمرة).
2. يجوز التعليل بالعلة القاصرة لبناء القياس عند الحنفية. (خطأ ✖) - لا يجوز عند الحنفية لأنها لا تتعدى للفرع، ويجوز عند الشافعية).
3. تعتبر الحكمة المجردة الأساس الذي تُضاف إليه الأحكام في القياس. (خطأ ✖) - لا تعتبر لخفائها وعدم انضباطها، بل يضاف الحكم للوصف الظاهر المنضبط).
4. من أمثلة العلة المركبة تعليل الربا بالكيل والجنس معاً. (صح ✓).
5. الأصل في النصوص الشرعية التعليل عند الحنفية. (خطأ ✖) - الأصل في النصوص عدم التعليل "توقيفية" إلا بدليل).
6. حفظ العقل من الكليات الخمس الضرورية، وقد شُرعت له حرمة المُسْكِرَات. (صح ✓).
7. علة الذهب والفضة هي الثمنية، وهو وصف عارض يزول إذا تحول إلى حلي. (خطأ ✖) - هو وصف لازم لا ينفك عنهما، ولذلك تجب الزكاة في الحلي عند الحنفية).

📖 القسم النصي (6): الْفَرْمُ الْمَقَالِيُّ لِـ (الاعتراضات والخبايا) 📖

- س1: (🎯) تكرر نصاً في 2024 الأساسي والتخلف): ينقسم القياس من حيث جلاء العلة وخفائها إلى قسمين. اذكرهما مبيناً ماذا يُطلق على كل منهما؟ مع التمثيل للقياس الخفي؟
- ج: ينقسم القياس إلى:
1. الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ: ويُسمى (الْقَاعِدَةُ). وهو ما كان الوصف المعلل به واضحاً وجلياً.
 2. الْقِيَاسُ الْخَفِيُّ: ويُسمى (الاستحسان). وهو ما خفيت علته واحتاجت لتأمل.
- التمثيل للقياس الخفي (الاستحسان): (طَهَارَةُ مَنْاقِيرِ سِبَاعِ الطُّيُورِ) كالصقر. القياس الجلي يقتضي نجاستها قياساً على سباع البهائم (كالكلب)، ولكن الاستحسان/القياس الخفي أثبت طهارتها؛ لعلة خفية وهي أنها تشرب بـ (المنقار) وهو عظم طاهر لا رطوبة فيه، بخلاف الكلب الذي يشرب بلسانه النجس.

س2: (🔥 سؤال متكرر): اذكر الاعتراضات (القوادح) الواردة على القياس لدفع العلل الطردية إجمالاً؟

- ج: الاعتراضات التي يُهدم بها القياس أربعة، وهي:
1. الْقَوْلُ بِمُوجِبِ الْعِلَّةِ.
 2. الْقَوْلُ بِالْمُمَانَعَةِ.
 3. فَسَادُ الْوَضْعِ.
 4. الْمُنَاقَضَةُ (النَّقْضُ).

س3: (🎯) تريقة امتحانية - جاءت في التخلف): "الماء مطهر بالطبع فلا يحتاج لنية بخلاف التراب".. في أي سياق أصولي تُذكر هذه العبارة؟ اشرح ذلك مبيناً اعتراض (المناقضة)؟

- ج: تُذكر هذه العبارة في سياق: ردّ الحنفية لـ "المناقضة" على الشافعي في مسألة (اشتراط النية في الوضوء).
 - الشرح: استدل الإمام الشافعي على وجوب النية في الوضوء قياساً على (التيمم) بجامع أن كلاهما (طهارة للصلاة).
 - اعتراض الحنفية (المناقضة): نقض الحنفية هذا القياس وقالوا: إن (إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب) هي أيضاً طهارة للصلاة ومع ذلك لا يُشترط فيها النية إجماعاً.
 - التعليل الحاسم (القاعدة): لأن (الماء مُطَهَّرٌ بِالطَّبْعِ) فيزيل الخبث بقوته الذاتية دون حاجة للنية، أما (التراب فَلَيْسَ مُطَهَّرًا بِالطَّبْعِ) بل يُنجس، فاحتاج إلى تدخل (النية) ليتحول إلى مطهر شرعي. فالقياس هنا مع الفارق.

س4: عرّف (الدَّورَان) عند الأصوليين؟ مع التمثيل.

- ج: الدوران هو: أَنْ يَحْدُثَ الْحُكْمُ عِنْدَ حُدُوثِ وَصْفٍ (يصلح للعلية)، وَيَنْعَدِمَ عِنْدَ انْعِدَامِهِ مَرَاراً. (أي يدور الحكم مع العلة وجوداً وعدماً).
- التمثيل: (الخمرُ)، متى وُجد فيها الإسكار ثبت حكم التحريم والنجاسة، ومتى انعدم منها الإسكار (كأن تحولت إلى خلّ) انعدم التحريم وعادت طاهرة حلالاً.

س5: (🔥) سؤال ذكي جداً - تكرر في الصح والخطأ): استدل نفاة القياس بالاستصحاب، فكيف رد عليهم علماء الحنفية مبيناً الفرق بين القياس والاستصحاب؟

- ج: رد الحنفية على نفاة القياس بأن:
 - العَمَلُ بِالْقِيَاسِ: هو عَمَلٌ بـ (دَلِيلٍ)؛ لأنه استنباط علة من نص شرعي، والنص موجب للحكم.
 - العَمَلُ بِالِاسْتِصْحَابِ (البقاء على الإباحة الأصلية): هو عَمَلٌ (بِلا دَلِيلٍ)؛ لأن الاستصحاب مجرد بقاء على حالة العدم الأولى.
 - النتيجة: لا يُترك العمل بالقياس (الذي هو دليل) للعمل بالاستصحاب (الذي لا دليل فيه).

💡 فخاخ "الصح والخطأ" والاختيارات من ورقة الامتحان 🧠

1. يسمى القياس الجلي بالاستحسان، والقياس الخفي بالقاعدة الأصلية. (خطأ ❌) - العكس صحيح: الجلي هو القاعدة، والخفي هو الاستحسان).
2. أثبت الحنفية اشتراط النية في الوضوء قياساً على التيمم. (خطأ ❌) - الشافعية هم من قاسوا ذلك، ونقضه الحنفية بأن الماء مطهر بالطبع).
3. يعتبر العمل بالاستصحاب عند الحنفية عملاً بدليل أقوى من القياس. (خطأ ❌) - الاستصحاب عمل "بلا دليل" أصلاً، والقياس أقوى منه لأنه مبني على دليل).
4. طهارة مناقير سباع الطيور تُعد من أمثلة القياس الخفي (الاستحسان). (صح ✅).
5. الدوران هو أن يحدث الحكم عند حدوث وصف يصلح للعلية وينعدم عند انعدامه. (صح ✅).

🎉 الله أكبر والله الحمد! 🎉 بهذا يا صديقي نكون قد ختمنا المنهج بالكامل (موضوعي ونصي)،

🎉 ختاماً

"لا تنسى الحفاظ على الصلاة ولا تترك وردك من القرآن ولو صفحة، ولا تفرط في أذكار الصباح والمساء، وليكن الغالب على أخلاقك الرحمة والعفو والصمت إلا فيما تَرجو ثوابه." ♥